

2. Lista de casos en etapa de supervisión, en los cuales se ha aplicado el artículo 65 de la Convención y la situación constatada no ha variado

Número total	Número por Estado	NOMBRE DEL CASO	FECHA DE LA SENTENCIA QUE DETERMINA REPARACIONES
ECUADOR			
1	1	Benavides Cevallos	19 de junio de 1998
HAÍTÍ			
2	1	Yvone Neptune	6 de mayo de 2008
NICARAGUA			
3	1	YATAMA	23 de junio de 2005
TRINIDAD Y TOBAGO			
4	1	Hilaire, Constantine, Benjamin y otros	21 de junio de 2002
5	2	Caesar	11 de marzo 2005
VENEZUELA			
6	1	El Amparo	14 de septiembre de 1996
7	2	Blanco Romero y otros	28 de noviembre de 2005
8	3	Montero Arangueren y otros	5 de julio de 2006
9	4	Apitz Barbera y otros ("Corte Primera de lo Contencioso Administrativo")	5 de agosto de 2008
10	5	Ríos y otros	28 de enero de 2009
11	6	Perozo y otros	28 de enero de 2009
12	7	Reverón Trujillo	30 de junio de 2009
13	8	Barreto Leiva	17 de noviembre de 2009
14	9	Usón Ramírez	20 de noviembre de 2009
15	10	López Mendoza	1 de septiembre de 2011

VI. MEDIDAS PROVISIONALES

Durante el año 2015 se celebraron dos audiencias públicas sobre medidas provisionales en los asuntos de Determinados Centros Penitenciarios respecto de Venezuela y del Complejo Penitenciario de Curado respecto de Brasil.

Igualmente, durante el 2015 la Corte emitieron veintidós resoluciones sobre medidas provisionales. Estas resoluciones tienen diversa naturaleza, tal como: (i) la continuación o, en su caso, ampliación de medidas provisionales o levantamientos parciales; (ii) levantamientos totales; y (iii) desestimación de medidas provisionales

1. Continuación o ampliación de medidas provisionales y levantamientos parciales o medidas que dejaron de tener efecto respecto de determinadas personas

Caso Mack Chang y otros Vs. Guatemala

En la resolución de 26 de enero de 2015, luego de determinar que respecto de ciertos beneficiarios “por lo menos en los últimos años durante la vigencia de las presentes medidas provisionales, no se ha acreditado que hayan sufrido incidentes directamente relacionados con el objeto de las presentes medidas” el Tribunal resolvió, “[l]evantar las medidas provisionales ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor de Zoila Esperanza Chang Lau, Marco Antonio Mack Chang, Vivian Mack Chang, Ronald Mack Chang Apuy y Lucrecia Hernández Mack y sus hijos.”. Sin embargo, la Corte resolvió “[m]antener, en lo pertinente, las medidas provisionales ordenadas [...], a favor de Helen Mack Chang, y de los miembros de la Fundación Myrna Mack Chang”.

La referida resolución se puede encontrar en el siguiente enlace: http://www.corteidh.or.cr/docs/medidas/mackchang_se_08.pdf

Asunto Meléndez Quijano y otros respecto de El Salvador

En la resolución de 30 de junio de 2015 el Tribunal consideró que “a la luz de los nuevos hechos informados, se presenta una situación de extrema gravedad y urgencia y posibles daños irreparables para las personas actualmente beneficiarias de las medidas, así como para Gloria Tránsito Quijano viuda de Meléndez y Sandra Ivette Meléndez Quijano”. Por lo que resolvió “restablecer las medidas provisionales a favor de

Gloria Tránsito Quijano viuda de Meléndez y Sandra Ivette Meléndez Quijano, por un plazo adicional que vence el 27 de enero de 2016”.

La resolución se puede encontrar en el siguiente enlace: http://www.corteidh.or.cr/docs/medidas/melendez_se_09.pdf

La resolución se puede encontrar en el siguiente enlace: http://www.corteidh.or.cr/docs/medidas/socioeducativa_se_09.pdf

Asunto de la Unidad de Internación Socioeducativa respecto de la República Federativa de Brasil

En la resolución de 23 de junio de 2015 el Tribunal consideró que el Estado no había provisto información conforme fue solicitado por la referida Resolución del Presidente de 26 de septiembre de 2014, por lo que resolvió mantener la vigencia de las medidas provisionales en los términos de la primera resolución.

Asunto Castro Rodríguez respecto de México

En la resolución de 23 de junio de 2015 el Tribunal resolvió “[q]ue el Estado mantenga las medidas que estuviere implementando, así como corrija las que resulten inefectivas y adopte, de forma inmediata y definitiva, las medidas complementarias que sean necesarias y efectivas para proteger los derechos a la vida y a la integridad personal de Luz Estela Castro Rodríguez, de conformidad con los Considerandos 18 y 24 de la presente Resolución”.

La resolución se puede encontrar en el siguiente enlace: http://www.corteidh.or.cr/docs/medidas/castrorodriguez_se_03.pdf

Asunto Alvarado Reyes y otros respecto de México

En la resolución de 23 de junio de 2015 el Tribunal resolvió “[q]ue el Estado mantenga las medidas implementadas y adopte de forma inmediata las medidas que sean necesarias para determinar lo antes posible el paradero de Rocío Irene Alvarado Reyes, Nitza Paola Alvarado Espinoza y José Ángel Alvarado Herrera, así como para proteger su vida, integridad y libertad personal”. Igualmente, consideró que el Estado debía “adopt[ar], de forma inmediata y definitiva, las medidas complementarias que sean necesarias y efectivas para proteger los derechos la vida y a la integridad personal” de diversas personas adicionales. Asimismo, resolvió que el Estado mantenga las medidas sobre siete beneficiarios que se encuentran fuera del territorio, [...] cuya aplicación deberá ser efectiva con efecto inmediato tan pronto se encuentren en territorio mexicano”. Por otro lado, el Tribunal levantó “la medida provisional ordenada a favor de Manuel

Reyes Lira”.

La resolución se puede encontrar en el siguiente enlace: http://www.corteidh.or.cr/docs/medidas/alvarado_se_06.pdf

Caso Rosendo Cantú y otra respecto de México

En la resolución de 23 de junio de 2015 el Tribunal resolvió “[m]antener las medidas provisionales ordenadas a favor de Valentina Rosendo Cantú y de Yenis Bernardino Rosendo por un período adicional que vence el 23 de diciembre de 2015, por lo cual se requiere al Estado continuar adoptando las medidas que sean necesarias para proteger su vida e integridad personal, tomando en consideración la situación y las circunstancias particulares del caso.” Mediante nota de Secretaría de 18 de noviembre de 2015 “[s]iguendo instrucciones del pleno de la Corte, se res[olvió] mantener las medidas provisionales ordenadas a favor de Valentina Rosendo Cantú y de Yenis Bernardino Rosendo por un período adicional que vence el 30 de abril de 2016, con el objeto de recibir las observaciones al informe estatal y evaluar la pertinencia del mantenimiento de las presentes medidas”.

La resolución se puede encontrar en el siguiente enlace: http://www.corteidh.or.cr/docs/medidas/rosendo_se_03.pdf

Caso Kawas Fernández Vs. Honduras

En la resolución de 23 de junio de 2015 el Tribunal se pronunció sobre la solicitud del Estado de levantar o modificar las medidas provisionales. Sin embargo, el Tribunal resolvió “[d]eseestimar la solicitud de levantamiento de las presentes medidas provisionales interpuesta por el Estado de Honduras y mantenerlas vigentes a favor de Dencen Andino Alvarado”.

La resolución se puede encontrar en el siguiente enlace: http://www.corteidh.or.cr/docs/medidas/kawas_se_03.pdf

Asunto del Complejo Penitenciario de Curado respecto de Brasil

En la resolución de 7 de octubre de 2015 el Tribunal consideró que “se mantiene en el Complejo Penitenciario de Curado una situación de extrema gravedad y urgencia y de riesgo de daño irreparable, y por ello resulta procedente mantener vigentes las medidas provisionales”.

En la última resolución de 18 de noviembre de 2015 el Tribunal consideró necesario “ampliar las medidas provisionales emitidas en el presente asunto, de tal forma que el Estado adopte las medidas necesarias para proteger la vida e integridad personal de la señora Wilma Melo”. Asimismo, reiteró “al Estado que continúe adoptando de forma inmediata las medidas que sean necesarias para proteger eficazmente la vida y la integridad personal de las personas privadas de libertad en el Complejo de Curado, así como de cualquier persona que se encuentre en dicho establecimiento, incluyendo los agentes penitenciarios, funcionarios y visitantes, en los términos de la Resolución de 7 de octubre de 2015”.

Las mencionadas resoluciones se puede encontrar en los siguientes enlaces:

http://www.corteidh.or.cr/docs/medidas/curado_se_02.pdf

http://www.corteidh.or.cr/docs/medidas/curado_se_03.pdf

Asuntos de determinados Centros Penitenciarios de Venezuela respecto de Venezuela

En la resolución de 13 de noviembre de 2015 el Tribunal resolvió “[m]antener las medidas provisionales ordenadas por la Corte mediante sus Resoluciones de 24 de noviembre de 2009, 6 de julio de 2011 y 6 de septiembre de 2012. Adicionalmente reiteró al Estado que debe “adoptar todas las medidas necesarias para proteger la vida e integridad personal de los beneficiarios Humberto Prado, Marianela Sánchez Ortiz, Hernán Antonio Bolívar, Anthony Alberto Bolívar Sánchez y Andrea Antonela Bolívar Sánchez”.

La resolución se puede encontrar en el siguiente enlace:

http://www.corteidh.or.cr/docs/medidas/centrospenitenciarios_se_05.pdf

Caso de la fundación de antropología forense de Guatemala respecto de Guatemala

En la resolución de 18 de noviembre de 2015 el Tribunal se pronunció sobre la solicitud de los representantes para que la Corte requiera al Estado tomar las medidas necesarias para garantizar la vida e integridad del señor Freddy José Augusto Muñoz Morán, quien no es beneficiario de las presentes medidas provisionales pero quien al momento de los hechos era miembro de la Fundación, ya que “por ser integrante de la [FAFG,] goza de las medidas provisionales de referencia”. En dicha Resolución el Tribunal consideró que, conforme lo dispuesto en el artículo 27.2 del Reglamento de la Corte, el Tribunal podrá ordenar la adopción de medidas provisionales en asuntos que aún no estén sometidos a su conocimiento, tal como el presente, a solicitud de la Comisión. Por lo que, “sin una solicitud expresa de la misma, este Tribunal no puede extender la protección de las medidas provisionales ordenadas en este asunto”. En vista de lo anterior, resolvió “desestimar la solicitud de ampliación de las presentes medidas provisionales presentada por los representantes de los beneficiarios”. Igualmente, requirió al Estado que “continúe adoptando todas las

medidas que sean necesarias para proteger efectivamente los derechos a la vida y a la integridad personal de [diversos] trabajadores de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala”, beneficiarios de las medidas provisionales en el presente asunto.

La resolución se puede encontrar en el siguiente enlace:

http://www.corteidh.or.cr/docs/medidas/antropo_se_08.pdf

2. Levantamientos totales de medidas provisionales

Durante el 2015 se realizó dos levantamientos totales de medidas provisionales.

Asunto Giraldo Cardona y otros respecto de Colombia

En la resolución de 28 de enero de 2015 el Tribunal “destac[ó] que el Estado ha informado sobre la existencia de mecanismos internos, en particular, en relación con la Unidad Nacional de Protección, entidad que ya está interviniendo en el presente asunto” y por lo tanto resolvió “[l]evantar las medidas provisionales a favor de Islena Rey Rodríguez”.

La referida resolución se puede encontrar en el siguiente enlace:

http://www.corteidh.or.cr/docs/medidas/giraldo_se_14.pdf

Caso Wong Ho Wing respecto de Perú

El 30 de junio de 2015 el Tribunal dictó una sentencia sobre Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas en el presente caso en la cual indicó que “[l]as medidas provisionales ordenadas en el presente caso quedan sin efecto, en la medida en que quedan reemplazadas por las medidas de reparación que se ordenan en la presente Sentencia a partir de la fecha de notificación de la misma”.

La referida Sentencia se puede encontrar en el siguiente enlace:

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_297_esp.pdf

Asunto Juan Almonte Herrera y otros respecto República Dominicana

En la resolución de 13 de noviembre de 2015 el Tribunal consideró que “la Comisión y los representantes no han aportado información alguna o mínima que permita sostener el interés o la voluntad de los beneficiarios de mantener las medidas vigentes o determinar la persistencia de la situación de extrema gravedad y urgencia que dio origen a las mismas”. Por lo que resolvió “levantar las medidas provisionales ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde el 25 de mayo de 2010 para proteger la vida,

la libertad e integridad personales del señor Juan Almonte Herrera, y la vida e integridad de los señores Yuverky Almonte Herrera, Joel Almonte, Genaro Rincón y Francisco de León Herrera, así como de la señora Ana Josefa Montilla, sin perjuicio de la subsistencia de las obligaciones generales que corresponden a los Estados, en los términos del artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”

La resolución se puede encontrar en el siguiente enlace:

http://www.corteidh.or.cr/docs/medidas/almonte_se_04.pdf

Caso García Prieto y otros respecto de El Salvador

En la resolución de 26 de enero de 2015 el Tribunal señaló que “desde la última resolución emitida [...]; es decir, por un período de cuatro años, no se han reportado incidentes respecto de María de los Ángeles García Prieto de Charur, José Benjamín Cuéllar Martínez y Ricardo Alberto Iglesias Herrera [por lo que] consideró oportuno levantar las [presentes] medidas provisionales”. Sin embargo, consideró necesario mantener “las medidas provisionales [...] a favor de Gloria Giralt de García Prieto y José Mauricio García Prieto Hirlemann, por un período adicional que venció el 21 de noviembre de 2015”.

En la última resolución de 20 de noviembre de 2015 el Tribunal consideró “razonable presumir que la situación respecto de dichos beneficiarios ya no se enmarca dentro de los presupuestos señalados en el artículo 63.2 de la Convención”. Por tanto, resolvió “levantar las medidas provisionales ordenadas por la Corte a favor de la señora Gloria Giralt de García Prieto y el señor José Mauricio García Prieto Hirlermann”.

Las referidas resoluciones se puede encontrar en los siguientes enlace:

http://www.corteidh.or.cr/docs/medidas/giralt_se_06.pdf http://www.corteidh.or.cr/docs/medidas/giralt_se_07.pdf

Asunto de la Emisora de Televisión “Globovisión” respecto Venezuela.

En la resolución de 13 de noviembre de 2015 el Tribunal consideró que “no cuenta con elementos que permitan determinar que existe la necesidad de mantener vigentes las presentes medidas, siendo que desde el 2011 hasta la fecha no se ha presentado información acerca de alguna situación de urgencia y gravedad para los beneficiarios de las mismas”. Por tanto, resolvió “levantar las medidas provisionales ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor de los periodistas, directivos y trabajadores de Globovisión, y de las otras personas que se encontraran en las instalaciones de dicho medio de comunicación o que estuvieran directamente vinculadas a la operación periodística de este medio”.

La resolución se puede encontrar en el siguiente enlace:

http://www.corteidh.or.cr/docs/medidas/globovision_se_05.pdf

3. Solicitudes de medidas provisionales desestimadas durante el 2015

Durante 2015 el Tribunal desestimó cinco solicitudes de medidas provisionales:

Caso Gonzales Lluy y otros respecto de Ecuador.

El 16 de julio de 2015, en el marco de la tramitación del caso contencioso, el representante de la víctima en el presente caso presentó una solicitud de medidas provisionales, mediante la cual, entre otras medidas, solicitó “adop[tar las] medidas necesarias para que Talía [Gonzales Lluy] tenga la atención emergente y adecuada, con calidad y calidez, en lugares que sean aceptables para Talía, que incluya la posibilidad de acudir a servicios privados y de contar con la medicina que se[a] adecuada para su salud”. Mediante resolución del 2 de septiembre de 2015, el Tribunal consideró que “la solicitud de medidas provisionales está estrechamente ligada con un caso contencioso en el que la Corte ha ordenado diversas reparaciones asociadas a la atención médica que corresponde otorgar a Talía Gonzales Lluy”, por lo que resolvió “[d]esestimar la solicitud de medidas provisionales interpuesta por el representante a favor de Talía Gonzales Lluy”.

La resolución se puede encontrar en el siguiente enlace:

http://www.corteidh.or.cr/docs/medidas/Lluy_se_01.pdf

Caso Torres Millacura y otros respecto de Argentina

El 18 de febrero de 2015, en el marco del proceso de supervisión de cumplimiento de la sentencia del presente caso, la señora María Leontina Millacura Llaipén y el señor Roberto Llaiquel informaron a la Corte sobre “nuevos hechos” de “permanente hostigamiento y tortura psicológica [p]or parte del Estado [a]rgentino” y, como consecuencia, el “deterioro de la víctima María [Leontina Millacura Llaipén]”.

Mediante Resolución de 23 de junio de 2015, el Tribunal no resulta posible apreciar prima facie que la señora María Leontina Millacura Llaipén, su familia y la Asociación Civil “Grupo Pro Derecho de los Niños” se encuentren, en los términos exigidos por el artículo 63.2 de la Convención Americana, en una situación de “extrema gravedad y urgencia” de sufrir “daños irreparables” relacionada con los hechos del caso contencioso en conocimiento de la Corte. Por tanto resolvió “[d]esestimar la solicitud de medidas

provisionales a favor de María Leontina Millacura Llaipén, su familia y la Asociación Civil “Grupo Pro Derecho de los Niños”.

La referida resolución se puede encontrar en el siguiente enlace:

http://www.corteidh.or.cr/docs/medidas/torres_se_01.pdf

Caso Wong Ho Wing Vs. Perú

El 18 de septiembre de 2015 el representante de la víctima en el caso Wong How Wing Vs. Perú solicitó la adopción de medidas provisionales a favor de la víctima para que el Estado “se abstenga de extraditar al señor Wong Ho Wing hasta que las autoridades competentes del Perú decidan sobre el efecto vinculante de la [sentencia final del Tribunal Constitucional del Perú en el expediente 02278- 2010-HC]”.

Mediante resolución de 7 de octubre de 2015 el Tribunal “[d]eclar[ó] improcedente la solicitud de medidas provisionales presentada por el representante de la víctima, en virtud de que el asunto planteado ante este Tribunal es materia del cumplimiento de la Sentencia dictada el 30 de junio de 2015 en el caso Wong Ho Wing Vs. Perú”.

La referida resolución se puede encontrar en el siguiente enlace:

http://www.corteidh.or.cr/docs/supervisiones/wong_07_10_15.pdf

Asunto Rojas Madrigal en relación con el Caso Amrhein y otros Vs. Costa Rica

El 8 de julio de 2015 el señor Rafael Antonio Rojas Madrigal, presunta víctima del Caso Amrhein y otros Vs. Costa Rica sometió a la Corte una solicitud de medidas provisionales. En la Resolución de 18 de noviembre de 2015 la Corte observó, entre otras cosas, que “en este caso específico no se ha demostrado prima facie circunstancias que permitan sustentar que las condiciones de detención alegadas constituyan un riesgo inminente que afecte la vida e integridad personal del señor Rafael Rojas”. Por otro lado, consideró que “la alegada existencia de actos en contra del señor Céspedes León, tal como han sido planteados por el señor Rojas y según se desprende de la información proporcionada por el Estado, no configuran una situación de “extrema gravedad y urgencia” en la que se haga necesario evitar “daños irreparables” Por tanto, la Corte desestimó “la solicitud de medidas provisionales interpuesta a favor de los señores Rafael Antonio Rojas Madrigal y Carlos Alberto Céspedes León”.

La referida resolución se puede encontrar en el siguiente enlace:

http://www.corteidh.or.cr/docs/medidas/rojas_se_01.pdf

Caso Acevedo Jaramillo y otros Vs. Perú

En la Resolución de 28 de agosto de 2015, la Corte resolvió “[d]eclarar improcedente la solicitud de medidas provisionales presentada por Manuel Saavedra Rivera, Héctor Paredes Márquez y Cristina Rojas Poccorpachi, intervinientes comunes de los representantes de las víctimas, en virtud de que el asunto planteado ante este Tribunal no es materia de medidas provisionales en los términos del artículo 63.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sino que será evaluado en el marco de la supervisión del cumplimiento de la Sentencia”. Sin embargo, la Corte determinó que la información suministrada por los solicitantes es “relevante” para la supervisión del cumplimiento de Sentencia y ordenó al Estado a que presente sus observaciones a los mismos. Asimismo, ordenó al Estado que “adopte todas las medidas que sean necesarias para dar efectivo y pronto acatamiento a las medidas de reparación que fueron ordenadas” en la Sentencia.

La referida resolución se puede encontrar en el siguiente enlace:

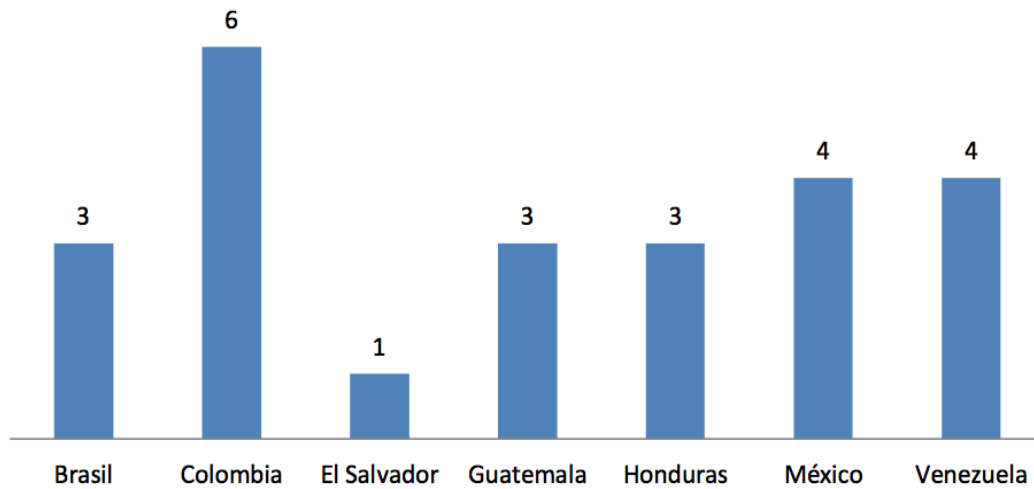
http://www.corteidh.or.cr/docs/medidas/acevedo_se_02.pdf

4. Estado actual de las medidas provisionales

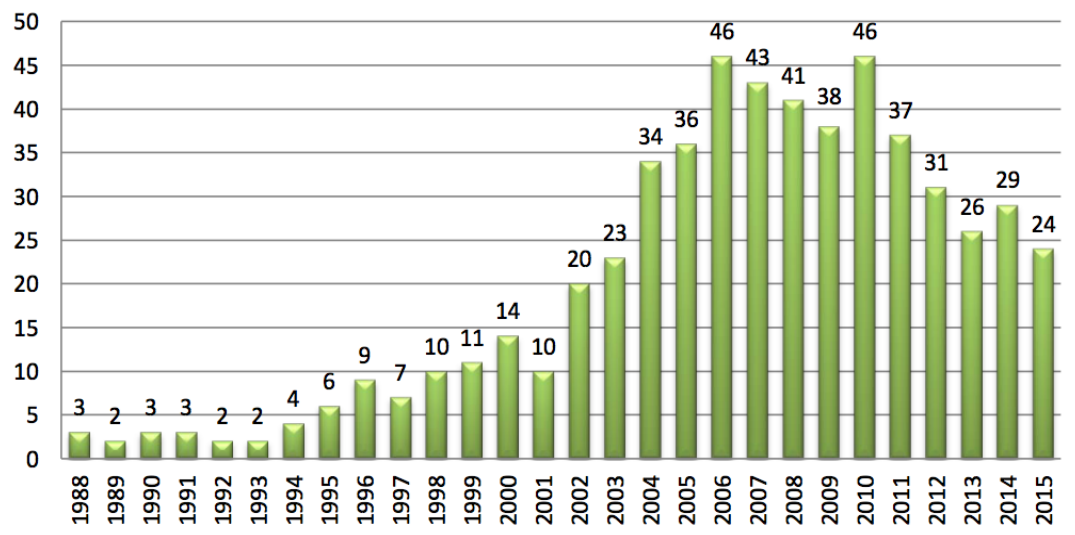
Actualmente la Corte cuenta con veinticuatro medidas provisionales bajo supervisión. Las medidas provisionales que se encuentran bajo supervisión de la Corte son las siguientes:

Nro	Nombre	Estado respecto del cual se han adoptado las medidas provisionales
1	Unidad de Internación Socioeducativa	Brasil
2	Asunto Complejo Penitenciario de Curado	Brasil
3	Asunto del Complejo Penitenciario de Pedrinhas	Brasil
4	19 Comerciantes	Colombia
5	Almanza Suárez y otros	Colombia
6	Comunidad de Paz de San José de Apartadó	Colombia
7	Masacre de La Rochela	Colombia
8	Mery Naranjo y otros	Colombia
9	Daniilo Rueda	Colombia
10	Meléndez Quijano y otros	El Salvador
11	Bámaca Velásquez y otros	Guatemala
12	Fundación de Antropología Forense de Guatemala	Guatemala
13	Helen Mack y otros	Guatemala
14	Andino Alvarado (Kawas Fernández)	Honduras
15	Gladys Lanza Ochoa	Honduras
16	Galdámez Álvarez y otros	Honduras
17	Alvarado Reyes y otros	México
18	Fernández Ortega y otros	México
19	Rosendo Cantú y otra	México
20	Castro Rodríguez	México
21	Asuntos de determinados centros penitenciarios de Venezuela, que comprende las acumulación del trámite procesal de las medidas adoptadas en los asuntos del Internado Judicial de Monagas ("La Pica"); Centro Penitenciario Región Capital Yare I y Yare II (Cárcel de Yare); Centro Penitenciario de la Región Centro Occidental (Cárcel de Uribana); Internado Judicial Capital El Rodeo I y El Rodeo II; Centro Penitenciario de Aragua "Cárcel de Tocarón", Internado Judicial de Ciudad Bolívar "Cárcel de Vista Hermosa" y Centro Penitenciario de la Región Andina, así como respecto al señor Humberto Prado y a la señora Marianela Sánchez Ortiz, su esposo Hernán Antonio Bolívar, su hijo Anthony Alberto Bolívar Sánchez y su hija Andrea Antonela Bolívar Sánchez.	Venezuela
22	Familia Barrios	Venezuela
23	Uzcátegui y otros	Venezuela
24	Ríos y otros (RCTV)	Venezuela

Medidas provisionales activas por Estado al cierre de 2015



CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS Medidas Provisionales activas por año



ESTADO ACTUAL DE LAS MEDIDAS PROVISIONALES



1 Brasil
Unidad de Internación Socioeducativa
Asunto Complejo Penitenciario de Curado
Asunto del Complejo Penitenciario de Pedrinhas

2 Colombia
19 Comerciantes
Almanza Suárez y otros
Comunidad de Paz de San José de Apartadó
Masacre de La Rochela
Mery Naranjo y otros
Danilo Rueda

3 El Salvador
Meléndez Quijano y otros

4 Guatemala
Bámaca Velásquez y otros
Fundación de Antropología Forense de Guatemala
Helen Mack y otros

5 Honduras
Andino Alvarado (Kawas Fernández)
Gladys Lanza Ochoa
Galdámez Álvarez y otros

6 México
Alvarado Reyes y otros
Fernández Ortega y otros
Rosendo Cantú y otra
Castro Rodríguez

7 Venezuela
Asuntos de determinados centros penitenciarios de Venezuela, que comprende las acumulaciones del trámite procesal de las medidas adoptadas en los asuntos del Internado Judicial de Monagas ("La Pica"); Centro Penitenciario Región Capital Yare I y Yare II (Cárcel de Yare); Centro Penitenciario de la Región Centro Occidental (Cárcel de Uribana); Internado Judicial Capital El Rodeo I y El Rodeo II; Centro Penitenciario de Aragua "Cárcel de Tocarón"; Internado Judicial de Ciudad Bolívar "Cárcel de Vista Hermosa" y Centro Penitenciario de la Región Andina, así como respecto al señor Humberto Prado y a la señora Marianela Sánchez Ortiz, su esposo Hernán Antonio Bolívar, su hijo Anthony Alberto Bolívar Sánchez y su hija Andrea Antonela Bolívar Sánchez

Familia Barrios
Uzcátegui y otros
Ríos y otros (RCTV).

VII. FUNCIÓN CONSULTIVA

1. OC-22/15 sobre la interpretación y alcance del artículo 1.2 de la Convención, en relación con los artículos 1.1, 8, 11.2, 13, 16, 21, 24, 25, 29, 30, 44, 46 y 62.3 de dicho instrumento, así como del artículo 8.1.a y b del Protocolo de San Salvador.

El 28 de abril de 2014 la República de Panamá presentó una solicitud de opinión consultiva. La mencionada solicitud de Opinión Consultiva busca que el Tribunal se pronuncie sobre una serie de preguntas relacionadas con la posibilidad de que las personas jurídicas puedan ser titulares de diversos derechos protegidos en la Convención Americana, específicamente que determine “la interpretación y el alcance del artículo 1.2 de la Convención, en relación con los artículos 1.1, 8, 11.2, 13, 16, 21, 24, 25, 29, 30, 44, 46 y 62.3 de dicho instrumento, así como del derecho a huelga y de formar federaciones y confederaciones establecido en el artículo 8 del Protocolo de San Salvador”.

Puede acceder al texto completo de dicha solicitud a través del siguiente enlace:

http://www.corteidh.or.cr/solicitudoc/solicitud_14_11_14_esp.pdf

De conformidad con los artículos 73.1, 73.2 y 73.3 del Reglamento de la Corte, el 17 de noviembre de 2014, y mediante la publicación en el sitio web de la Corte, la Secretaría del Tribunal siguiendo instrucciones del Presidente de la Corte, comunicó a todos los Estados miembros de la OEA, al Secretario General de la OEA, al Presidente del Consejo Permanente de la OEA, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a todos los interesados, que el Presidente del Tribunal había fijado el 30 de enero de 2015 como fecha límite para la presentación de las observaciones escritas respecto de la mencionada solicitud. El 28 de enero dicho plazo fue prorrogado hasta el 30 de marzo de 2015. Se recibieron 46 escritos de observaciones, los cuales se encuentran disponibles en el siguiente enlace:

<http://www.corteidh.or.cr/index.php/es/observaciones-panama>

El 28 de abril de 2015 la Corte celebró una audiencia pública sobre dicha solicitud de Opinión Consultiva. La audiencia tuvo como fin recibir argumentos orales sobre la mencionada solicitud por parte del Estado, las observaciones de algunos de los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como de determinados organismos internacionales y estatales, asociaciones internacionales y nacionales, organizaciones no gubernamentales e instituciones académicas que presentaron observaciones escritas.

VIII. DESARROLLO JURISPRUDENCIAL

En el presente apartado se destacan algunos desarrollos jurisprudenciales de la Corte durante el año 2015, así como algunos de los criterios que reafirman la jurisprudencia ya establecida por el Tribunal. Estos avances jurisprudenciales establecen estándares que son importantes cuando los órganos y funcionarios del poder público a nivel interno realizan el control de convencionalidad en el ámbito de sus respectivas competencias.

Al respecto, la Corte ha recordado que es consciente de que las autoridades nacionales están sujetas al imperio de la ley y, por ello, están obligadas a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico interno. Sin embargo, cuando un Estado es Parte de un tratado internacional como la Convención Americana, todos sus órganos, incluidos sus jueces, también están sometidos a este instrumento legal. Este vínculo obliga a los Estados Parte a velar por que los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermados por la aplicación de normas contrarias a su objeto y fin. En este sentido, la Corte ha establecido que todas las autoridades estatales están en la obligación de ejercer ex officio un “control de convencionalidad” entre las normas internas y la Convención Americana, evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes. Ello se refiere al análisis que deben realizar los órganos y agentes estatales (particularmente los jueces y demás operadores de justicia) sobre la compatibilidad de las normas y prácticas nacionales con la Convención Americana. En sus decisiones y actos concretos, dichos órganos y agentes deben cumplir con la obligación general de garantizar los derechos y libertades protegidos en la Convención Americana, asegurándose de no aplicar normas jurídicas internas violatorias de dicho tratado, así como de aplicar correctamente este tratado y los estándares jurisprudenciales desarrollados por la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana.

A. Derechos de las personas con VIH

Disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad en la asistencia sanitaria a personas con VIH en el marco del derecho a la vida y a la integridad personal

La Corte ha establecido que el derecho a la integridad personal se halla directa e inmediatamente vinculado con la atención a la salud humana, y que la falta de atención médica adecuada puede conllevar la vulneración del artículo 5.1 de la Convención. En este sentido, la Corte ha sostenido que la protección del derecho a la integridad personal supone la regulación de los servicios de salud en el ámbito interno, así como la implementación de una serie de mecanismos tendientes a tutelar la efectividad de dicha

regulación⁵⁴.

La Corte observó que las personas que viven con VIH requieren un enfoque integral que comprende una secuencia continua de prevención, tratamiento, atención y apoyo. En ese sentido un acceso limitado a fármacos antirretrovíricos y otros medicamentos no cumple con las obligaciones de prevención, tratamiento, atención y apoyo derivadas del derecho al más alto nivel posible de salud. Estos aspectos sobre la calidad de la salud se relacionan con la obligación estatal de “crea[r] entornos seguros, especialmente a las niñas, ampliando servicios de buena calidad que ofrezcan información, educación sobre salud y asesoramiento de forma apropiada para los jóvenes, reforzando los programas de salud sexual y salud reproductiva y haciendo participar, en la medida de lo posible, a las familias y los jóvenes en la planificación, ejecución y evaluación de programas de atención y prevención del VIH y el SIDA”⁵⁵.

Obligaciones estatales inherentes al derecho a la educación en relación con personas con VIH/SIDA

Existen tres obligaciones inherentes al derecho a la educación en relación a las personas que conviven con VIH/SIDA: i) el derecho a disponer de información oportuna y libre de prejuicios sobre el VIH/SIDA; ii) la prohibición de impedir el acceso a los centros educativos a las personas con VIH/SIDA, y iii) el derecho a que la educación promueva su inclusión y no discriminación dentro del entorno social⁵⁶.

VIH como motivo por el cual está prohibida la discriminación en la Convención Americana y necesidad de un juicio estricto de proporcionalidad

En el marco del corpus iuris en la materia, la Corte consideró que el VIH es un motivo por el cual está prohibida la discriminación en el marco del término “otra condición social” establecido en el artículo 1.1 de la Convención Americana. En esta protección contra la discriminación bajo “otra condición social” se encuentra asimismo la condición de persona con VIH como aspecto potencialmente generador de discapacidad en aquellos casos donde, además de las afectaciones orgánicas emanadas del VIH, existan barreras económicas, sociales o de otra índole derivadas del VIH que afecten su desarrollo y participación en la sociedad⁵⁷.

La Corte resaltó que el efecto jurídico directo de que una condición o característica de una persona se enmarque dentro de las categorías del artículo 1.1 de la Convención es que el escrutinio judicial debe ser más estricto al valorar diferencias de trato basadas en dichas categorías. La capacidad de diferenciación de las autoridades con base en esos criterios sospechosos se encuentra limitada, y solo en casos en donde las autoridades demuestren que se está en presencia de necesidades imperiosas, y que recurrir a esa diferenciación es el único método para alcanzar esa necesidad imperiosa, podría eventualmente admitirse el uso de esa categoría⁵⁸.

⁵⁴ Cfr. Caso Gonzales Lluy y otros Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 01 de septiembre de 2015. Serie C No. 298, párr. 171

⁵⁵ Cfr. Caso Gonzales Lluy y otros Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 01 de septiembre de 2015. Serie C No. 298, párr. 197.

⁵⁶ Cfr. Caso Gonzales Lluy y otros Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 01 de septiembre de 2015. Serie C No. 298, párr.241.

Si se estipula una diferencia de trato en razón de la condición médica o enfermedad, dicha diferencia de trato debe hacerse en base a criterios médicos y la condición real de salud tomando en cuenta cada caso concreto, evaluando los daños o riesgos reales y probados, y no especulativos o imaginarios. Por tanto, no pueden ser admisibles las especulaciones, presunciones, estereotipos o consideraciones generalizadas sobre las personas con VIH/SIDA o cualquier otro tipo de enfermedad, aun si estos prejuicios se escudan en razones aparentemente legítimas como la protección del derecho a la vida o la salud pública⁵⁹.

El examen sobre si una niña o niño con VIH, por su condición hematológica, debe ser o no retirado de un plantel educativo, debe hacerse de manera estricta y rigurosa a fin de que dicha diferenciación no se considere una discriminación. Es responsabilidad del Estado determinar que efectivamente exista una causa razonable y objetiva para haber hecho la distinción. En ese orden de ideas, para establecer si una diferencia de trato se fundamentó en una categoría sospechosa y determinar si constituyó discriminación, es necesario analizar los argumentos expuestos por las autoridades nacionales, sus conductas, el lenguaje utilizado y el contexto en que se produjo la decisión⁶⁰.

La Corte resaltó que la protección de intereses imperiosos o importantes como la integridad personal de personas por supuestos riesgos por la situación de salud de otras personas, se debe hacer a partir de la evaluación específica y concreta de dicha situación de salud y los riesgos reales y probados, y no especulativos o imaginarios que podrían generar. No pueden ser admisibles las especulaciones, presunciones o estereotipos sobre los riesgos de ciertas enfermedades, particularmente cuando reproducen el estigma en torno a las mismas⁶¹.

El Tribunal concluyó que a pesar de ser, en abstracto, el “interés colectivo” y la “integridad y vida” de las niñas y niños un fin legítimo, la sola referencia al mismo sin probar, en concreto, los riesgos o daños que podrían conllevar la situación de salud de una niña que comparte el colegio con otros niños, no puede justificar la restricción del derecho a la educación de una niña portadora de VIH, así como a poder ejercer todos los derechos humanos sin discriminación alguna por la condición médica. El interés superior del niño no puede ser utilizado para amparar la discriminación en contra de una niña por su situación de salud⁶².

Interseccionalidad en la discriminación de una niña con VIH y en situación de pobreza

La Corte expuso que ciertos grupos de mujeres padecen discriminación a lo largo de su vida con base en más de un factor combinado con su sexo, lo que aumenta su riesgo de sufrir actos de violencia y otras violaciones de sus derechos humanos. En el caso de las mujeres con VIH/SIDA la perspectiva de género exige entender la convivencia con la enfermedad en el marco de los roles y las expectativas que afectan comportamientos⁶³.

La Corte notó que en el caso particular de una niña portadora de VIH confluyeron en forma interseccional múltiples factores de vulnerabilidad y riesgo de discriminación asociados a su condición de niña, mujer,

persona en situación de pobreza y persona con VIH. La discriminación que vivió no sólo fue ocasionada por múltiples factores, sino que derivó en una forma específica de discriminación que resultó de la intersección de dichos factores, es decir, si alguno de dichos factores no hubiese existido, la discriminación habría tenido una naturaleza diferente. En efecto, la pobreza impactó en el acceso inicial a una atención en salud que no fue de calidad y que, por el contrario, generó el contagio con VIH. La situación de pobreza impactó también en las dificultades para encontrar un mejor acceso al sistema educativo y tener una vivienda digna. Posteriormente, siendo una niña con VIH, los obstáculos que sufrió en el acceso a la educación tuvieron un impacto negativo para su desarrollo integral, que es también un impacto diferenciado teniendo en cuenta el rol de la educación para superar los estereotipos de género. Como niña con VIH necesitaba medidas positivas por parte del Estado para impulsar su proyecto vida. En suma, el caso ilustra que la estigmatización relacionada con el VIH no afecta en forma homogénea a todas las personas y que resultan más graves los impactos en los grupos que de por sí son marginados.⁶⁴

B. Género y violencia contra la mujer

Debida diligencia en la investigación de la desaparición de una mujer en el contexto de violencia contra la mujer

La Corte recordó que en repetidas oportunidades ha señalado que ante el contexto de violencia contra las mujeres surge un deber de debida diligencia estricta frente a denuncias sobre su desaparición y respecto a su búsqueda durante las primeras horas y los primeros días. Esta obligación de medio, al ser más estricta, exige la realización exhaustiva de actividades de búsqueda. En particular, es imprescindible la actuación pronta e inmediata de las autoridades policiales, fiscales y judiciales ordenando medidas oportunas y necesarias dirigidas a la determinación del paradero de la víctima. Deben existir procedimientos adecuados para las denuncias y que estas conlleven una investigación efectiva desde las primeras horas. Las autoridades deben presumir que la persona desaparecida sigue con vida hasta que se ponga fin a la incertidumbre sobre la suerte que ha corrido⁶⁵.

⁵⁷ Cfr. Caso Gonzales Lluy y otros Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 01 de septiembre de 2015. Serie C No. 298, párr. 255.

⁵⁸ Cfr. Caso Gonzales Lluy y otros Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 01 de septiembre de 2015. Serie C No. 298, párr. 256.

⁵⁹ Cfr. Caso Gonzales Lluy y otros Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 01 de septiembre de 2015. Serie C No. 298, párr. 258.

⁶⁰ Cfr. Caso Gonzales Lluy y otros Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 01 de septiembre de 2015. Serie C No. 298, párr. 260.

⁶¹ Cfr. Caso Gonzales Lluy y otros Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 01 de septiembre de 2015. Serie C No. 298, párr. 264. ⁶² Cfr. Caso Gonzales Lluy y otros Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 01 de septiembre de 2015. Serie C No. 298, párr. 265.

Estereotipo de género en casos de violencia contra la mujer Igualmente, la Corte reiteró que el estereotipo de género se refiere a una pre-concepción de atributos, conductas o características poseídas o papeles que son o deberían ser ejecutados por hombres y mujeres respectivamente, y que es posible asociar la subordinación de la mujer a prácticas basadas en estereotipos de género socialmente dominantes y socialmente persistentes. En este sentido, su creación y uso se convierte en una de las causas y consecuencias de la violencia de género en contra de la mujer, condiciones que se agravan cuando se reflejan, implícita o explícitamente, en políticas y prácticas, particularmente en el razonamiento y el lenguaje de las autoridades estatales⁶⁶.

La Corte declaró que reconoce, visibiliza y rechaza el estereotipo de género por el cual en los casos de violencia contra la mujer las víctimas son asimiladas al perfil de una pandillera y/o una prostituta y/o una “cualquiera”, y no se consideran lo suficientemente importantes como para ser investigados, haciendo además a la mujer responsable o merecedora de haber sido atacada; al igual que toda práctica estatal mediante la cual se justifica la violencia contra la mujer y se le culpabiliza de esta, toda vez que valoraciones de esta naturaleza muestran un criterio discrecional y discriminatorio con base en el origen, condición y/o comportamiento de la víctima por el solo hecho de ser mujer. Consecuentemente, la Corte consideró que estos estereotipos de género son incompatibles con el derecho internacional de los derechos humanos y se deben tomar medidas para erradicarlos donde se presenten⁶⁷.

62 Cfr. Caso Gonzales Lluy y otros Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 01 de septiembre de 2015. Serie C No. 298, párr. 265

63 Cfr. Caso Gonzales Lluy y otros Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 01 de septiembre de 2015. Serie C No. 298, párr. 288.

64 Cfr. Caso Gonzales Lluy y otros Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 01 de septiembre de 2015. Serie C No. 298, párr. 290.

65 Cfr. Caso Velásquez Paiz y otros Vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de noviembre de 2015. Serie C No. 307, párr. 122.

66 Cfr. Caso Velásquez Paiz y otros Vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de noviembre de 2015. Serie C No. 307, párr. 180.

67 Cfr. Caso Velásquez Paiz y otros Vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de noviembre de 2015. Serie C No. 307, párr. 183.

68 Cfr. Caso Velásquez Paiz y otros Vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de noviembre de 2015. Serie C No. 307, párr. 146

69 Cfr. Caso Velásquez Paiz y otros Vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de noviembre de 2015. Serie C No. 307, párr.147 70 Cfr. Caso Velásquez Paiz y otros Vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de noviembre de 2015. Serie C No. 307, párr.148

70 Cfr. Caso Velásquez Paiz y otros Vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de noviembre de 2015. Serie C No. 307, párr.148

71 Cfr. Caso Pueblos Kaliña y Lokono Vs. Surinam. Fondo Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2015. Serie C No. 309, párr. 107.

72 Cfr. Caso Comunidad Garífuna Punta Piedra y sus Miembros Vs. Honduras. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 08

de octubre de 2015. Serie C No. 304, párr. 91.

73 Cfr. Caso Comunidad Garífuna Punta Piedra y sus Miembros Vs. Honduras. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 08 de octubre de 2015. Serie C No. 304, párr. 169.

74 Cfr. Caso Pueblos Kaliña y Lokono Vs. Surinam. Fondo Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2015. Serie C No. 309, párr. 138.

Enfoque de género en la investigación penal

La Corte ha señalado que el deber de investigar tiene alcances adicionales cuando se trata de una mujer que sufre una muerte, maltrato o afectación a su libertad personal en el marco de un contexto general de violencia contra las mujeres. A menudo es difícil probar en la práctica que un homicidio o acto de agresión violento contra una mujer ha sido perpetrado por razón de género. Dicha dificultad a veces deriva de la ausencia de una investigación profunda y efectiva por parte de las autoridades sobre el incidente violento y sus causas. Es por ello que las autoridades estatales tienen la obligación de investigar ex officio las posibles connotaciones discriminatorias por razón de género en un acto de violencia perpetrado contra una mujer, especialmente cuando existen indicios concretos de violencia sexual de algún tipo o evidencias de ensañamiento contra el cuerpo de la mujer (por ejemplo, mutilaciones), o bien cuando dicho acto se enmarca dentro de un contexto de violencia contra la mujer que se da en un país o región determinada. Asimismo, la investigación penal debe incluir una perspectiva de género y realizarse por funcionarios capacitados en casos similares y en atención a víctimas de discriminación y violencia por razón de género⁶⁸.

Asimismo, la Corte ha establecido que en casos de sospecha de homicidio por razón de género, la obligación estatal de investigar con la debida diligencia incluye el deber de ordenar de oficio los exámenes y pericias correspondientes tendientes a verificar si el homicidio tuvo un móvil sexual o si se produjo algún tipo de violencia sexual. En este sentido, la investigación sobre un supuesto homicidio por razón de género no debe limitarse a la muerte de la víctima, sino que debe abarcar otras afectaciones específicas contra la integridad personal, tales como torturas y actos de violencia sexual. En una investigación penal por violencia sexual es necesario que se documenten y coordinen los actos investigativos y se maneje diligentemente la prueba, tomando muestras suficientes, realizando estudios para determinar la posible autoría del hecho, asegurando otras pruebas como la ropa de la víctima, la investigación inmediata del lugar de los hechos y garantizando la correcta cadena de custodia⁶⁹.

Las primeras fases de la investigación pueden ser especialmente cruciales en casos de homicidio contra la mujer por razón de género, ya que las fallas que se puedan producir en diligencias tales como las autopsias y en la recolección y conservación de evidencias físicas pueden llegar a impedir u obstaculizar la prueba de aspectos relevantes, como por ejemplo, la violencia sexual. En cuanto a la realización de autopsias en un contexto de homicidio por razón de género, la Corte ha especificado que se debe examinar cuidadosamente las áreas genital y para-genital en búsqueda de señales de abuso sexual, así como preservar líquido oral, vaginal y rectal, y vello externo y púbico de la víctima²⁴⁰. Adicionalmente, la Corte ha señalado que los Estados tienen la obligación de adoptar normas o implementar las medidas necesarias, conforme al artículo 2 de la Convención Americana y al artículo 7.c de la Convención de Belém do Pará, que permitan a las autoridades ofrecer una investigación con debida diligencia en casos de presunta violencia contra la mujer⁷⁰.

C. Derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales

Derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica colectiva de los pueblos indígenas y tribales

El Tribunal reiteró que el derecho a que el Estado reconozca la personalidad jurídica es una de las medidas especiales que se debe proporcionar a los grupos indígenas y tribales a fin de garantizar que éstos puedan gozar de sus territorios según sus tradiciones. Ésta es la consecuencia natural del reconocimiento del derecho que tienen los miembros de los grupos indígenas y tribales a gozar de ciertos derechos de forma comunitaria. Así, estimó que dicho reconocimiento podía lograrse mediante la adopción de medidas legislativas o de otra índole que reconocieran y tomaran en cuenta el modo particular en que un pueblo tribal se percibe como colectivamente capaz de ejercer y gozar del derecho a la propiedad. Por ello, el Estado debía establecer las condiciones judiciales y administrativas necesarias para garantizar la posibilidad de reconocimiento de su personalidad jurídica, a través de la realización de consultas, con pleno respeto a sus costumbres y tradiciones, y con el objeto de asegurarle el uso y goce de su territorio de conformidad con su sistema de propiedad comunal, así como del derecho de acceso a la justicia e igualdad ante la ley⁷¹.

Protección a Comunidades Tribales y a Pueblos Indígenas independientemente de su calificación como tales o reconocimiento por parte del Estado

La Corte reiteró que la protección ofrecida respecto del derecho a la propiedad colectiva por el artículo 21 de la Convención y el Convenio No. 169 de la OIT, es la misma independientemente de la calificación de los titulares de dicho derecho como un Pueblo o una Comunidad Indígena o tribal, por lo que el desconocimiento del Estado de la Comunidad como un pueblo originario no tiene incidencia alguna en los derechos de los cuales esta y sus miembros son titulares, ni en las obligaciones estatales correspondientes⁷².

Contenido del derecho a la propiedad comunitaria de las tierras indígenas

La Corte ha establecido que la falta de una delimitación y demarcación efectiva por el Estado de los límites del territorio sobre los cuales existe un derecho de propiedad colectiva de un pueblo indígena puede crear un clima de incertidumbre permanente entre los miembros de los pueblos referidos en cuanto no saben con certeza hasta dónde se extiende geográficamente su derecho de propiedad comunal y, consecuentemente, desconocen hasta dónde pueden usar y gozar libremente de los respectivos bienes⁷³.

Asimismo, la Corte reiteró que los derechos territoriales de los pueblos indígenas abarcan un concepto más amplio y diferente que está relacionado con el derecho colectivo a la supervivencia como pueblo organizado, con el control de su hábitat como una condición necesaria para la reproducción de su cultura, para su propio desarrollo y para llevar a cabo sus planes de vida. La propiedad sobre la tierra garantiza que los miembros de las comunidades indígenas conserven su patrimonio cultural⁷⁴.

Sin embargo, el Tribunal precisó que para efectos de la delimitación, demarcación y titulación del territorio tradicional, el derecho a la propiedad de los pueblos indígenas y tribales contempla garantías plenas sobre los territorios que tradicionalmente han poseído, ocupado, y utilizado para ejercer su propia forma de vida, subsistencia, tradiciones, cultura y desarrollo como pueblos. Sin perjuicio de lo anterior, existirían otras áreas tradicionales complementarias o adicionales a las que hayan tenido acceso para sus actividades tradicionales o de subsistencia (que en su caso pueden compartir otros fines), respecto de las que se debe garantizar, al menos, su acceso y uso en la medida de lo que corresponda⁷⁵.

Derecho a solicitar la reivindicación del territorio ante la existencia de títulos individuales a favor de terceros no indígenas ni tribales El Tribunal consideró necesario reiterar que la base espiritual y material de la identidad de los pueblos indígenas se sustenta principalmente en su relación única con sus tierras tradicionales, por lo que mientras esa relación exista, el derecho a solicitar la reivindicación de dichas tierras permanecerá vigente. Si esta relación hubiera dejado de existir, también se extinguiría ese derecho⁷⁶.

Para determinar la existencia de la relación de los pueblos indígenas con sus tierras tradicionales, la Corte ha establecido que: i) ésta puede expresarse de distintas maneras según el pueblo indígena del que se trate y las circunstancias concretas en que se encuentre, y ii) la relación con las tierras debe ser posible. Algunas formas de expresión de esta relación podrían incluir el uso o presencia tradicional, a través de lazos espirituales o ceremoniales; asentamientos o cultivos esporádicos; caza, pesca o recolección estacional o nómada; uso de recursos naturales ligados a sus costumbres, y cualquier otro elemento característico de su cultura. El segundo elemento implica que los miembros de los pueblos indígenas no se vean impedidos, por causas ajenas a su voluntad, a realizar aquellas actividades que revelan la persistencia de la relación con sus tierras tradicionales⁷⁷.

⁷⁵ Cfr. Caso Pueblos Kaliña y Lokono Vs. Surinam. Fondo Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2015. Serie C No. 309, párr. 139.

⁷⁶ Cfr. Caso Pueblos Kaliña y Lokono Vs. Surinam. Fondo Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2015. Serie C No. 309, párr. 150.

⁷⁷ Cfr. Caso Pueblos Kaliña y Lokono Vs. Surinam. Fondo Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2015. Serie C No. 309 párr. 151.

⁷⁸ Cfr. Caso Pueblos Kaliña y Lokono Vs. Surinam. Fondo Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2015. Serie C No. 309, párr. 155.

⁷⁹ Cfr. Caso Pueblos Kaliña y Lokono Vs. Surinam. Fondo Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2015. Serie C No. 309, párr. 156.

⁸⁰ Cfr. Caso Pueblos Kaliña y Lokono Vs. Surinam. Fondo Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2015. Serie C No. 309, párr. 157.

De igual manera, la Corte reiteró su jurisprudencia en el sentido que tanto la propiedad privada de los particulares como la propiedad colectiva de los miembros de las comunidades indígenas tienen la protección convencional que les otorga el artículo 21 de la Convención Americana. Sobre el particular, la Corte ha señalado que cuando el derecho a la propiedad comunal indígena y la propiedad privada particular entran en contradicciones reales o aparentes, habrá de valorarse caso por caso la legalidad, necesidad, proporcionalidad y el logro de un objetivo legítimo en una sociedad democrática (utilidad pública e interés social), para restringir el derecho de propiedad privada, por un lado, o el derecho a las tierras tradicionales, por el otro, sin que la limitación a este último, implique la denegación de su subsistencia como pueblo⁷⁸.

En este sentido, a la Corte no le corresponde decidir si el derecho a la propiedad colectiva de los Pueblos Indígenas debe primar sobre el derecho a la propiedad privada, por cuanto no es un tribunal de derecho interno que dirime las controversias entre particulares. Esa tarea corresponde exclusivamente al Estado, sin discriminación alguna y tomando en cuenta los criterios y circunstancias anteriormente señaladas, entre ellas, la relación especial que los pueblos indígenas tienen con sus tierras⁷⁹.

Asimismo, el Tribunal reiteró su consideración que a pesar de que ciertas tierras reclamadas estén en manos privadas, esta situación no constituye per se un motivo suficiente para denegar prima facie las solicitudes indígenas. La Corte considera que ello situaría a los pueblos indígenas en una situación vulnerable donde los derechos a la propiedad individual pueden triunfar sobre los derechos a la propiedad comunal⁸⁰.

Compatibilidad de los derechos de los pueblos indígenas con la protección del medio ambiente Por primera vez, la Corte analizó con mayor profundidad la compatibilidad entre los derechos de los pueblos indígenas y la protección del medio ambiente como parte del interés general. En este sentido, el Tribunal consideró relevante hacer referencia a la necesidad de compatibilizar la protección de las áreas protegidas con el adecuado uso y goce de los territorios tradicionales de los pueblos indígenas. Al respecto, la Corte estimó que un área protegida, consistía no solamente en la dimensión biológica, sino también en la sociocultural y que, por tanto, incorporaba un enfoque interdisciplinario y participativo. En este sentido, los pueblos indígenas, por lo general, pueden desempeñar un rol relevante en la conservación de la naturaleza, dado que ciertos usos tradicionales conllevan prácticas de sustentabilidad y se consideran fundamentales para la eficacia de las estrategias de conservación. Por ello, el respeto de los derechos de los pueblos indígenas, puede redundar positivamente en la conservación del medioambiente.⁸¹

El Tribunal tomó en cuenta instrumentos aplicables al Estado de Surinam en la materia, y concluyó que en principio, existe una compatibilidad entre las áreas naturales protegidas y el derecho de los pueblos indígenas y tribales en la protección de los recursos naturales sobre sus territorios, destacando que los pueblos indígenas y tribales, por su interrelación con la naturaleza y formas de vida, pueden contribuir de manera relevante en dicha conservación. En este sentido, los criterios de participación efectiva, acceso y uso de sus territorios tradicionales y de recibir beneficios de la conservación —todos ellos, siempre y

cuando sean compatibles con la protección y utilización sostenible—resultan elementos fundamentales para alcanzar dicha compatibilidad, la cual debe ser evaluada por el Estado. En consecuencia, es necesario que el Estado cuente con mecanismos adecuados para la implementación de tales criterios como parte de la garantía de los pueblos indígenas y tribales a su vida digna e identidad cultural, en relación con la protección de los recursos naturales que se encuentren en sus territorios tradicionales⁸².

Control y administración de las reservas naturales

La Corte determinó por primera vez que, a la luz de los estándares antes mencionados, era “compatible el control, acceso y participación en áreas del territorio de una reserva por los pueblos indígenas y tribales, pero también resultaba razonable que el Estado pudiera tener control, acceso y manejo de áreas de interés general, estratégico y de seguridad que le permita ejercer su soberanía, y/o proteger sus límites territoriales”⁸³.

Por tanto, estimó que en el caso de la existencia de una reserva natural, el Estado deb[e], a partir del surgimiento de sus compromisos nacionales e internacionales, procurar la compatibilidad entre la protección del medio ambiente y los derechos colectivos de los pueblos indígenas, a fin de garantizar a) el acceso y uso de sus territorios ancestrales, a través de sus formas tradicionales de vida en las reservas; b) brindar los medios para participar de manera efectiva con los objetivos de las mismas; principalmente, en el cuidado y conservación de las reservas; c) participar en los beneficios generados por la conservación⁸⁴.

Recursos adecuados y efectivos para proteger los derechos de los pueblos indígenas y tribales

La Corte indicó que conforme a la jurisprudencia del Tribunal, así como de otros estándares internacionales en la materia, los recursos internos, deben ser interpretados y aplicados con el fin de garantizar los derechos humanos de los pueblos indígenas, tomando en cuenta los siguientes criterios:

1. reconocimiento de la personalidad jurídica colectiva, en tanto pueblos indígenas y tribales, así como de la personalidad jurídica individual, como miembros integrantes de dichos pueblos;
2. otorgamiento de capacidad legal para interponer acciones administrativas, judiciales o de cualquier otra índole de manera colectiva, a través de sus representantes, o en forma individual, tomando en cuenta sus costumbres y características culturales;
3. garantía de acceso a la justicia de las víctimas -en tanto miembros de un pueblo indígena o tribal- sin discriminación y conforme a las reglas del debido proceso, por lo que el recurso disponible deberá ser:

a) accesible, sencillo y dentro de un plazo razonable. Ello implica, entre otras cosas, el establecimiento de medidas especiales para asegurar el acceso efectivo y eliminación de obstáculos de acceso a la justicia, a saber:

i) asegurar que los miembros de la comunidad puedan comprender y hacerse comprender en los procedimientos legales iniciados, facilitándoles intérpretes u otros medios eficaces para tal fin;

ii) proporcionar el acceso a los pueblos indígenas y tribales a asistencia técnica y legal en relación con su derecho a la propiedad colectiva, en el supuesto de que estos se encontrasen en una situación de vulnerabilidad que les impediría conseguirla, y

iii) facilitar el acceso físico a las instituciones administrativas y judiciales, o a los organismos encargados de garantizar el derecho a la propiedad colectiva de los pueblos indígenas y tribales, así como facilitar la participación de los pueblos en el desarrollo de los procesos judiciales, administrativos o de cualquier otra índole, sin que ello les implique hacer esfuerzos desmedidos o exagerados, ya sea debido a las distancias o a las vías de acceso a dichas instituciones, o a los altos costos en virtud de los procedimientos.

b) adecuado y efectivo para proteger, garantizar y promover los derechos sobre sus territorios indígenas, a través de los cuales se puedan llevar a cabo los procesos de reconocimiento, delimitación, demarcación, titulación y, en su caso, de garantía del uso y goce de sus territorios tradicionales;

4. otorgamiento de una protección efectiva que tome en cuenta las particularidades propias que los diferencian de la población en general y que conforman su identidad cultural, sus características económicas y sociales, su posible situación de vulnerabilidad, su derecho consuetudinario, valores, usos y costumbres, así como su especial relación con la tierra, y 5. respeto de los mecanismos internos de decisión de controversias en materia indígena, los cuales se encuentren en armonía con los derechos humanos”⁸⁵.

⁸² Cfr. Caso Pueblos Kaliña y Lokono Vs. Surinam. Fondo Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2015. Serie C No. 309, párr. 181.

⁸³ Cfr. Caso Pueblos Kaliña y Lokono Vs. Surinam. Fondo Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2015. Serie C No. 309, párr. 191.

⁸⁴ Cfr. Caso Pueblos Kaliña y Lokono Vs. Surinam. Fondo Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2015. Serie C No. 309, párr. 192.

⁸⁵ Cfr. Caso Pueblos Kaliña y Lokono Vs. Surinam. Fondo Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2015. Serie C No. 309, párr. 251.

⁸⁶ Cfr. Caso Cruz Sánchez y otros Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 17 de abril de 2015. Serie C No. 292, párr. 261.

D. Uso de la fuerza y aplicabilidad del derecho internacional humanitario en contextos de conflictos armados

Legitimidad del uso de la fuerza por agentes estatales

La Corte reiteró su jurisprudencia en el sentido que el artículo 4.1 de la Convención Americana dispone que nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. Es decir, no cualquier privación de la vida será reputada como contraria a la Convención, sino solo aquella que se hubiera producido de manera arbitraria, por ejemplo por ser producto de la utilización de la fuerza de forma ilegítima, excesiva o desproporcionada⁸⁶.

La Corte ha reconocido que los Estados tienen la obligación de garantizar la seguridad y mantener el orden público dentro de su territorio y, por tanto, tienen el derecho de emplear legítimamente la fuerza para su restablecimiento de ser necesario. Si bien los agentes estatales pueden recurrir al uso de la fuerza y en algunas circunstancias, se podría requerir incluso el uso de la fuerza letal, el poder del Estado no es ilimitado para alcanzar sus fines independientemente de la gravedad de ciertas acciones y de la culpabilidad de sus autores⁸⁷.

Al respecto, la Corte ha sostenido que el uso excepcional de la fuerza letal deberá estar formulado por ley, y ser interpretado restrictivamente de manera que sea minimizado en toda circunstancia, no siendo más que el “absolutamente necesario” en relación con la fuerza o amenaza que se pretende repeler⁸⁸.

La Convención Americana no establece un catálogo de casos y/o circunstancias en que una muerte producto del uso de la fuerza pueda considerarse justificada por ser absolutamente necesaria en las circunstancias del caso concreto, por lo que la Corte ha recurrido a los diversos instrumentos internacionales en la materia y, en particular, a los Principios Básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y al Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, para dotar de contenido a las obligaciones que dimanarían del artículo 4 de la Convención. En definitiva, las normas internacionales y la jurisprudencia de este Tribunal han establecido que “los agentes del Estado deben distinguir entre las personas que, por sus acciones, constituyen una amenaza inminente de muerte o lesión grave y aquellas personas que no presentan esa amenaza, y usar la fuerza sólo contra las primeras”⁸⁹.

Tomando en cuenta lo anterior, la Corte ha establecido que la observancia de las medidas de actuación en caso que resulte imperioso el uso de la fuerza impone satisfacer los principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad, en los términos siguientes:

Legalidad: el uso de la fuerza debe estar dirigido a lograr un objetivo legítimo, debiendo existir un marco regulatorio que contemple la forma de actuación en dicha situación.

Absoluta necesidad: el uso de la fuerza debe limitarse a la inexistencia o falta de disponibilidad de otros medios para tutelar la vida e integridad de la persona o situación que pretende proteger, de conformidad con las circunstancias del caso.

Proporcionalidad: los medios y el método empleados deben ser acorde con la resistencia ofrecida y el peligro existente. Así, los agentes deben aplicar un criterio de uso diferenciado y progresivo de la fuerza, determinando el grado de cooperación, resistencia o agresión de parte del sujeto al cual se pretende intervenir y con ello, emplear tácticas de negociación, control o uso de fuerza, según corresponda⁹⁰.

Aplicabilidad del derecho internacional humanitario para el análisis de las obligaciones estatales en el uso de fuerza letal en una operación militar

La Corte destacó tres particularidades que era necesario tener en debida cuenta para definir los criterios aplicables para realizar el análisis de las obligaciones del Estado respecto al uso de la fuerza letal en la operación Chavín de Huántar a la luz del artículo 4 de la Convención Americana: primero, la existencia de un conflicto armado de carácter no internacional; en segundo término, el contexto en el cual se dio el uso de la fuerza contra los miembros del MRTA, esto es, en el marco de una operación de rescate de rehenes, y tercero que, a diferencia de otros casos, las presuntas víctimas en este caso no eran civiles sino integrantes del MRTA, quienes participaron en forma activa en las hostilidades⁹¹.

En este sentido el Tribunal consideró que dado que la toma de rehenes se produjo con ocasión y en desarrollo de un conflicto armado interno, resultaba útil y apropiado, habida consideración de su especificidad en la materia, tener en cuenta el artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra y el derecho internacional humanitario consuetudinario⁹².

Sin perjuicio de lo anterior, señaló que resultaba incuestionable que las disposiciones de la Convención Americana relativas al derecho a la vida mantienen su vigencia y aplicabilidad en situaciones de conflicto armado pues, este derecho pertenece al núcleo de derechos convencionales no susceptibles de suspensión en ninguna circunstancia, ni aún en aquellas consideradas como las más apremiantes para la independencia o seguridad de un Estado parte. La Corte ya ha afirmado que este hecho -la existencia de un conflicto armado interno al momento que sucedieron los hechos del presente caso-, en vez de exonerar al Estado de sus obligaciones de respetar y garantizar los derechos de las personas, lo obligaba a actuar en manera concordante con dichas obligaciones⁹³.

En consecuencia y debido al contexto particular del caso, la Corte notó que el derecho internacional humanitario no desplaza la aplicabilidad del artículo 4 de la Convención, sino que nutre la interpretación de la cláusula convencional que prohíbe la privación arbitraria de la vida en razón de que los hechos

sucedieron en el marco de un conflicto armado y con ocasión del mismo. En igual sentido, la Corte Internacional de Justicia ha considerado que, “[e]n principio, el derecho a no ser privado de la vida arbitrariamente se aplica también en tiempo de hostilidades. Ahora bien, para determinar si la privación de la vida es arbitraria hay que referirse a la *lex specialis* aplicable, a saber, el derecho aplicable en caso de conflicto armado, que tiene por objeto regir las situaciones de hostilidades [...]”. De la misma manera, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha sostenido que “el artículo 2 debe interpretarse, en la medida de lo posible a la luz de los principios generales del derecho internacional, incluidas las normas del derecho internacional humanitario que desempeñan un papel indispensable y universalmente aceptado para mitigar el salvajismo e inhumanidad del conflicto armado”⁹⁴.

Por lo tanto, dado que la Convención Americana no define en forma expresa el alcance que debe otorgarle la Corte al concepto de arbitrariedad que cualifica una privación de la vida como contraria a dicho tratado en situaciones de conflicto armado, es pertinente recurrir al *corpus iuris* de derecho internacional humanitario aplicable a fin de determinar el alcance de las obligaciones estatales en lo que concierne al respeto y garantía del derecho a la vida en esas situaciones. El análisis de la posible violación del artículo 4 de la Convención Americana deberá, por ende, considerar entre otros el principio de distinción, el principio de proporcionalidad y el principio de precaución⁹⁵.

En caso que las víctimas sean civiles y participen en forma activa en las hostilidades, podrían potencialmente ser beneficiarias de las salvaguardas contenidas en el artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra, siempre y cuando hubieran dejado de participar en las hostilidades y pudieran identificarse como *hors de combat*. La Corte notó que, según el derecho internacional humanitario consuetudinario, esta situación puede producirse en tres circunstancias: “(a) que está en poder de una parte adversa; (b) que no puede defenderse porque está inconsciente, ha naufragado o está herida o enferma; o (c) que exprese claramente su intención de rendirse; siempre que se abstenga de todo acto hostil y no trate de evadirse”. La Corte considera que estos criterios para determinar si una persona se encontraba *hors de combat* y era, por lo tanto, acreedora de la protección dispuesta en el artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra, resultaban aplicables al momento de los hechos⁹⁶.

Así, y según lo establece el artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra, el Estado debía brindar a las personas que no participaren directamente en las hostilidades o que hubieren quedado fuera de combate por cualquier razón, un trato humano y sin distinción alguna de índole desfavorable. En particular, el derecho internacional humanitario prohíbe en cualquier tiempo y lugar los atentados a la vida y a la integridad personal de las personas mencionadas anteriormente.

⁹⁷ Cfr. Caso Cruz Sánchez y otros Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 17 de abril de 2015. Serie C No. 292, párr. 262.

⁹⁸ Cfr. Caso Cruz Sánchez y otros Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 17 de abril de 2015. Serie C No. 292, párr. 263.

⁹⁹ Cfr. Caso Cruz Sánchez y otros Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 17 de abril de 2015. Serie C No. 292,

párr. 264.

⁹⁰ Cfr. Caso Cruz Sánchez y otros Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 17 de abril de 2015. Serie C No. 292, párr. 265.

⁹¹ Cfr. Caso Cruz Sánchez y otros Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 17 de abril de 2015. Serie C No. 292, párr. 266.

E. Procesos de extradición

Obligación de garantizar los derechos a la vida, integridad personal y el principio de no discriminación en proceso de extradición

La Corte se pronunció por primera vez sobre las obligaciones de los Estados Parte de la Convención Americana en el marco de procesos de extradición.

Al respecto, la Corte recordó que cuando una persona alegue ante un Estado un riesgo en caso de devolución, sea por vía de deportación o extradición, las autoridades competentes de ese Estado deberán, al menos, entrevistar a la persona y realizar una evaluación previa o preliminar, a efectos de determinar si existe o no ese riesgo en caso de expulsión. Esto implica respetar unas garantías judiciales mínimas, como parte de la debida oportunidad de exponer las razones que lo asistan en contra de su expulsión y, si se constata ese riesgo, no debería ser devuelto al país donde exista el riesgo⁹⁷.

La Corte estableció que, conforme a la obligación de garantizar el derecho a la vida, los Estados que han abolido la pena de muerte no pueden exponer a una persona bajo su jurisdicción al riesgo real y previsible de su aplicación, por lo cual no pueden expulsar, por deportación o extradición, a las personas bajo su jurisdicción si se puede prever razonablemente que pueden ser condenadas a muerte, sin exigir garantías de que dicha pena no les será aplicada. Asimismo, los Estados Parte de la Convención que no han abolido la pena de muerte no pueden exponer, mediante deportación o extradición, a ninguna persona bajo su jurisdicción que se encuentre bajo el riesgo real y previsible de ser condenado a pena de muerte, salvo por los delitos más graves y sobre los cuales se aplique actualmente la pena de muerte en el Estado Parte requerido. En consecuencia, los Estados que no han abolido la pena de muerte, no podrán expulsar a ninguna persona bajo su jurisdicción, por deportación o extradición, que pueda enfrentar el riesgo real y previsible de aplicación de pena de muerte por delitos que no están penados con igual sanción en su jurisdicción, sin exigir las garantías necesarias y suficientes de que dicha pena no será aplicada⁹⁸.

Adicionalmente, la obligación de garantizar el derecho a la integridad personal, conjuntamente con el principio de no devolución consagrado en el artículo 13 (párrafo 4) de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura impone a los Estados la obligación de no expulsar, por vía de extradición, a ninguna persona bajo su jurisdicción cuando existan razones fundadas para creer que enfrentaría un

riesgo real, previsible y personal de sufrir tratos contrarios a la prohibición de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes⁹⁹.

Por otra parte, la Corte determinó que, en casos donde la extradición o expulsión aún no se ha llevado a cabo, corresponde analizar toda la información disponible al momento del examen por parte del Tribunal. En este sentido explicó que la naturaleza de la responsabilidad internacional del Estado en este tipo de casos consiste en la exposición de una persona bajo su jurisdicción a un riesgo previsible de sufrir violaciones a los derechos protegidos por la Convención. En los casos en que dicha conducta no se hubiera materializado, vía la efectiva remoción de la persona de la jurisdicción del Estado requerido, el análisis del posible riesgo que enfrentaría dicha persona requiere evaluar y valorar toda la información disponible al momento del análisis por el Tribunal¹⁰⁰.

Asimismo, señaló que el examen de la responsabilidad del Estado en los casos donde no se ha llevado a cabo la extradición o expulsión (pero es inminente su adopción o ejecución) es condicional al otorgamiento e implementación de la eventual extradición. De acuerdo al artículo 62 de la Convención, este Tribunal tiene competencia para conocer de cualquier caso relativo a la interpretación y aplicación de las disposiciones de la Convención. Asimismo, el artículo 44 de la Convención establece el derecho a presentar “a la Comisión peticiones que contengan denuncias o quejas de violación de esta Convención por un Estado parte”. En seguimiento de lo anterior, normalmente no corresponde a esta Corte pronunciarse sobre la existencia de violaciones eventuales de la Convención. Sin embargo, en casos donde la presunta víctima alega que, de ser expulsado o en este caso extraditado, sería sometido a tratos contrarios a sus derechos a la vida o integridad personal, es necesario garantizar sus derechos y evitar que se produzcan daños graves e irreparables. Siendo que el fin último de la Convención es la protección internacional de los derechos humanos, se debe permitir el análisis de este tipo de casos con antelación a que se consuma la violación. Por tanto, se hace necesario que la Corte se pronuncie sobre la posibilidad de que estos daños ocurran si la persona es extraditada. En este sentido, al no haberse llevado a cabo aún la extradición (que constituiría el hecho internacionalmente ilícito en caso de existir un riesgo previsible a los derechos de la persona cuya extradición se solicita), la Corte debe examinar la responsabilidad del Estado de manera condicional, a efectos de determinar si existiría o no violación a los derechos a la vida e integridad personal de la presunta víctima en caso de ser extraditado¹⁰¹.

Por tanto, en los casos donde no se ha llevado a cabo la extradición o expulsión (pero es inminente su adopción o ejecución), el examen de este Tribunal consiste en determinar si, con base en la información disponible al momento del examen por la Corte Interamericana, que el Estado conoce o debía conocer, la extradición de la presunta víctima constituiría una violación de la Convención Americana, en caso de que fuera concedida e implementada¹⁰².

Respecto a la posibilidad de un riesgo a la presunta víctima en caso de ser extraditado, la Corte recordó que al examinar el principio de no devolución frente a posibles riesgos a los derechos a la vida o libertad

de una persona, el riesgo “debe ser real, es decir, ser una consecuencia previsible. En este sentido, el Estado debe realizar un examen individualizado a fin de verificar y evaluar las circunstancias aducidas por la persona que revelen que pueda sufrir un menoscabo en su vida o libertad en el país al cual se pretende devolverla, es decir, a su país de origen o que siendo retornada a un tercer país, esa persona corra el peligro de ser enviada luego al lugar donde sufre tal riesgo. Si su narrativa resulta creíble, convincente o coherente en orden a que puede haber una probable situación de riesgo para ella, debe regir el principio de no devolución”¹⁰³.

La Corte señaló que, en virtud del carácter absoluto de la prohibición de la tortura, la obligación específica de no extraditar cuando haya riesgo de tratos contrarios a la integridad personal establecida en el artículo 13 (párrafo 4) de la CIPST y la obligación de todos los Estados Parte de la Convención Americana de adoptar todas las medidas que fueran necesarias para prevenir la tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, los Estados Parte de la Convención deben evaluar efectivamente esa posibilidad en el marco de sus procesos de extradición, cuando dicho riesgo sea alegado por la persona sujeta a extradición¹⁰⁴.

Este Tribunal precisó que los Estados tienen la obligación de examinar toda la información disponible a efectos de determinar la posible situación de riesgo de la persona extraditable. Si una vez realizado el examen de la información presentada, el Estado determina que los alegatos carecen de una fundamentación adecuada o de las pruebas necesarias, entonces podrá descartarse la situación de riesgo alegada por la presunta víctima. Eso es un segundo paso que requiere que el Estado entre a evaluar los riesgos alegados por la presunta víctima para entonces, de ser el caso, descartarlos por ausencia de una fundamentación adecuada¹⁰⁵.

Adicionalmente, este Tribunal estableció que, para determinar si existe un riesgo de tortura u otras formas de trato cruel, inhumano o degradante, se deben examinar las condiciones relevantes en el Estado requirente, las circunstancias particulares de la presunta víctima y, como un factor adicional, las garantías diplomáticas, en caso que hubieran sido otorgadas¹⁰⁶.

(i) Respecto de la alegada situación de riesgo en el Estado requirente, la Corte aclaró que requiere examinar las condiciones del país de destino en las cuales se fundamenta el alegado riesgo y contrastar la información presentada con los estándares emanados de la Convención Americana¹⁰⁷. Sin embargo, advirtió que ello no significa un juzgamiento de las condiciones en el país de destino o implica un establecimiento de responsabilidad respecto del Estado requirente. Al establecer violaciones en virtud de este análisis en el marco de procesos de extradición, cualquier responsabilidad incurrida corresponde a una responsabilidad del Estado Parte en la Convención, cuya acción u omisión expuso o expondría a una persona bajo su jurisdicción a un riesgo contrario a la prohibición de tortura o trato cruel, inhumano o degradante¹⁰⁸.

Asimismo, estableció que al examinar una posible situación de riesgo para el extraditable en el país de destino, se puede hacer uso de fuentes nacionales, así como de informes de organizaciones internacionales

o no gubernamentales¹⁰⁹. Además, precisó se deben tener en cuenta las condiciones reales de dicho país y no solo formales, por lo cual la mera ratificación de tratados no es suficiente para garantizar el no ser sometido a tortura. Asimismo, la existencia de normas internas que garanticen el respeto de los derechos humanos o la prohibición de tortura y otras formas de tratos crueles, inhumanos o degradantes, no es suficiente por sí mismo para garantizar una protección adecuada contra tratos contrarios a la Convención¹¹⁰.

⁹² Cfr. Caso Cruz Sánchez y otros Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 17 de abril de 2015. Serie C No. 292, párr. 270.

⁹³ Cfr. Caso Cruz Sánchez y otros Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 17 de abril de 2015. Serie C No. 292, párr. 271.

⁹⁴ Cfr. Caso Cruz Sánchez y otros Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 17 de abril de 2015. Serie C No. 292, párr. 272.

⁹⁵ Cfr. Caso Cruz Sánchez y otros Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 17 de abril de 2015. Serie C No. 292, párr. 273.

⁹⁶ Cfr. Caso Cruz Sánchez y otros Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 17 de abril de 2015. Serie C No. 292, párr. 277.

⁹⁷ Cfr. Caso Wong Ho Wing Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de junio de 2015. Serie C No. 297, párr. 129.

⁹⁸ Cfr. Caso Wong Ho Wing Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de junio de 2015. Serie C No. 297, párr. 134.

⁹⁹ Cfr. Caso Wong Ho Wing Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de junio de 2015. Serie C No. 297, párr. 135.

¹⁰⁰ Cfr. Caso Wong Ho Wing Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de junio de 2015. Serie C No. 297, párrs. 140 y 141.

¹⁰¹ Cfr. Caso Wong Ho Wing Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de junio de 2015. Serie C No. 297, párr. 142.

¹⁰² Cfr. Caso Wong Ho Wing Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de junio de 2015. Serie C No. 297, párr. 143.

¹⁰³ Cfr. Caso Wong Ho Wing Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de junio de 2015. Serie C No. 297, párr. 155.

¹⁰⁴ Cfr. Caso Wong Ho Wing Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de junio de 2015. Serie C No. 297, párr. 163.

¹⁰⁵ Cfr. Caso Wong Ho Wing Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de junio de 2015. Serie C No. 297, párr. 164.

¹⁰⁶ Cfr. Caso Wong Ho Wing Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de junio de 2015. Serie C No. 297, párr. 167.

¹⁰⁷ Cfr. Caso Wong Ho Wing Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de junio de 2015. Serie C No. 297, párr. 169.

¹⁰⁸ Cfr. Caso Wong Ho Wing Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de junio de 2015. Serie C No. 297, párr. 169.

¹⁰⁹ Cfr. Caso Wong Ho Wing Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de junio de 2015. Serie C No. 297, párr. 171.

¹¹⁰ Cfr. Caso Wong Ho Wing Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de junio de 2015. Serie C No. 297, párr. 172.

¹¹¹ Cfr. Caso Wong Ho Wing Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de junio de 2015. Serie C No. 297, párr. 173.

¹¹² Cfr. Caso Wong Ho Wing Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de junio de 2015. Serie C No. 297, párr. 178.

¹¹³ Cfr. Caso Wong Ho Wing Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de junio de 2015. Serie C No. 297, párr. 178.

¹¹⁴ Cfr. Caso Wong Ho Wing Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de junio de 2015. Serie C No. 297, párrs. 178, 179 y 182.

No obstante, la Corte también precisó que en el análisis de una posible situación de riesgo en el país de destino, no basta la referencia a las condiciones generales de derechos humanos del respectivo Estado, sino que es necesario demostrar las circunstancias particulares del extraditable que, en virtud de dichas condiciones, lo expondrían a un riesgo real, previsible y personal de ser sometido a tratos contrarios a la prohibición de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes en caso de ser extraditado, tales como la pertenencia a un grupo perseguido, la experiencia previa de torturas o malos tratos en el Estado requirente, el tipo de delito por el cual es solicitado, entre otras, dependiendo de las circunstancias particulares del país de destino¹¹¹.

(ii) Respecto a las garantías diplomáticas otorgadas por el Estado requirente, la Corte consideró que estas constituyen una práctica común entre los Estados en el marco de procesos de extradición a las cuales generalmente se atribuye una presunción de buena fe. Estos compromisos diplomáticos consisten en promesas o seguridades otorgadas por el Estado requirente al Estado requerido de que la persona solicitada en extradición recibirá un trato o sanción acorde con las obligaciones internacionales de derechos humanos del Estado requerido¹¹². Al examinar casos relativos a la devolución, deportación, extradición o cualquier otra forma de expulsión de individuos de la jurisdicción de un Estado Parte, se debe otorgar un valor relativo a las garantías diplomáticas otorgadas por los Estados¹¹³, así como tener en cuenta que constituyen un factor relevante adicional a ser considerado por el Tribunal y que deben ser evaluadas con prudencia y atendiendo a todas las circunstancias particulares de cada caso concreto¹¹⁴.

La Corte consideró que al evaluar las garantías diplomáticas se debe examinar la calidad de dichas garantías y su confiabilidad, teniendo en cuenta distintos factores y elementos que se detallan en su sentencia¹¹⁵.

Plazo razonable en procesos de extradición

La Corte reiteró que en procesos que puedan desembocar en la expulsión o deportación de extranjeros, el Estado no puede dictar actos administrativos o adoptar decisiones judiciales sin respetar determinadas garantías mínimas, cuyo contenido es sustancialmente coincidente con las establecidas en el artículo 8 de la Convención. Si bien los procesos de extradición son mecanismos de cooperación internacional entre Estados en materia penal, la Corte reiteró que en los mismos deben observarse las obligaciones internacionales de los Estados en materia de derechos humanos, en la medida en que sus decisiones pueden afectar los derechos de las personas¹¹⁶.

La Corte reiteró la necesidad de analizar los cuatro elementos para determinar la razonabilidad del plazo: i) la complejidad del asunto; ii) la actividad procesal del interesado; iii) la conducta de las autoridades judiciales, y iv) la afectación generada en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso¹¹⁷.

La Corte Interamericana tomó en cuenta criterios como *inter alia* la complejidad de la prueba, la pluralidad

de sujetos procesales, la cantidad de víctimas, el tiempo transcurrido desde la violación, las características del recurso consagradas en la legislación interna, el contexto en el que ocurrió la violación y la cantidad de recursos interpuestos en un proceso, para determinar la complejidad del asunto. La Corte reconoció que un proceso de extradición entre Estados con un sistema jurídico e idioma diferente, que involucra comunicaciones y relaciones diplomáticas, así como la participación de múltiples y distintos órganos de ambos Estados puede resultar complejo¹¹⁸. Por otro lado, reiteró que la interposición de recursos constituye un factor objetivo, que no debe ser atribuido ni a la presunta víctima ni al Estado demandado, sino que debe ser tomado en cuenta como un elemento objetivo al determinar si la duración del procedimiento excedió el plazo razonable¹¹⁹. Asimismo, advirtió que no constituye una justificación razonable para la demora de un proceso de extradición el trámite de un proceso ante el sistema interamericano de derechos humanos ni la vigencia de medidas provisionales¹²⁰. Por último, advirtió que las autoridades estatales deben actuar con la debida diligencia y el deber de celeridad que exige la privación de libertad de una persona, que se encuentre detenida a la espera de una decisión en su proceso de extradición¹²¹.

Derecho a la libertad personal en procesos de extradición

La Corte resaltó que, independientemente de la razón de su detención, en la medida en que se trata de una privación de libertad ejecutada por un Estado Parte de la Convención, dicha privación de la libertad debe ajustarse estrictamente a lo que la Convención Americana y la legislación interna establezcan al efecto, siempre y cuando ésta última sea compatible con la Convención¹²².

La Corte estableció que serán arbitrarias las detenciones de personas requeridas en procesos de extradición, cuando las autoridades competentes ordenen la detención de la persona sin verificar si, de acuerdo con las circunstancias objetivas y ciertas del caso, ésta es necesaria para lograr la finalidad legítima de dicha medida, es decir, la posibilidad de que dicha persona impida la consecución de la extradición. Dicho análisis debe realizarse en cada caso particular y mediante una evaluación individualizada y motivada¹²³. Asimismo, respecto a la previsibilidad de una detención con fines de extradición, este Tribunal señaló que la inclusión de límites temporales para una detención es una salvaguardia contra la arbitrariedad de la privación de libertad y, en este caso, su omisión en la normativa interna puede permitir la duración excesiva de la detención¹²⁴.

La Corte consideró que el artículo 7.5 de la Convención Americana no establece una limitación al ejercicio de esa garantía con base en las causas o circunstancias por las que la persona es retenida o detenida, por lo cual dicha disposición también es aplicable a detenciones con fines de extradición¹²⁵. En casos relativos a detenciones preventivas en el marco de procesos penales, la Corte ha señalado que esta norma impone límites temporales a la duración de la prisión preventiva y, en consecuencia, a las facultades del Estado para asegurar los fines del proceso mediante esta medida cautelar. Cuando el plazo de la detención preventiva sobrepasa lo razonable, el Estado podrá limitar la libertad del imputado con otras medidas menos lesivas que aseguren su comparecencia al juicio, distintas de la privación de libertad. Este derecho del individuo

trae consigo, a su vez, una obligación judicial de tramitar con mayor diligencia y prontitud los procesos penales en los que el imputado se encuentre privado de libertad¹²⁶. Este Tribunal estableció que tales estándares son aplicables también respecto de las detenciones con fines de extradición¹²⁷.

Asimismo, la Corte estableció que si el proceso de extradición no es llevado a cabo en un plazo razonable la persona debe ser puesta en libertad, en la medida en que la detención no se considera convencional y sin perjuicio de que puedan adoptarse otras medidas menos lesivas que aseguren su comparecencia, distintas a la privación de libertad¹²⁸.

Por último, la Corte señaló que la existencia de medidas cautelares y provisionales en un proceso ante el Sistema Interamericano no puede ser utilizada para justificar la duración excesiva del proceso de extradición ni la detención¹²⁹. La Corte resaltó que las órdenes de medidas provisionales deben ser interpretadas tomando en cuenta la Convención Americana y la jurisprudencia de este Tribunal. Por tanto, era necesario una debida diligencia en el proceso de extradición, para así asegurar que las medidas adoptadas en el marco de una orden de medidas cautelares o provisionales no fueran arbitrarias¹³⁰.

¹¹⁵ Cfr. Caso Wong Ho Wing Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de junio de 2015. Serie C No. 297, párr. 180.

¹¹⁶ Cfr. Caso Wong Ho Wing Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de junio de 2015. Serie C No. 297, párr. 208.

¹¹⁷ Cfr. Caso Wong Ho Wing Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de junio de 2015. Serie C No. 297, párr. 209.

¹¹⁸ Cfr. Caso Wong Ho Wing Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de junio de 2015. Serie C No. 297, párr. 210.

¹¹⁹ Cfr. Caso Wong Ho Wing Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de junio de 2015. Serie C No. 297, párr. 211.

¹²⁰ Cfr. Caso Wong Ho Wing Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de junio de 2015. Serie C No. 297, párr. 213.

¹²¹ Cfr. Caso Wong Ho Wing Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de junio de 2015. Serie C No. 297, párrs. 222 y 223.

¹²² Cfr. Caso Wong Ho Wing Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de junio de 2015. Serie C No. 297, párr. 235.

¹²³ Cfr. Caso Wong Ho Wing Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de junio de 2015. Serie C No. 297, párr. 251.

¹²⁴ Cfr. Caso Wong Ho Wing Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de junio de 2015. Serie C No. 297, párr. 255.

¹²⁵ Cfr. Caso Wong Ho Wing Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de junio de 2015. Serie C No. 297, párr. 269.

¹²⁶ Cfr. Caso Wong Ho Wing Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de junio de 2015. Serie C No. 297, párr. 268.

¹²⁷ Cfr. Caso Wong Ho Wing Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de junio de 2015. Serie C No. 297, párr. 269.

¹²⁸ Cfr. Caso Wong Ho Wing Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de junio de 2015. Serie C No. 297, párr. 270.

¹²⁹ Cfr. Caso Wong Ho Wing Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de junio de 2015. Serie C No. 297, párr. 273.

¹³⁰ Cfr. Caso Wong Ho Wing Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de junio de 2015. Serie C No. 297, párr. 273.

¹³¹ Cfr. Caso Quispialaya Vilcapoma Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2015. Serie C No. 308, párr. 124. 132 Cfr. Caso Quispialaya Vilcapoma Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2015. Serie C No. 308, párr. 126. 133 Cfr. Caso Quispialaya Vilcapoma Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2015. Serie C No. 308, párr. 127.

F. Derechos de los miembros de las fuerzas armadas

Deber de garante del Estado respecto de los miembros de las fuerzas armadas en servicio activo acuartelado

La Corte concluyó que los miembros de las fuerzas armadas en servicio activo acuartelado se encuentran en una situación de sujeción similar a las personas privadas de libertad. Por tanto consideró que la posición y el deber de garante del Estado respecto de las personas privadas de libertad se aplica a los miembros de las fuerzas armadas en servicio activo acuartelado. Así, en relación con esas personas en especial situación de sujeción, el Estado tiene el deber de i) salvaguardar la salud y el bienestar de los militares en servicio activo; ii) garantizar que la manera y el método de entrenamiento no excedan el nivel inevitable de sufrimiento inherente a esa condición; iii) proveer una explicación satisfactoria y convincente sobre las afectaciones a la salud que presenten las personas que se encuentran prestando servicio militar. En consecuencia procede la presunción de considerar responsable al Estado por las afectaciones a la integridad personal que sufre una persona que ha estado bajo autoridad y control de funcionarios estatales, como ocurre en el servicio militar¹³¹.

Tortura y penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes a un miembro de la fuerza armada en servicio activo acuartelado

Este Tribunal reiteró que la tortura y las penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes se encuentran estrictamente prohibidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Dicha prohibición es absoluta e inderogable, aún en las circunstancias más difíciles, tales como guerra, amenaza de guerra, lucha contra el terrorismo y cualesquiera otros delitos, estado de sitio o de emergencia, conmoción o conflicto interior, suspensión de garantías constitucionales, inestabilidad política interna u otras emergencias o calamidades públicas¹³².

Asimismo, el Tribunal reiteró que la violación del derecho a la integridad física y psíquica de las personas tiene diversas connotaciones de grado y que abarca desde la tortura hasta otro tipo de vejámenes o tratos crueles, inhumanos o degradantes, cuyas secuelas físicas y psíquicas varían de intensidad según factores endógenos y exógenos (duración de los tratos, edad, sexo, salud, contexto, vulnerabilidad, entre otros) que deberán ser analizados en cada situación concreta. Es decir, las características personales de una supuesta víctima de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes, deben ser tomadas en cuenta al momento de determinar si la integridad personal fue vulnerada, ya que tales características pueden cambiar la percepción de la realidad del individuo, y por ende, incrementar el sufrimiento y el sentido de humillación cuando son sometidas a ciertos tratamientos¹³³. El Tribunal reiteró también que todo uso de la fuerza que no sea estrictamente necesario por el propio comportamiento de la persona que se encuentra bajo custodia estatal constituye un atentado a la dignidad humana, en violación del artículo 5

de la Convención Americana.

G. Libertad de expresión

Ejercicio del derecho a la libertad de expresión a través de personas jurídicas La Corte reiteró que los medios de comunicación son verdaderos instrumentos de la libertad de expresión, que sirven para materializar este derecho y que juegan un papel esencial como vehículos para el ejercicio de la dimensión social de esta libertad en una sociedad democrática, razón por la cual es indispensable que recojan las más diversas informaciones y opiniones. Sobre este particular coincidió con la Comisión respecto a que los medios de comunicación son, generalmente, asociaciones de personas que se han reunido para ejercer de manera sostenida su libertad de expresión, por lo que es inusual en la actualidad que un medio de comunicación no esté a nombre de una persona jurídica, toda vez que la producción y distribución del bien informativo requieren de una estructura organizativa y financiera que responda a las exigencias de la demanda informativa. De manera semejante, así como los sindicatos constituyen instrumentos para el ejercicio del derecho de asociación de los trabajadores y los partidos políticos son vehículos para el ejercicio de los derechos políticos de los ciudadanos, los medios de comunicación son mecanismos que sirven al ejercicio del derecho a la libertad de expresión de quienes los utilizan como medio de difusión de sus ideas o informaciones¹³⁴.

La Corte Interamericana consideró que las restricciones a la libertad de expresión frecuentemente se materializan a través de acciones estatales o de particulares que afectan, no solo a la persona jurídica que constituye un medio de comunicación, sino también a la pluralidad de personas naturales, tales como sus accionistas o los periodistas que allí trabajan, que realizan actos de comunicación a través de la misma y cuyos derechos también pueden verse vulnerados. Igualmente, la Corte resaltó que para determinar si una acción estatal que afectó al medio como persona jurídica también tuvo, por conexidad, un impacto negativo, cierto y sustancial sobre la libertad de expresión de las personas naturales, se debe analizar el papel que cumplen las presuntas víctimas dentro del respectivo medio de comunicación y, en particular, la forma en que contribuían con la misión comunicacional del canal¹³⁵.

Restricciones indirectas al derecho a la libertad de expresión– alcances del artículo 13.3 de la Convención Americana

La Corte destacó que el artículo 13.3 de la Convención Americana hace referencia expresa a las restricciones indirectas al señalar que “[n]o se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones”. El alcance del artículo 13.3 de la Convención debe ser el resultado de una lectura conjunta con el artículo 13.1 de la

Convención, en el sentido que una interpretación amplia de esta norma permite considerar que protege en forma específica la comunicación, difusión y circulación de ideas y opiniones, de modo que queda prohibido el empleo de “vías o medios indirectos” para restringirlas¹³⁶. Asimismo, la Corte señaló que lo que busca este inciso es ejemplificar formas más sutiles de restricción al derecho a la libertad de expresión por parte de autoridades estatales o particulares. En efecto, este Tribunal ha tenido la oportunidad de declarar en casos anteriores la restricción indirecta producida, por ejemplo, mediante una decisión que dejó “sin efecto legal el título de nacionalidad” del accionista mayoritario de un canal de televisión o por “el proceso penal, la consecuente condena impuesta [...] durante más de ocho años y las restricciones para salir del país durante ocho años” en contra de un candidato presidencial¹³⁷.

Estándares relacionados con radiodifusión

La Corte reconoció la potestad y necesidad que tienen los Estados para regular la actividad de radiodifusión, la cual abarca no sólo la posibilidad de definir la forma en que se realizan las concesiones, renovaciones o revocaciones de las licencias, sino también la de planificar e implementar políticas públicas sobre dicha actividad, siempre y cuando se respeten las pautas que impone el derecho a la libertad de expresión.¹³⁸ Igualmente estimó que, dado que el espacio radioeléctrico es un bien escaso, con un número determinado de frecuencias, esto limita el número de medios que pueden acceder a ellas, por lo que es necesario asegurar que en ese número de medios se halle representada una diversidad de visiones o posturas informativas o de opinión. La Corte resaltó que el pluralismo de ideas en los medios no se puede medir a partir de la cantidad de medios de comunicación, sino de que las ideas y la información transmitidas sean efectivamente diversas y estén abordadas desde posturas divergentes sin que exista una única visión o postura. Lo anterior debe tenerse en cuenta en los procesos de otorgamiento, renovación de concesiones o licencias de radiodifusión.¹³⁹ Además, la Corte recalcó la necesidad de que los Estados regulen de manera clara y precisa los procesos que versen sobre el otorgamiento o renovación de concesiones o licencias relacionadas con la actividad de radiodifusión, mediante criterios objetivos que eviten la arbitrariedad¹⁴⁰.

Desviación de poder

La Corte consideró necesario tener en cuenta que el motivo o propósito de un determinado acto de las autoridades estatales cobra relevancia para el análisis jurídico de un caso, por cuanto una motivación o un propósito distinto al de la norma que otorga las potestades a la autoridad estatal para actuar, puede llegar a demostrar si la acción puede ser considerada como actuación arbitraria o una desviación de poder¹⁴¹.

La Corte reiteró que existe una desviación de poder cuando se hace uso de una facultad permitida del Estado con el objetivo de alinear editorialmente a un medio de comunicación con el gobierno.¹⁴² Asimismo, la Corte manifestó que la desviación de poder declarada tiene un impacto en el ejercicio de la libertad de expresión, no sólo en los trabajadores y directivos del canal, sino además en la dimensión social de dicho derecho, es decir, en la ciudadanía que se vio privada de tener acceso a la línea editorial. En efecto, la

finalidad real buscaba acallar voces críticas al gobierno, las cuales se constituyen junto con el pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura, en las demandas propias de un debate democrático que, justamente, el derecho a la libertad de expresión busca proteger¹⁴³.

Discriminación por opiniones políticas Por otra parte, el Tribunal consideró que la línea editorial de un canal de televisión puede ser considerada como un reflejo de las opiniones políticas de sus directivos y trabajadores en la medida en que estos se involucren y determinen el contenido de la información que es transmitida a través del canal de televisión. Así, puede entenderse que la postura crítica de un canal es un reflejo de la postura crítica que sostienen sus directivos y trabajadores involucrados en determinar el tipo de información que es transmitida¹⁴⁴.

En ese sentido, el Tribunal reafirmó la importancia de la prohibición de discriminación basada en las opiniones políticas de una persona o un grupo de personas, y el consiguiente deber de los Estados de respetar y garantizar los derechos contenidos en la Convención Americana sin discriminación alguna por este motivo. La Corte resaltó que tratándose de la prohibición de discriminación por una de las categorías protegidas contempladas en el artículo 1.1 de la Convención, la eventual restricción de un derecho exige una fundamentación rigurosa y de mucho peso, invirtiéndose, además, la carga de la prueba, lo que significa que corresponde a la autoridad demostrar que su decisión no tenía un propósito ni un efecto discriminatorio¹⁴⁵.

Este Tribunal resaltó que al realizar el gobierno un trato diferenciado basado en el agrado o disgusto que le causaba la línea editorial de un canal, esto conlleva que se genere un efecto disuasivo, atemorizador e inhibitor sobre todos los que ejercen el derecho a la libertad de expresión, ya que envía un mensaje amedrentador para los otros medios de comunicación respecto a lo que les podría llegar a ocurrir en caso de seguir una línea editorial como la del canal en cuestión¹⁴⁶.

¹³¹ Cfr. Caso Quispialaya Vilcapoma Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2015. Serie C No. 308, párr. 124.

¹³² Cfr. Caso Quispialaya Vilcapoma Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2015. Serie C No. 308, párr. 126.

¹³³ Cfr. Caso Quispialaya Vilcapoma Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2015. Serie C No. 308, párr. 127.

¹³⁴ Cfr. Caso Granier y otros (Radio Caracas Televisión) Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de junio de 2015. Serie C No. 293, 148.

¹³⁵ Cfr. Caso Granier y otros (Radio Caracas Televisión) Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de junio de 2015. Serie C No. 293, párr. 151.

¹³⁶ Cfr. Caso Granier y otros (Radio Caracas Televisión) Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de junio de 2015. Serie C No. 293, párr. 161.

¹³⁷ Cfr. Caso Granier y otros (Radio Caracas Televisión) Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de junio de 2015. Serie C No. 293, párr. 162.

¹³⁸ Cfr. Caso Granier y otros (Radio Caracas Televisión) Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de junio de 2015. Serie C No. 293, párr. 165.

¹³⁹ Cfr. Caso Granier y otros (Radio Caracas Televisión) Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de junio de 2015. Serie C No. 293, párr. 170.

¹⁴⁰ Cfr. Caso Granier y otros (Radio Caracas Televisión) Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de junio de 2015. Serie C No. 293, párr. 171.

¹⁴¹ Cfr. Caso Granier y otros (Radio Caracas Televisión) Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de junio de 2015. Serie C No. 293, párr. 189.

¹⁴² Cfr. Caso Granier y otros (Radio Caracas Televisión) Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de junio de 2015. Serie C No. 293, párr. 197.

¹⁴³ Cfr. Caso Granier y otros (Radio Caracas Televisión) Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de junio de 2015. Serie C No. 293, párr. 198.

¹⁴⁴ Cfr. Caso Granier y otros (Radio Caracas Televisión) Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de junio de 2015. Serie C No. 293, párr. 224.

¹⁴⁵ Cfr. Caso Granier y otros (Radio Caracas Televisión) Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de junio de 2015. Serie C No. 293, párr. 228.

H. Democracia, libertad de expresión y derechos políticos

Consideraciones sobre la Democracia y los derechos humanos La Corte resaltó que la democracia representativa es uno de los pilares de todo el sistema del que la Convención forma parte y constituye un principio reafirmado por los Estados americanos en la Carta de la OEA, instrumento fundamental del Sistema Interamericano. En este sentido, la Carta de la OEA, tratado constitutivo de la organización de la cual Honduras es Parte desde el 7 de febrero de 1950, establece como uno de sus propósitos esenciales “la promoción y la consolidación de la democracia representativa dentro del respeto al principio de no intervención” ¹⁴⁷ .

Asimismo, la Corte señaló que en el sistema interamericano la relación entre derechos humanos, democracia representativa y los derechos políticos en particular, quedó plasmada en la Carta Democrática Interamericana, aprobada en la primera sesión plenaria del 11 de septiembre de 2001, durante el Vigésimo Octavo Período Extraordinario de Sesiones de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos¹⁴⁸ .

Derechos políticos, libertad de expresión, derecho de reunión y libertad de asociación de jueces en un contexto de golpe de Estado

La Corte reconoció la relación existente entre los derechos políticos, la libertad de expresión, la libertad de reunión y la libertad de asociación, y que estos derechos, en conjunto, hacen posible el juego democrático. En situaciones de ruptura institucional, tras un golpe de Estado, la relación entre estos derechos resulta aún más manifiesta, especialmente cuando se ejercen de manera conjunta con la finalidad de protestar contra la actuación de los poderes estatales contrarias al orden constitucional y para reclamar el retorno de la democracia. Las manifestaciones y expresiones relacionadas a favor de la democracia deben tener la máxima protección posible y, dependiendo de las circunstancias pueden estar vinculadas con todos o algunos de los derechos mencionados¹⁴⁹ .

La Corte señaló que el ejercicio efectivo de los derechos políticos constituye un fin en sí mismo y, a la vez, un medio fundamental que las sociedades democráticas tienen para garantizar los demás derechos humanos previstos en la Convención. Además, de conformidad con el artículo 23 convencional, sus titulares, es decir, los ciudadanos, no sólo deben gozar de derechos, sino también de “oportunidades”. Este último término implica la obligación de garantizar con medidas positivas que toda persona que formalmente sea titular de derechos políticos tenga la oportunidad real para ejercerlos. Los derechos políticos y su ejercicio propician el fortalecimiento de la democracia y el pluralismo político¹⁵⁰ .

Por lo tanto el Estado debe propiciar las condiciones y mecanismos para que dichos derechos políticos puedan ser ejercidos de forma efectiva, respetando el principio de igualdad y no discriminación. La participación política puede incluir amplias y diversas actividades que las personas realizan individualmente

u organizados, con el propósito de intervenir en la designación de quienes gobernarán un Estado o se encargarán de la dirección de los asuntos públicos, así como influir en la formación de la política estatal a través de mecanismos de participación directa o en general para intervenir en asuntos de interés público, como por ejemplo la defensa de la democracia¹⁵¹.

Desde esta perspectiva el derecho de defender la democracia, constituye una específica concretización del derecho a participar en política y comprende a su vez el ejercicio conjunto de otros derechos como la libertad de expresión y la libertad de reunión, como pasará a explicarse a continuación¹⁵².

La Corte recordó que la libertad de expresión, particularmente en asuntos de interés público, “es una piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática”. Sin una efectiva garantía de la libertad de expresión se debilita el sistema democrático y sufren quebranto el pluralismo y la tolerancia; los mecanismos de control y denuncia ciudadana pueden volverse inoperantes y, en definitiva, se crea un campo fértil para que arraiguen sistemas autoritarios. No sólo debe garantizarse en lo que respecta a la difusión de información o ideas que son recibidas favorablemente o consideradas como inofensivas o indiferentes, sino también en lo que toca a las que resultan ingratas para el Estado o cualquier sector de la población. Asimismo, los artículos 3 y 4 de la Carta Democrática Interamericana resaltan la importancia de la libertad de expresión en una sociedad democrática, al establecer que “[s]on elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales” y “[s]on componentes fundamentales del ejercicio de la democracia la transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad, la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública, el respeto por los derechos sociales y la libertad de expresión y de prensa”¹⁵³.

De forma similar, el artículo 15 de la Convención Americana “reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas”. Este derecho abarca tanto reuniones privadas como reuniones en la vía pública, ya sean estáticas o con desplazamientos. La posibilidad de manifestarse pública y pacíficamente es una de las maneras más accesibles de ejercer el derecho a la libertad de expresión, por medio de la cual se puede reclamar la protección de otros derechos. Por tanto, el derecho de reunión es un derecho fundamental en una sociedad democrática y no debe ser interpretado restrictivamente..

No obstante, de acuerdo a la propia Convención, el derecho a participar en política, la libertad de expresión y el derecho de reunión no son derechos absolutos y pueden estar sujetos a restricciones. Este Tribunal ha establecido en su jurisprudencia que un derecho puede ser restringido siempre que las injerencias no sean abusivas o arbitrarias, por ello, deben estar previstas en ley, perseguir un fin legítimo y cumplir con los requisitos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad¹⁵⁴.

El Tribunal no se había pronunciado sobre el derecho a participar en política, la libertad de expresión y el derecho de reunión de personas que ejercen funciones jurisdiccionales, hasta el Caso López Lone y Otros. Al respecto, la Corte resaltó que la Convención Americana garantiza estos derechos a toda persona,

independientemente de cualquier otra consideración, por lo que no cabe considerarla ni restringirla a una determinada profesión o grupo de personas. Sin embargo, tal como se señaló anteriormente, tales derechos no son absolutos, por lo que pueden ser sujeto de restricciones compatibles con la Convención. Debido a sus funciones en la administración de justicia, en condiciones normales del Estado de Derecho, los jueces y juezas pueden estar sujetos a restricciones distintas y en sentidos que no afectarían a otras personas, incluyendo a otros funcionarios públicos¹⁵⁵.

El objetivo general de garantizar la independencia e imparcialidad es, en principio, un fin legítimo para restringir ciertos derechos de los jueces. El artículo 8 de la Convención Americana establece que “toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial”. En este sentido, el Estado tiene la obligación de regular que sus jueces y tribunales cumplan con dichos preceptos. Por tanto resulta acorde con la Convención Americana la restricción de ciertas conductas a los jueces, con la finalidad de proteger la independencia y la imparcialidad en el ejercicio de la justicia, como un “derecho o libertad de los demás”¹⁵⁶.

Al respecto, la Corte reconoció que existe un consenso regional en cuanto a la necesidad de restringir la participación de los jueces en las actividades político partidistas, siendo que, en algunos Estados, de forma más general, se prohíbe cualquier participación en política, salvo la emisión del voto en las elecciones. Sin embargo, la facultad de los Estados de regular o restringir estos derechos no es discrecional y cualquier limitación a los derechos consagrados en la Convención debe interpretarse de manera restrictiva. La restricción de participación en actividades de tipo partidista a los jueces no debe ser interpretada de manera amplia, de forma tal de impedir que los jueces participen en cualquier discusión de índole política¹⁵⁷.

La Corte concluyó que, en momentos de graves crisis no son aplicables a las actuaciones de los jueces y de las juezas en defensa del orden democrático las normas que ordinariamente restringen su derecho a la participación en política. En este sentido, sería contrario a la propia independencia de los poderes estatales, así como las obligaciones internacionales del Estado derivadas de su participación en la OEA, que los jueces y juezas no puedan pronunciarse en contra de un golpe de Estado. Las conductas de las víctimas por las cuales les fueron iniciados procesos disciplinarios no pueden considerarse contrarias a sus obligaciones como jueces o juezas y en esa medida infracciones del régimen disciplinario que ordinariamente les era aplicable.

Por el contrario, deben entenderse como un ejercicio legítimo de sus derechos como ciudadanos a participar en política, y de las libertades de expresión, reunión y manifestación, según sea el caso de la específica actuación desplegada por cada una de ellas¹⁵⁸. Por otra parte, esta Corte ha señalado respecto de procesos penales que éstos pueden generar “un efecto intimidador o inhibitorio en el ejercicio de su libertad de expresión, contrario a la obligación estatal de garantizar el libre y pleno ejercicio de este derecho en una sociedad democrática”. La aplicación de dicha consideración depende de los hechos

particulares de cada caso. En el Caso López Lone y otros vs. Honduras, a pesar de no tratarse de procesos penales, la Corte consideró que el mero hecho de iniciar un proceso disciplinario en contra de los jueces y la magistrada por sus actuaciones en contra del golpe de Estado y a favor del Estado de Derecho, puede tener el efecto intimidante antes señalado y por lo tanto constituir una restricción indebida a sus derechos¹⁵⁹.

Principio de legalidad en procesos disciplinarios

La Corte resaltó que el artículo 9 de la Convención Americana, el cual establece el principio de legalidad, es aplicable a la materia sancionatoria administrativa. Al respecto, es preciso tomar en cuenta que las sanciones administrativas son, como las penales, una expresión del poder punitivo del Estado y que tienen, en ocasiones, naturaleza similar a la de éstas puesto que unas y otras implican menoscabo, privación o alteración de los derechos de las personas. Por lo tanto, en un sistema democrático es preciso extremar las precauciones para que dichas medidas se adopten con estricto respeto a los derechos básicos de las personas y previa una cuidadosa verificación de la efectiva existencia de una conducta ilícita. Asimismo, en aras de la seguridad jurídica es indispensable que la norma sancionatoria exista y resulte conocida, o pueda serlo, antes de que ocurran la acción o la omisión que la contravienen y que se pretende sancionar. En concordancia con lo anterior, la Corte considera que el principio de legalidad también tiene vigencia en materia disciplinaria, no obstante su alcance depende considerablemente de la materia regulada. La precisión de una norma sancionatoria de naturaleza disciplinaria puede ser diferente a la requerida por el principio de legalidad en materia penal, por la naturaleza de los conflictos que cada una está destinada a resolver¹⁶⁰.

La Corte reiteró que la garantía de estabilidad en el cargo de jueces y juezas requiere que estos no sean destituidos o removidos de sus cargos, salvo por conductas claramente reprochables, es decir, razones verdaderamente graves de mala conducta o incompetencia. Por tanto, en virtud de la garantía de estabilidad judicial, las razones por las cuales los jueces y juezas puedan ser removidos de sus cargos deben estar claramente establecidos en la ley o en el reglamento, de forma precisa, taxativa y previa, y obedecer al principio de máxima gravedad. La protección de la independencia judicial exige que la destitución de jueces y juezas sea considerado como la ultima ratio en materia disciplinaria judicial. Asimismo, teniendo en cuenta que la destitución o remoción de un cargo es la medida más restrictiva y severa que se puede adoptar en materia disciplinaria, la posibilidad de su aplicación deber ser previsible, sea porque está expresamente establecida en la ley para la conducta sancionable o porque la ley delega su asignación al juzgador o a una norma infra legal, bajo criterios objetivos que limiten el alcance de la discrecionalidad¹⁶¹.

Asimismo, la Corte señaló que tratándose de sanciones disciplinarias impuestas a jueces y juezas la exigencia de motivación es aún mayor, ya que el control disciplinario tiene como objeto valorar la conducta, idoneidad y desempeño del juez como funcionario público y, por ende, correspondería analizar la gravedad de la conducta y la proporcionalidad de la sanción. En el ámbito disciplinario es imprescindible la indicación

precisa de aquello que constituye una falta y el desarrollo de argumentos que permitan concluir que las conductas reprochadas tienen la suficiente entidad para justificar que un juez no permanezca en el cargo¹⁶².

¹⁴⁶ Cfr. Caso Granier y otros (Radio Caracas Televisión) Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de junio de 2015. Serie C No. 293, párr. 234.

¹⁴⁷ Cfr. Caso López Lone y Otros Vs. Honduras. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 05 de octubre de 2015. Serie C No. 302, párr. 149.

¹⁴⁸ Cfr. Caso López Lone y Otros Vs. Honduras. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 05 de octubre de 2015. Serie C No. 302, párr. 150.

¹⁴⁹ Cfr. Caso López Lone y Otros Vs. Honduras. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 05 de octubre de 2015. Serie C No. 302, párr. 160.

¹⁵⁰ Cfr. Caso López Lone y Otros Vs. Honduras. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 05 de octubre de 2015. Serie C No. 302, párr. 162.

¹⁵¹ Cfr. Caso López Lone y Otros Vs. Honduras. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 05 de octubre de 2015. Serie C No. 302, párr. 163.

¹⁵² Cfr. Caso López Lone y Otros Vs. Honduras. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 05 de octubre de 2015. Serie C No. 302, párr. 164.

¹⁵³ Cfr. Caso López Lone y Otros Vs. Honduras. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 05 de octubre de 2015. Serie C No. 302, párr. 165.

¹⁵⁴ Cfr. Caso López Lone y Otros Vs. Honduras. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 05 de octubre de 2015. Serie C No. 302, párr. 168.

¹⁵⁵ Cfr. Caso López Lone y Otros Vs. Honduras. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 05 de octubre de 2015. Serie C No. 302, párr. 169.

¹⁵⁶ Cfr. Caso López Lone y Otros Vs. Honduras. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 05 de octubre de 2015. Serie C No. 302, párr. 171.

¹⁵⁷ Cfr. Caso López Lone y Otros Vs. Honduras. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 05 de octubre de 2015. Serie C No. 302, párr. 172.

¹⁵⁸ Cfr. Caso López Lone y Otros Vs. Honduras. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 05 de octubre de 2015. Serie C No. 302, párr. 174.

¹⁵⁹ Cfr. Caso López Lone y Otros Vs. Honduras. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 05 de octubre de 2015. Serie C No. 302, párr. 176.

¹⁶⁰ Cfr. Caso López Lone y Otros Vs. Honduras. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 05 de octubre de 2015. Serie C No. 302, párr. 257.

I. Acceso a la información en poder del Estado

Reserva de la información en poder del Estado en archivos de Comisión de la Verdad

Sobre el acceso a la información en manos del Estado la Corte recordó que ya ha establecido que en casos de violaciones de derechos humanos, las autoridades estatales no se pueden amparar en mecanismos como el secreto de Estado o la confidencialidad de la información, o en razones de interés público o seguridad nacional, para dejar de aportar la información requerida por las autoridades judiciales o administrativas encargadas de la investigación o proceso pendientes. Asimismo, la Corte notó que esos precedentes no se refieren específicamente a archivos de comisiones de la verdad, encargadas de buscar la verdad extrajudicial sobre graves violaciones a los derechos humanos, por lo que corresponde determinar si para situaciones como las del presente caso, esos precedentes resultan aplicables¹⁶³.

La Corte también recordó que ha indicado en casos anteriores que el derecho de acceso a la información bajo el control del Estado admite restricciones, las cuales deben estar fijadas por ley, dictada “por razones de interés general y con el propósito para el cual han sido establecidas”, deben responder a un objetivo permitido por la Convención y ser necesarias en una sociedad democrática, “lo que depende de que estén orientadas a satisfacer un interés público imperativo”. Además, entre varias opciones para alcanzar ese objetivo, debe escogerse aquélla que restrinja en menor escala el derecho protegido. Por último, la restricción debe ser proporcional al interés que la justifica y debe ser conducente para alcanzar el logro de ese legítimo objetivo, interfiriendo en la menor medida posible en el efectivo ejercicio del derecho¹⁶⁴.

En consecuencia, la Corte señaló que para determinar si la restricción de acceso a la información contenida en el archivo de una comisión de la verdad resultaba contraria a la Convención Americana se debía analizar si dicha restricción “i) es legal; ii) cumple con una finalidad legítima; iii) es necesaria, y iv) es estrictamente proporcional”¹⁶⁵.

J. Derecho a la defensa técnica como parte del debido proceso

El derecho a la defensa es un componente central del debido proceso que obliga al Estado a tratar al individuo en todo momento como un verdadero sujeto del proceso, en el más amplio sentido de este concepto, y no simplemente como objeto del mismo. El derecho a la defensa debe necesariamente poder ejercerse desde que se señala a una persona como posible autor o partícipe de un hecho punible y sólo culmina cuando finaliza el proceso, incluyendo, en su caso, la etapa de ejecución de la pena. El derecho a la defensa se proyecta en dos facetas dentro del proceso penal: por un lado, a través de los propios actos del inculpado, siendo su exponente central la posibilidad de rendir una declaración libre sobre los hechos que se le atribuyen y, por el otro, por medio de la defensa técnica, ejercida por un profesional del Derecho, quien cumple la función de asesorar al investigado sobre sus deberes y derechos y ejecuta, *inter alia*, un

control crítico y de legalidad en la producción de pruebas. La Convención Americana rodea de garantías específicas el ejercicio tanto del derecho de defensa material, por ejemplo a través del derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo (artículo 8.2.g) o las condiciones bajo las cuales una confesión pudiera ser válida (artículo 8.3), como de la defensa técnica, en los términos que se desarrollarán a continuación¹⁶⁶.

Dentro de este último ámbito, los literales d) y e) del artículo 8.2 expresan, dentro del catálogo de garantías mínimas en materia penal, que el inculcado tiene derecho de “defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección” y que si no lo hiciere tiene el “derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no según la legislación interna”¹⁶⁷.

Si bien la norma contempla diferentes alternativas para el diseño de los mecanismos que garanticen el derecho, cuando la persona que requiera asistencia jurídica no tenga recursos ésta deberá necesariamente ser provista por el Estado en forma gratuita. Pero en casos como el presente que se refieren a la materia penal en la cual se consagra que la defensa técnica es irrenunciable, debido a la entidad de los derechos involucrados y a la pretensión de asegurar tanto la igualdad de armas como el respeto irrestricto a la presunción de inocencia, la exigencia de contar con un abogado que ejerza la defensa técnica para afrontar adecuadamente el proceso implica que la defensa que proporcione el Estado no se limite únicamente a aquellos casos de falta de recursos¹⁶⁸.

En esta línea, la Corte reconoce que un rasgo distintivo de la mayoría de los Estados parte de la Convención es el desarrollo de una política pública e institucionalidad que garantiza a las personas que así lo requieran y en todas las etapas del proceso el derecho intangible a la defensa técnica en materia penal a través de las defensorías públicas, promoviendo de este modo la garantía de acceso a la justicia para las personas más desaventajadas sobre las que generalmente actúa la selectividad del proceso penal. En esta línea la Asamblea General de la OEA ha afirmado “la importancia fundamental que tiene el servicio de asistencia letrada gratuita para la promoción y protección del derecho de acceso a la justicia de todas las personas, en particular de aquellas que se encuentran en una situación especial de vulnerabilidad”. La institución de la defensa pública, a través de la provisión de servicios públicos y gratuitos de asistencia jurídica permite, sin duda, compensar adecuadamente la desigualdad procesal en la que se encuentran las personas que se enfrentan al poder punitivo del Estado, así como la situación de vulnerabilidad de las personas privadas de libertad, y garantizarles un acceso efectivo a la justicia en términos igualitarios¹⁶⁹.

Sin embargo, la Corte ha considerado que nombrar a un defensor de oficio con el sólo objeto de cumplir con una formalidad procesal equivaldría a no contar con defensa técnica, por lo que es imperante que dicho defensor actúe de manera diligente con el fin de proteger las garantías procesales del acusado y evite así que sus derechos se vean lesionados y se quebrante la relación de confianza. A tal fin, es necesario que la institución de la defensa pública, como medio a través del cual el Estado garantiza el derecho irrenunciable de todo inculcado de delito de ser asistido por un defensor, sea dotada de garantías

suficientes para su actuación eficiente y en igualdad de armas con el poder persecutorio. La Corte ha reconocido que para cumplir con este cometido el Estado debe adoptar todas las medidas adecuadas. Entre ellas, contar con defensores idóneos y capacitados que puedan actuar con autonomía funcional¹⁷⁰.

Para evaluar una posible vulneración del derecho a la defensa por parte del Estado, la Corte analizó si la acción u omisión del defensor público constituyó una negligencia inexcusable o una falla manifiesta en el ejercicio de la defensa que tuvo o puede tener un efecto decisivo en contra de los intereses del imputado. En esta línea, la Corte realizó un análisis de la integralidad de los procedimientos, a menos que determinada acción u omisión fuera de tal gravedad como para configurar por sí sola una violación a la garantía¹⁷¹. Además, es pertinente precisar que una discrepancia no sustancial con la estrategia de defensa o con el resultado de un proceso no será suficiente para generar implicaciones en cuanto al derecho a la defensa, sino que deberá comprobarse, como se mencionó, una negligencia inexcusable o una falla manifiesta. En casos resueltos en distintos países, los tribunales nacionales han identificado una serie de supuestos no exhaustivos que son indicativos de una vulneración del derecho a la defensa y, en razón de su entidad, han dado lugar como consecuencia a la nulidad de los respectivos procesos:

- a) No desplegar una mínima actividad probatoria.
- b) Inactividad argumentativa a favor de los intereses del imputado.
- c) Carencia de conocimiento técnico jurídico del proceso penal.
- d) Falta de interposición de recursos en detrimento de los derechos del imputado.
- e) Indebida fundamentación de los recursos interpuestos.
- f) Abandono de la defensa¹⁷².

¹⁶¹ Cfr. Caso López Lone y Otros Vs. Honduras. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 05 de octubre de 2015. Serie C No. 302, párr. 259.

¹⁶² Cfr. Caso López Lone y Otros Vs. Honduras. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 05 de octubre de 2015. Serie C No. 302, párr. 267.

¹⁶³ Cfr. Caso Omar Humberto Maldonado Vargas y otros Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 02 de septiembre de 2015. Serie C No. 300, párr. 89.

¹⁶⁴ Cfr. Caso Omar Humberto Maldonado Vargas y otros Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 02 de septiembre de 2015. Serie C No. 300, párr. 90.

¹⁶⁵ Cfr. Caso Omar Humberto Maldonado Vargas y otros Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 02 de septiembre de 2015. Serie C No. 300, párr. 91.

¹⁶⁶ Cfr. Caso Ruano Torres Vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 05 de octubre de 2015. Serie C No. 303, párr. 153.

¹⁶⁷ Cfr. Caso Ruano Torres Vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 05 de octubre de 2015. Serie C No. 303, párr. 154.

¹⁶⁸ Cfr. Caso Ruano Torres Vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 05 de octubre de 2015. Serie C No. 303, párr. 155.

¹⁶⁹ Cfr. Caso Ruano Torres Vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 05 de octubre de 2015. Serie C No. 303, párr. 156.

¹⁷⁰ Cfr. Caso Ruano Torres Vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 05 de octubre de 2015. Serie C No. 303, párr. 157.

¹⁷¹ Cfr. Caso Ruano Torres Vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 05 de octubre de 2015. Serie C No. 303, párr. 164.

¹⁷² Cfr. Caso Ruano Torres Vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 05 de octubre de 2015. Serie C No. 303, párr. 166.

¹⁷³ Cfr. Caso Ruano Torres Vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 05 de octubre de 2015. Serie C No. 303, párr. 168.

La Corte estimó que la responsabilidad internacional del Estado puede verse comprometida, además, por la respuesta brindada a través de los órganos judiciales respecto a las actuaciones u omisiones imputables a la defensa pública. Si es evidente que la defensa pública actuó sin la diligencia debida, recae sobre las autoridades judiciales un deber de tutela o control. Ciertamente, la función judicial debe vigilar que el derecho a la defensa no se torne ilusorio a través de una asistencia jurídica ineficaz. En esta línea, resulta esencial la función de resguardo del debido proceso que deben ejercer las autoridades judiciales. Tal deber de tutela o de control ha sido reconocido por tribunales de nuestro continente que han invalidado procesos cuando resulta patente una falla en la actuación de la defensa técnica¹⁷³

De esta manera, la responsabilidad internacional del Estado será, pues, también establecida si la negligencia inexcusable o falla manifiesta de la defensa debió haber sido evidente para las autoridades judiciales o bien fueron puestas en conocimiento de las mismas y no se adoptaron las acciones necesarias y suficientes para prevenir y/o remediar la violación al derecho a la defensa, de modo tal que la situación condujo a la violación del debido proceso, atribuible al Estado¹⁷⁴.

¹⁷⁴ Cfr. Caso Ruano Torres Vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 05 de octubre de 2015. Serie C No. 303, párr. 172.

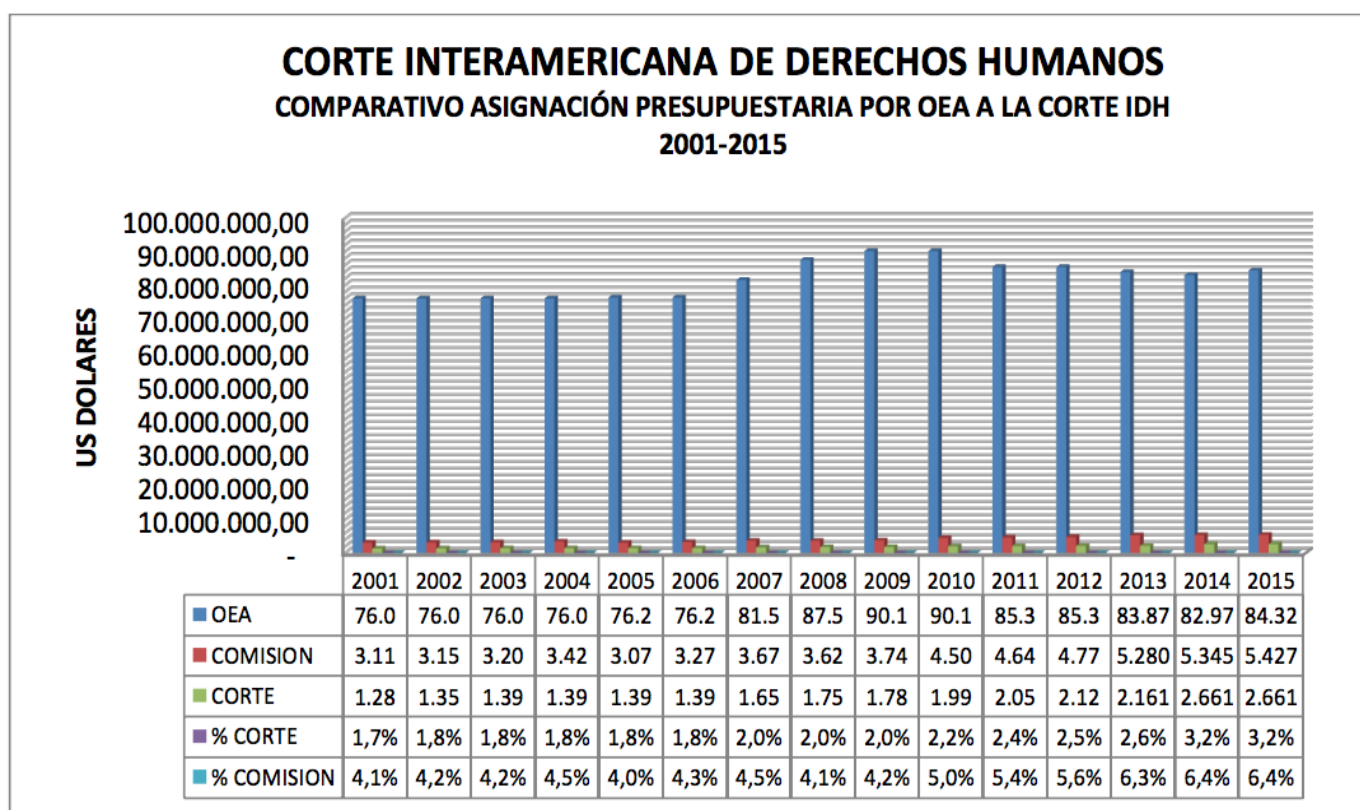
IX. PRESUPUESTO

A. Ingresos

El total de ingresos recibidos por la Corte para su funcionamiento durante el ejercicio contable de 2015 fue de US\$ 4.565.842,50. Estos ingresos provienen de ingresos ordinarios e ingresos extraordinarios.

1. Ingresos ordinarios

Los recursos ordinarios provenientes del fondo regular de la OEA, aprobados por la Asamblea General para el año 2015 fueron de US\$2.661.100,00⁷⁵.



Cabe destacar que este monto proveniente de la OEA representa el 58,28% de los ingresos de la Corte en el año, mientras que el resto es sufragado por ingresos extraordinarios.

2. Ingresos extraordinarios

Los ingresos extraordinarios provienen de aportes voluntarios de Estados, de proyectos de cooperación internacional y aportaciones de otras instituciones diversas. En el año 2015 la suma total por concepto de ingresos extraordinarios fue de US\$1.904.742,50. Dichos ingresos voluntarios están conformados por los siguientes conceptos:

1. Aportes voluntarios de los Estados

Durante el año 2015 la Corte recibió para su funcionamiento contribuciones voluntarias que ascienden a la suma de US\$ 533.211,7, provenientes de los siguientes Estados:

- Gobierno de Costa Rica, según Convenio de Sede: US\$ 108.043,27.
- Gobierno de Chile, a través de la Misión Permanente de OEA: US\$30,100.00.
- Gobierno de Colombia, a través de la Misión Permanente de OEA: US\$50,000.00.
- Gobierno de Perú, a través de la Misión Permanente de la OEA: US\$11,735.10.
- Durante la Asamblea General de la OEA en Asunción, Paraguay, Ecuador anunció la donación de US\$1,000.000. Al cierre del 2015 el Gobierno de Ecuador, a través de la Misión Permanente de OEA entregó la cantidad de: US\$333.333,33; en 2014 había entregado la misma suma. En total ha girado a la Corte IDH la suma de US\$666,666.66

El Gobierno de México anunció que iba a entregar a la Corte Interamericana la cantidad de US\$300.000. No obstante, al cierre de 2015 aún no se ha recibido dicho aporte.

2. Aportes provenientes de proyectos de cooperación internacional

- **Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)** Proyecto “Fortalecimiento de las capacidades de la Corte Interamericana para evaluar el estado de cumplimiento y vigencia de las medidas provisionales y para resolver casos contenciosos de especial complejidad” (CDH - 1302), cuyos ingresos para el año 2015 fueron girados en 2 tractos. El primero por la suma de US\$90,000.00 provenientes de un giro pendiente de realizar en 2014 y recibido en 2015. El segundo corresponde al giro del primer 60.0% correspondiente al mismo proyecto pero para el año fiscal 2015 por la suma de US\$194.324,20. En resumen los aportes recibidos de AECID para este proyecto en 2015 fueron por la suma de US\$284,324.20.

- **Ministerio Noruego de Relaciones Exteriores** Proyecto “Fortaleciendo las Capacidades Judiciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos así como la Difusión de su Trabajo 2013-2015”, Programa CAM 2665, CAM 12/0005, cuyos ingresos para el presupuesto de 2015 fueron por la suma de US\$663.595,20. Estos fondos fueron recibidos en dos tramos depositados de la siguiente forma: US\$394.280,17 en diciembre 2014 y US\$269.315,03 en julio de 2015. El 13 de noviembre de 2015 se firmó el addendum No. 3 al contrato para este proyecto y así ampliar su vigencia hasta diciembre 2016.
- **Gobierno del Reino de Dinamarca** Programa Regional de los Derechos Humanos en Centroamérica Pro-Derechos 2013-2015, cuyos ingresos para 2015 fueron por la suma de US\$202.891,77 que cubrieron el presupuesto previamente aprobado por la cooperación danesa por ese mismo monto.
- **Comisión Europea** Proyecto de Cooperación entre la Comisión Europea, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, “Apoyo y Fortalecimiento del trabajo del Sistema Interamericano de Derechos Humanos a través de la promoción y protección de los derechos de los grupos más vulnerables y excluidos y de comunidades en las Américas”. Este es un proyecto que en principio se planificó para 24 meses, a partir de mayo 2014, pero se realizó una enmienda que lo amplió para que su fecha de terminación ahora sea diciembre de 2016. La Comisión Europea hizo llegar a la Corte IDH en abril de 2014, el primer aporte por la suma de US\$222,500.10. Al cierre de 2015 queda pendiente un último giro por la suma de US\$171,590.75
- **Acuerdo de Cooperación con Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)**
El 3 de septiembre de 2013 la Corte suscribió un “Acuerdo de entendimiento para un trabajo conjunto” con la entidad Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ), en el marco del programa “Derecho Internacional Regional y acceso a la Justicia en América Latina” (DIRAJus). Dicho acuerdo tiene como objetivo “apoyar el fortalecimiento del acceso a la justicia”. El acuerdo incluye, por un lado, la asignación de un abogado/consultor alemán, que ya se encuentra trabajando en la Secretaría del Tribunal, cuya función se centra en realizar trabajos de investigación sobre acceso a la justicia, aclarando que sus costos de mantenimiento son cubiertos completamente por GIZ. Por otro lado, se dotó de un aporte económico que asciende a 350.000,00 euros, los cuales se recibieron a lo largo del bienio 2014-2015. Durante el año 2015 se suscribieron tres contratos de financiamiento y se amplió uno suscrito en el año 2014, en el siguiente orden:

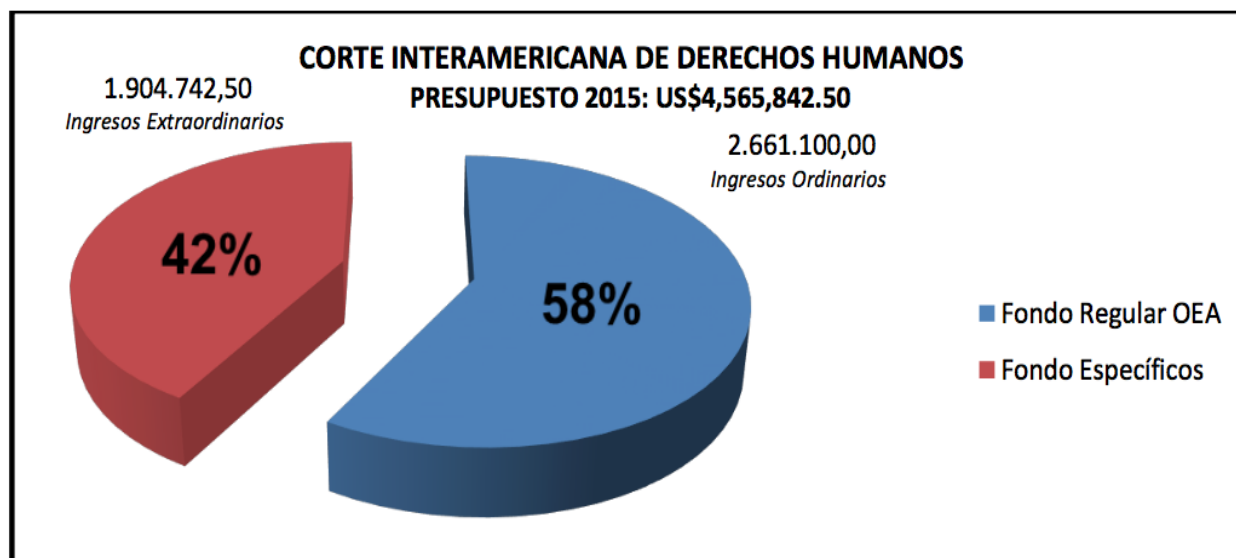
- El primer contrato correspondió al aporte para el apoyo del “52 Período Extraordinario de Sesiones de la Corte IDH en Cartagena, Colombia”, por un monto de US\$80,000.00, del cual se desembolsaron US\$77,993.97, equivalente al 97.5% que fue el monto ejecutado para este proyecto.
- El segundo contrato correspondió al aporte para el apoyo del “53 Período Extraordinario de Sesiones de la Corte IDH en Tegucigalpa, Honduras”, por un monto de US\$32,000.00, de los cuales se ejecutaron US\$18,967.85, equivalente al 59.2% del monto total asignado al proyecto. El tercer contrato se denominó “Diálogo entre la Corte IDH y la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos”. Este contrato se firmó por la suma de US\$103,000.00, de los cuales se desembolsó la suma de US\$92,700.00, equivalente al 90% del proyecto .
- La ampliación de un contrato firmado en 2014 para el apoyo del área de Tecnologías de Información y Comunicación equivalente a un monto de US\$110,000.00, de los cuales fue desembolsada la suma de US\$99,000.00, de la siguiente forma: US\$59,400 en el período 2014 y US\$39,600 en el 2015. El monto total gastado fue de US\$100,935.52.

3. Aportes de otras instituciones y acuerdos de asistencia técnica

- Fundación Konrad Adenauer: US\$5,000.00.
- Universidad de Santa Clara: US\$1.600,00.
- La República Federal de Alemania ha prestado asistencia técnica a la Corte durante el año 2015 a través de la asignación de un abogado que trabaja en la Secretaría de la Corte.
- La Universidad de Notre Dame prestó asistencia técnica a través del sustento económico parcial de un abogado que trabajó en la Secretaría hasta agosto de 2015, fecha en que otra abogada fue designada para trabajar en la Secretaría con la misma modalidad hasta agosto de 2016.
- A través de un acuerdo firmado por el TEDH un abogado de la Secretaría de dicho Tribunal realizó un intercambio, incorporándose a un equipo de trabajo en la Secretaría de la Corte Interamericana durante 3 meses.

B. Presupuesto total 2015

El presupuesto total de la Corte IDH para el año 2015 ascendió a la suma de US\$4,565,842.50 cuya composición proviene de Ingresos Ordinarios, provenientes del fondo regular otorgado por la OEA (58.0%) y de Ingresos Extraordinarios (42.0%), conforme se muestra en el siguiente gráfico:



La Corte Interamericana quisiera hacer un llamado a los Estados Miembros de la OEA y a la comunidad internacional respecto a la grave situación presupuestaria del Tribunal, que puede poner en riesgo su normal funcionamiento e impactar considerablemente en sus actividades jurisdiccionales. Esta situación se ve agravada debido a que en el año 2015 se notificó la suspensión definitiva en septiembre de 2016 de la cooperación danesa y la terminación de la cooperación noruega en diciembre de 2016. La Corte observa con preocupación este escenario, toda vez que esta sorpresiva situación puede poner en riesgo su estabilidad presupuestaria e institucional, al tener ésta que depender no sólo de la voluntad, sino de las eventuales posibilidades económicas de terceros Estados, algunos de ellos ajenos al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. De no existir estas contribuciones voluntarias, la Corte Interamericana tendría inevitablemente que reducir drásticamente sus actividades jurisdiccionales, minando de manera irreversible la protección de los derechos humanos en las Américas.

Es preciso destacar que, como se vio anteriormente, del presupuesto total de la Corte, un porcentaje de cerca de la mitad (42 %) corresponde a ingresos extraordinarios, procedentes de aportes: i) voluntarios de Estados, ii) provenientes de proyectos de cooperación internacional, iii) de otras instituciones por medio de acuerdos de asistencia técnica. Lo anterior, hace que la Corte Interamericana deba depender considerablemente de ingresos que no son permanentes ni regulares. Es por ello, que la Corte destaca la importancia de que se amplíen los fondos provenientes de los ingresos ordinarios, consistentes en aquellos otorgados regularmente por la OEA. De esta manera la Corte Interamericana insta a los Estados miembros de la OEA a que consideren la posibilidad de ampliar la partida correspondiente al fondo regular otorgado a la Corte.

Las disminuciones de los ingresos extraordinarios al presupuesto de la Corte afectan negativamente las actividades jurisdiccionales de la Corte en diversas formas. Por ejemplo, se reducirá el número de profesionales trabajando en el Tribunal y la realización de períodos extraordinarios de la Corte fuera de su sede.

C. Presupuesto del Fondo Regular aprobado para el año 2016

La Asamblea General Extraordinaria de la OEA aprobó en su L Período Extraordinario de Sesiones realizado en Washington, DC, el 23 de noviembre de 2015 una partida presupuestaria para la Corte para el año 2016 por US\$2.756.200,00176 , cuyo monto representa un 3.57% de aumento con respecto al importe aprobado para el año 2015.

176 Ver “Programa – Presupuesto de la Organización para 2015-2016”, aprobado por la Asamblea General durante el L Período Extraordinario de Sesiones, Noviembre 2015, AG/RES.1 (L-E/15), disponible en: <http://www.oas.org/budget/>

D. Auditoría de los estados financieros

Durante el año 2015 se practicó una auditoría a los estados financieros de la Secretaría de la Corte Interamericana para el ejercicio fiscal 2014, la que comprendió todos los fondos administrados por el Tribunal, abarcando los fondos provenientes de la OEA, el aporte del Gobierno de Costa Rica, los fondos de la cooperación internacional, así como los aportes de otros Estados, universidades y otros organismos internacionales así como el Fondo sobre Asistencia Legal de Víctimas.

Los estados financieros son responsabilidad de la administración de la Corte Interamericana y la auditoría se hizo con el propósito de obtener una opinión para determinar la validez de las transacciones financieras ejecutadas por la Corte, tomando en cuenta los principios de contabilidad y las normas internacionales de auditoría. De esta manera, según el informe de 18 de marzo de 2015, de la firma Venegas y Colegiados, Auditores y Consultores, los estados financieros de la Corte expresan adecuadamente la situación financiera y patrimonial de la institución, así como los ingresos, desembolsos y flujos de efectivo para el año 2014, los cuales se encuentran de conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados, propios de entidades no lucrativas (como es el caso de la Corte) y aplicados sobre bases consistentes. Se desprende del informe presentado por los auditores independientes que el sistema de control interno contable utilizado por la Corte es adecuado para el registro y control de las transacciones y que se utilizan prácticas comerciales razonables para asegurar la más efectiva utilización de los fondos proporcionados. Copia de este informe fue enviado al Secretario General de la OEA, al Departamento de Servicios Financieros de la OEA, al Inspector General de la Organización y a la Junta de Auditores Externos. Asimismo, cada proyecto de cooperación es sometido a una auditoría independiente para asegurar la más efectiva utilización de dichos recursos.

X. MECANISMOS IMPULSORES DEL ACCESO A LA JUSTICIA INTERAMERICANA: FONDO DE ASISTENCIA LEGAL A VÍCTIMAS (FAV) Y DEFENSOR INTERAMERICANO (DPI)

En el año 2010 la Corte introdujo en su Reglamento dos nuevos mecanismos encargados de potenciar el acceso de las víctimas a la justicia interamericana y evitar que aquellas personas que carecieran de recursos económicos o que no contaran con representación legal no se vieran excluidas del acceso al Tribunal Interamericano. Estos mecanismos son: el Fondo de Asistencia Legal de Víctimas (FAV) y el Defensor Interamericano (DI).

A. Fondo de Asistencia Legal de Víctimas

1. Procedimiento

El 4 de febrero de 2010 se emitió el Reglamento de la Corte sobre el Funcionamiento del Fondo sobre Asistencia Legal de Víctimas (en adelante, “el Fondo”), el cual entró en vigor el 1 de junio de 2010. El Fondo tiene como objeto facilitar el acceso al Sistema Interamericano de Derechos Humanos a aquellas personas que actualmente no tienen los recursos suficientes para llevar su caso ante el Tribunal. Una vez la presunta víctima acredita no disponer de recursos económicos suficientes, la Corte decide aprobar mediante resolución las oportunas erogaciones con el objeto de que sean satisfechos los gastos derivados del proceso.

En algunos casos, el Estado demandado deberá reintegrar dichas cantidades, y ello porque, a tenor de lo dispuesto en el Reglamento, el Tribunal de la Corte tiene la facultad de ordenar al Estado demandado al momento de emitir la sentencia el reintegro al Fondo de las erogaciones en las que se hubiese incurrido durante la tramitación del caso respectivo¹⁷⁷.

Una vez el caso ha sido presentado ante la Corte, toda víctima que no cuente con los recursos económicos necesarios para soportar los gastos dimanantes del proceso podrá solicitar expresamente acogerse al Fondo. De acuerdo al Reglamento, la presunta víctima que desee acogerse a dicho Fondo deberá hacerlo saber a la Corte en su escrito de solicitudes, argumentos y pruebas. Además, deberá demostrar, mediante

declaración jurada y otros medios probatorios idóneos que otorguen pautas de convicción al Tribunal, que carece de recursos económicos suficientes para solventar los costos del litigio ante la Corte e indicar con precisión qué aspectos de su participación requieren el uso de recursos del Fondo¹⁷⁸. La Presidencia de la Corte será la encargada de evaluar cada una de las solicitudes que se presenten, determinar su procedencia o improcedencia e indicar, en su caso, qué aspectos de la participación se podrán solventar con el Fondo sobre Asistencia Legal de Víctimas¹⁷⁹.

Por su parte, la Secretaría de la Corte es la encargada de administrar el Fondo. Una vez que la Presidencia determina la procedencia de la solicitud y ésta ha sido notificada, la Secretaría de la Corte abre un expediente de gastos para ese caso en particular, en el que documenta cada una de las erogaciones que se realicen conforme a los parámetros autorizados por la Presidencia. Posteriormente, la Secretaría de la Corte informa al Estado demandado sobre las erogaciones realizadas en aplicación del Fondo, para que presente sus observaciones, si así lo desea, dentro del plazo que se establezca al efecto. Tal y como se ha indicado supra, al momento de emitir sentencia la Corte evaluará la procedencia de ordenar al Estado demandado el reintegro al Fondo de las erogaciones en que se hubiese incurrido e indicará el monto total adeudado.

2. Donaciones al fondo

Cabe destacar que este fondo no cuenta con recursos del presupuesto ordinario de la OEA, lo que ha llevado a la Corte a buscar contribuciones voluntarias para asegurar su existencia y funcionamiento. A día de hoy, dichos fondos provienen de varios proyectos de cooperación, así como de la contribución voluntaria de los Estados.

Inicialmente, los fondos provenían únicamente del proyecto de cooperación firmado con Noruega para el período 2010-2012, a través del cual se destinaron US\$ 210.000,00 al Fondo de Asistencia Legal, y de la donación realizada por Colombia de US\$ 25.000,00. En el transcurso del año 2012, la Corte, gracias a nuevos convenios de cooperación internacional con Noruega y Dinamarca, obtuvo compromisos de fondos presupuestarios adicionales para asignar a su funcionamiento para los años 2013-2015 por la suma de US\$ 65.518,32 y US\$ 55.072,46 respectivamente. Finalmente, para la ejecución del presupuesto del año 2015, se recibieron recursos por US\$15.532.50 de Noruega y US\$18.838.97 de Dinamarca.

A la vista de lo anteriormente expuesto, en forma acumulada, a diciembre de 2015, las aportaciones en efectivo al fondo ascienden a un monto total de US\$ 355,590.78

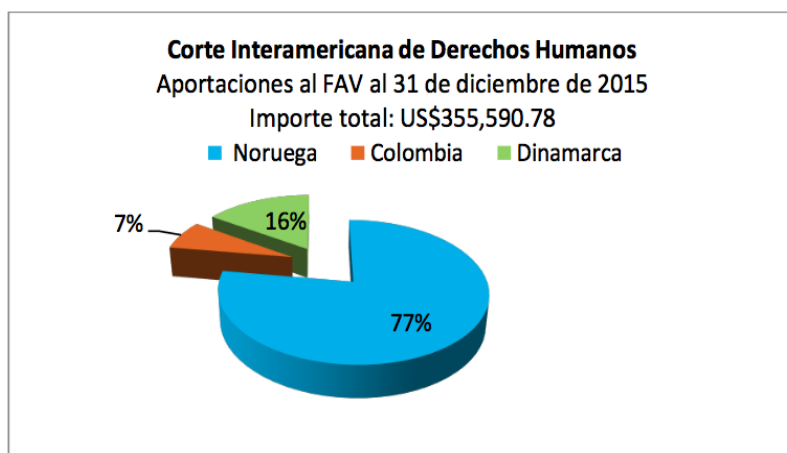
A continuación figura la lista de países donantes hasta la fecha:

¹⁷⁷ Cfr. Reglamento de la Corte sobre el Funcionamiento del Fondo, Artículo 5.

¹⁷⁸ Ibid., Artículo 2.

¹⁷⁹ Ibid., Artículo 3.

Aportes o Donaciones al Fondo		
ESTADO	AÑO	APORTE EN US\$
Noruega	2010-2012	210.000,00
Colombia	2012	25.000,00
Noruega	2013	30.363.94
Dinamarca	2013	5.661.75
Noruega	2014	19.621.88
Dinamarca	2014	30.571.74
Noruega	2015	15.532.50
Dinamarca	2015	18.838.97
SUB TOTAL		355.590.78



3. Gastos incurridos por el Fondo

a) Gastos aprobados en el año 2015

Durante 2015, la Presidencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó las siguientes resoluciones de aprobación de acceso al Fondo en relación con los siguientes casos:

	Caso	Resolución ¹⁸⁰	Destino de los gastos sufragados
1	Familia Barrios Vs. Venezuela (en etapa de supervisión de cumplimiento de Sentencia)	9 de enero de 2015	Traslado y manutención razonables y necesarios para la asistencia de una persona a la audiencia de supervisión de cumplimiento de 5 de febrero de 2015
2	Chinchilla Sandoval y otros Vs. Guatemala	28 de enero de 2015	Presentación de una declaración y posible comparecencia a audiencia pública
3	Yarce y otras Vs. Colombia	3 de febrero de 2015	Presentación de un máximo de cinco declarantes y comparecencia de dos representantes en la eventual audiencia pública
4	Ángel Alberto Duque Vs. Colombia	5 de mayo de 2015	Presentación de un máximo de tres declaraciones
5	Flor Freire Vs. Ecuador	3 de julio de 2015	Presentación de dos declaraciones y comparecencia del representante y de la presunta víctima en eventual audiencia pública
6	Vereda La Esperanza Vs. Colombia	1 de diciembre de 2015	Presentación de un máximo de seis declaraciones
7	Cosme Rosa Genoveva, Evandro de Oliveira y Otros (Favela Nova Brasília) Vs. Brasil	3 de diciembre de 2015	Presentación de cinco declaraciones

Cabe reiterar que, tras la aprobación de los gastos, el monto final al que ascienden los mismos se determina posteriormente en sentencia.

b) Gastos aprobados y respectivos reintegros desde el año 2010 hasta 2015

Desde el año 2010 al año 2015, la Presidencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha declarado procedente la solicitud interpuesta por las presuntas víctimas para acogerse al Fondo de Asistencia Legal de Víctimas de la Corte en 43 casos. Tal y como así lo establece el Reglamento, los Estados tienen la obligación de restituir los recursos utilizados del Fondo cuando la Corte, así lo disponga a través de la

sentencia o resolución pertinente. En este sentido, en catorce casos los respectivos Estados han cumplido con el reintegro al Fondo. Por otro lado, se encuentra pendiente el cumplimiento de dicha obligación en dieciséis, al encontrarse vencido el plazo otorgado para dicho cumplimiento. En detalle, de los 43 casos en que se han otorgado recursos del Fondo a presuntas víctimas o víctimas, en 36 existe una decisión de la Corte de reintegrar dichos recursos al Fondo, mientras que en 1 no se ordenó el reintegro por tratarse de una sentencia en la que no se estableció la responsabilidad internacional del Estado por alguna violación a la Convención Americana. Asimismo, de esos 36 casos en los que la Corte ordenó el reintegro del Fondo, en 6 aún no se ha vencido el plazo otorgado al respectivo Estado para cumplir con dicho reintegro.

En la siguiente tabla se indican: (i) el nombre del caso, (ii) la resolución en virtud de la cual se declara procedente la aprobación de acceso al fondo, (iii) el destino de dichos gastos, (iv) el importe final al que ascendieron dichos gastos –en su caso–, (v) la sentencia que declara esta obligación de reintegro y el importe a sufragar –en su caso–, y, finalmente, (vi) el importe efectivamente reintegrado por cada Estado –en su caso–.

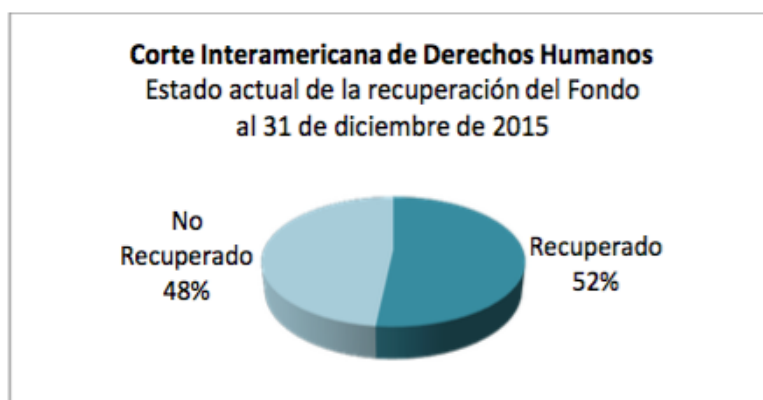
Caso	Resolución ¹⁸¹	Destino de los gastos	Importe	Decisión en que se ordena ¹⁸²	Reintegrado a 31 de diciembre de 2014
1 González Medina y familiares Vs. República Dominicana	23 de febrero de 2011	Cubrir los gastos de viaje y estadía de una víctima y un testigo para asistir a la audiencia pública; gastos de una declaración presentada por <i>affidavit</i>	US\$ 2.219,48	27 de febrero de 2012	0%
2 Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador	3 de marzo de 2011	Cubrir los gastos de viaje y estadía de cuatro víctimas para asistir a la audiencia pública	US\$ 6.344,62	27 de junio de 2012	100%
3 Uzcátegui y otros Vs. Venezuela	1 de junio de 2011	Cubrir los gastos de viaje y estadía de dos víctimas para asistir a la audiencia pública; gastos de declaración presentada por <i>affidavit</i>	US\$ 4.833,12	3 de septiembre de 2012	0%
4 Contreras y otros Vs. El Salvador	4 de marzo de 2011	Cubrir los gastos de viaje y estadía de dos víctimas y un perito para asistir a la audiencia pública	US\$ 4.131,51	31 de agosto de 2011	100%
5 Torres Millacura y otros Vs. Argentina	14 de abril de 2011	Cubrir los gastos de viaje y estadía de una víctima, un perito y un representante para asistir a la audiencia pública	US\$ 10.043,02 + US\$ 4.286,03 (intereses moratorios)	26 de agosto de 2011	100%
6 Familia Barrios Vs. Venezuela	15 de abril de 2011	Cubrir los gastos de viaje y estadía de una víctima y un perito para asistir a la audiencia	US\$ 3.232,16	24 de noviembre	0%

			pública; gastos de declaración presentada por <i>affidavit</i>		de 2011	
7	Fornerón e Hija Vs. Argentina	31 de mayo de 2011	Cubrir los gastos de viaje y estadía de una víctima y un representante para asistir a la audiencia pública; gastos de declaración presentada por <i>affidavit</i>	US\$ 9.046,35 + US\$ 3.075,46 (intereses moratorios)	27 de abril de 2012	100%
8	Furlan y familiares Vs. Argentina	23 de noviembre de 2011	Cubrir los gastos de viaje y estadía de dos defensores interamericanos, una víctima y dos peritos para asistir a la audiencia pública; gastos para sufragar declaraciones ante fedatario público; gastos presentes y futuros de los defensores interamericanos	US\$ 13.547,87 + US\$ 4.213,83 (intereses moratorios)	31 de agosto de 2012	100%
9	Castillo González y otros Vs. Venezuela	28 de noviembre de 2011	Cubrir los gastos de viaje y estadía de una víctima y un perito para asistir a la audiencia pública; gastos de dos declaraciones presentadas por <i>affidavit</i>	La Sentencia no estableció la responsabilidad internacional del Estado y, por tanto, no ordenó al Estado el reintegro al Fondo.		
10	Nadege Dorzema y otros Vs. República Dominicana	1 de diciembre de 2011	Cubrir los gastos de viaje y estadía de dos víctimas y un representante, para asistir a la audiencia pública; gastos de una declaración presentada por <i>affidavit</i>	US\$ 5.972,21	24 de octubre de 2012	0%
11	Masacres de el Mozote y lugares aledaños Vs. El Salvador	1 de diciembre de 2011	Cubrir los gastos de viaje y estadía de tres víctimas y un perito para asistir a la audiencia pública	US\$ 6.034,36	25 de octubre de 2012	100%
12	Mendoza y otros Vs. Argentina	8 de mayo de 2012	Cubrir los gastos de viaje y estadía de una víctima, un perito para asistir a la audiencia pública; gastos de dos peritajes rendidos mediante <i>affidavit</i>	US\$ 3.693,58 + US\$ 668.02 (intereses moratorios)	14 de mayo de 2013	100%
13	Norín Catrimán y otros Vs. Chile	18 de mayo de 2012	Cubrir los gastos de viaje y estadía de dos víctimas, un testigo y un perito para asistir a la audiencia pública	US\$ 7.652,88	29 de mayo de 2014	100%
14	Mohamed Vs. Argentina	4 de junio de 2012	Cubrir los gastos de viaje y estadía de dos defensores interamericanos y un perito para asistir a la audiencia pública; gastos de declaración de un perito y una víctima presentadas por <i>affidavit</i>	US\$ 7.539,42 + US\$ 1.998,30 (intereses moratorios)	23 de noviembre de 2012	100%

15	Suárez Peralta Vs. Ecuador	14 de septiembre de 2012	Cubrir los gastos de viaje y estadía de un testigo para asistir a la audiencia pública; gastos de tres declaraciones rendidos mediante <i>affidavit</i>	US\$ 1.436	21 de mayo de 2013	100%
16	J Vs. Perú	24 de octubre de 2012	Cubrir los gastos de viaje y estadía de un testigo y un representante para asistir a la audiencia pública; gastos de una declaración rendida mediante <i>affidavit</i>	US\$ 3.683,52	27 de noviembre de 2013	0%
17	Osorio Rivera y otros Vs. Perú	12 de marzo de 2012	Cubrir los gastos de viaje y estadía de una víctima y un perito para asistir a la audiencia pública; gastos de una declaración rendida mediante <i>affidavit</i>	US\$ 3.306,86	26 de noviembre de 2013	0%
18	Véliz Franco Vs. Guatemala	8 de enero de 2013	Cubrir los gastos de viaje y estadía de una víctima y una perito para asistir a la audiencia pública; gastos de dos declaraciones rendidas mediante <i>affidavit</i>	US\$ 2.117,99	19 de mayo de 2014	100%
19	Hermanos Landaeta Mejías y otros Vs. Venezuela	13 de febrero de 2013	Cubrir los gastos de viaje y estadía de una víctima para asistir a la audiencia pública	US\$ 2.725,17	27 de agosto de 2014	0%
20	Familia Pacheco Tineo Vs. Bolivia	19 de febrero de 2013	Cubrir los gastos de viaje y estadía de dos víctimas y dos defensores públicos interamericanos para asistir a la audiencia pública; gastos de viaje del defensor interamericano para entrevistarse con las víctimas; gastos de un peritaje.	US\$ 9.564,63	25 de noviembre de 2013	100%
21	Penal Miguel Castro Vs. Perú	29 de julio de 2013	Cubrir los gastos de viaje y estadía de una víctima e interviniente común de los representantes de las víctimas y sus familiares para asistir a la audiencia privada de supervisión de cumplimiento de sentencia	US\$ 2.756,29	31 de marzo de 2014	0%
22	Espinoza Gonzáles y otros Vs. Perú	21 de febrero de 2013 P	Cubrir los gastos de viaje y estadía de un testigo para asistir a la audiencia pública; gastos de dos declaraciones mediante <i>affidavit</i> .	US\$1.972,59	20 de noviembre de 2014	0%
23	Personas Dominicanas y Haitianas expulsadas Vs. República	1 de marzo de 2013	Cubrir los gastos de viaje y estadía de tres víctimas para asistir a la audiencia pública.	US\$5.661,75	28 de agosto de 2014	0%

Dominicana						
24	Argüelles y otros Vs. Argentina	12 de junio de 2013	Cubrir los gastos de viaje y estadía de un perito y dos defensores interamericanos para asistir a la audiencia pública.	US\$7.244,95	20 de noviembre de 2014	0%
25	Rochac Hernández y otros Vs. El Salvador	12 de diciembre de 2013	Cubrir los gastos de viaje y estadía de dos víctimas y un perito para asistir a la audiencia pública; gastos de dos declaraciones rendidas mediante <i>afidávit</i> .	US\$ 4.134,29	14 de octubre de 2014	100%
26	Tarazona Arrieta y otros Vs. Perú	22 de enero de 2014	Cubrir los gastos de viaje y estadía de una víctima para asistir a la audiencia pública; gastos de una declaración rendida mediante <i>affidávit</i>	US\$ 2.030,89	15 de octubre de 2014	0%
27	Pueblos Indígenas Kuna de Mandungandí y Embará de Bayano y sus Miembros vs. Panamá	3 de marzo de 2014	Cubrir los gastos de viaje y estadía de tres víctimas para asistir a la audiencia pública; gastos de una declaración rendida mediante <i>affidávit</i>	US\$ 4.525,49	14 de octubre de 2014	100%
28	Cruz Sánchez y Otros Vs. Perú	28 de agosto de 2012 y 19 de diciembre de 2013	Comparecencia de un perito en audiencia pública y la formalización y envío de dos <i>afidávits</i> .	US\$ 1.685,36	17 de abril de 2015	0%
29	Canales Huapaya y Otros Vs. Perú	29 de agosto de 2014	Cubrir los gastos de viaje y estadía de tres víctimas y del representante, así como de una perita y la formalización y envío de dos <i>affidávits</i> .	US\$ 15,655.09	24 de junio de 2015	0%
30	Gonzales Lluy y Otros Vs. Ecuador	7 de octubre de 2014	Cubrir los gastos de viaje y estadía del representante, de la víctima y de un perito, así como gastos de formalización y envío de dos <i>affidávits</i> .	US\$ 4.649,54	1 de setiembre de 2015	0%
En los siguientes casos existe una decisión que ordena el reintegro de los gastos al Fondo. Sin embargo al cierre del 2015, aún no se ha vencido el plazo establecido en las respectivas decisiones para dicho reintegro.						
Caso	Resolución	Destino de los gastos		Importe	Decisión en que se ordena el pago	
31	Furlán	14 de octubre de 2014	Comparecencia en audiencia de supervisión de cumplimiento			

32	Comunidad Campesina Santa Bárbara	9 de junio de 2014	Cubrir los gastos de viaje y estadía de un testigo y un perito en la audiencia pública; formalización y envío de un <i>affidávit</i> .	\$3.457,40	1 de septiembre de 2015
33	Ruano Torres y Otros Vs. El Salvador	11 de marzo de 2015	Cubrir los gastos de viaje y estadía de un testigo y de la víctima, así como de los defensores públicos interamericanos y formalización y envío de 3 <i>afidávits</i> .	US\$ 4.555,62	5 de octubre de 2015
34	Comunidad Garífuna Triunfo de la Cruz y sus miembros Vs. Honduras	18 de diciembre de 2013	Cubrir los gastos de viaje y estadía de la víctima y de una testigo.	US\$ 1,677.97	8 de octubre de 2015
35	Comunidad Garífuna de Punta Piedra y sus miembros Vs. Honduras	30 de mayo de 2014	Cubrir los gastos de viaje y estadía de una víctima y una testigo, así como de los representantes.	US\$ 8,543.06	8 de octubre 2015
36	Quispialaya Vilcapoma Vs. Perú	19 de marzo de 2015	Cubrir los gastos de viaje y estadía de la víctima y formalización y envío de un <i>affidávit</i> .	US\$ 1,673.00	23 de noviembre de 2015



Resumen de las Actividades del Fondo

Al 31 de diciembre de 2015

(Dado en US\$)

Ingresos	
Aportes:	355.590.78
Erogaciones para beneficiarios del fondo (gastos):	(193.023.92)
Sub Total Ingresos	162.566.86
Otros Ingresos	
Reintegros de los Estados:	89.656,73
Intereses moratorios ganados:	14.541.54
Intereses ganados en cuentas bancarias:	1.975.88
Sub Total Otros Ingresos	106.174.15
Gastos no Reembolsables al Fondo	
Gastos administrativos financieros :	(1.519,29)
Gastos no reembolsables al fondo:	(6.701,15)
Sub Total Gastos no Reembolsables	(8.220,44)
Saldo del Fondo	\$ 260.520.57

4. Auditoría de cuentas

El Fondo de Asistencia Legal de Víctimas ha sido auditado por los auditores externos de la Corte Interamericana, “Venegas y Colegiados Auditores y Consultores es miembro de Nexia International”. Al respecto, los estados financieros auditados para los períodos fiscales terminados en diciembre de 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014 han sido dictaminados favorablemente, indicando que presentan, en todos sus aspectos, los ingresos y fondos disponibles, de conformidad con los principios de contabilidad y de auditoría generalmente aceptados. Asimismo, los informes de auditoría declaran que los gastos han sido administrados correctamente, que no se han descubierto actividades ilegales ni prácticas de corrupción, y que los fondos se han utilizado exclusivamente para cubrir los gastos del Fondo de Víctimas que ejecuta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Copia de estos informes y del correspondiente al ejercicio fiscal terminado en diciembre de 2014 fueron remitidos a la Secretaría General de la OEA y a la Junta de Auditores Externos, también de la OEA.

B. Defensor Interamericano

La última reforma del Reglamento de la Corte, en vigencia desde el 1 de enero de 2010, introdujo la figura del Defensor Interamericano. Este reciente mecanismo tiene como objetivo garantizar el acceso a la justicia interamericana mediante el otorgamiento de asistencia legal gratuita a las presuntas víctimas que carecen de recursos económicos o de representación legal ante la Corte.

Con la finalidad de implementar la figura del Defensor Interamericano, la Corte firmó en el año 2009 un Acuerdo de Entendimiento con la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas (en adelante, “AIDEF”¹⁸³), el cual entró en vigor el 1 de enero de 2010. Según dicho acuerdo, en aquellos casos en que las presuntas víctimas carezcan de recursos económicos y/o de representación legal ante la Corte, la AIDEF designará a un defensor/a público perteneciente a dicha Asociación para que asuma su representación y defensa legal durante todo el proceso. Para ello, cuando alguna presunta víctima no cuente con representación legal en un caso y manifieste su voluntad de ser representada por un Defensor Interamericano, la Corte lo comunicará al Coordinador/a General de la Asociación, para que dentro del plazo de 10 días designe al defensor o defensora que asumirá la representación y defensa legal. Asimismo, la Corte notificará a la persona designada como defensor/a público/a perteneciente a la AIDEF la documentación referente a la presentación del caso ante el Tribunal, de modo que éste o ésta asuma desde ese momento la representación legal de la presunta víctima ante la Corte durante todo el trámite del caso.

Como se mencionó anteriormente, la representación legal ante la Corte Interamericana por parte de la persona designada por la AIDEF es gratuita y cobrará únicamente los gastos que la defensa le origine. La Corte Interamericana contribuirá solventando, en la medida de lo posible y a través del Fondo de Asistencia Legal sobre Víctimas, los gastos razonables y necesarios en que incurra el defensor

interamericano designado. Por otro lado, el 7 de junio de 2013 fue aprobado por el Consejo Directivo de la AIDEF el nuevo “Reglamento Unificado para la actuación de la AIDEF ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos”. A la fecha, la AIDEF ha dado asistencia legal a través del presente mecanismo a un total de once casos, de los cuales en seis ya la Corte ha emitido sentencia:

1. *Pacheco Tineo Vs. Bolivia;*
2. *Furlan y familiares Vs. Argentina;*
3. *Mohamed Vs. Argentina;*
4. *Argüelles Vs Argentina;*
5. *Canales Huapaya Vs. Perú, y*
6. *Ruano Torres y familia Vs. El Salvador*

Igualmente, los siguientes casos, en los que se encuentra pendiente emitirse Sentencia, cuentan con la defensa del Defensor Interamericano:

1. *Manfred Amhrein y otros Vs. Costa Rica;*
2. *Pollo Rivera Vs. Perú;*
3. *Ortiz Hernández Vs. Venezuela y*
4. *Zegarra Marín Vs. Perú*

XI. DIFUSIÓN DE LA JURISPRUDENCIA Y LAS ACTIVIDADES DE LA CORTE Y POTENCIACIÓN DEL USO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS

A. Presentación de los boletines jurisprudenciales y de los Cuadernillos de Jurisprudencia

a) Cuadernillos de Jurisprudencia

La Corte inició en 2015 la publicación de los “Cuadernillos de Jurisprudencia”. Dicha publicación contiene una sistematización temática de la jurisprudencia de la Corte en los casos contenciosos, opiniones consultivas y medidas provisionales, dictadas por la Corte en diversas materias. Al cierre de 2015 se ha publicado 9 Cuadernillos de Jurisprudencia sobre los siguientes temas: pena de muerte; migrantes; desplazados; género; niños y niñas; desaparición forzada; control de convencionalidad; libertad personal, y personas privadas de libertad. Estos cuadernillos se irán actualizando periódicamente en la medida que la Corte vaya emitiendo pronunciamientos sobre la materia.

Las actualizaciones serán comunicadas a través de la página web de la Corte, twitter y Facebook. Puede acceder a los Cuadernillos de Jurisprudencia en el siguiente enlace: <http://www.corteidh.or.cr/index.php/es/todos-los-libros>

b) Boletines jurisprudenciales de la Corte Interamericana

La Corte inició en 2015 la publicación periódica de boletines jurisprudenciales, que contienen los pronunciamientos del Tribunal de manera resumida, sintética y amigable con el fin que investigadores, estudiantes, defensores de derechos humanos y todas aquellas personas interesadas puedan conocer sobre el trabajo de la Corte y los estándares en materia de derechos humanos que ésta va desarrollando.

Estos boletines jurisprudenciales se publican de manera periódica electrónicamente en español, inglés y portugués, lo cual les permite llegar a más personas en la región y en el mundo. Al cierre del 2015 se han publicado 3 números de estos boletines, correspondientes a los meses de agosto a octubre de 2014; de noviembre de 2014 a abril de 2015 y de mayo a agosto de 2015.

Estos boletines se difunden a través de la página web de la Corte, twitter y Facebook. Puede acceder a los boletines jurisprudenciales de la Corte en el siguiente enlace: <http://www.corteidh.or.cr/index.php/es/todos-los-libros>

B. Difusión mediante la utilización de las nuevas tecnologías de la información y comunicaciones (página web, redes sociales, expediente digital) y Biblioteca Conjunta

El sitio web de la Corte Interamericana busca proporcionar el acceso, comunicación y divulgación de información, con la inmediatez que brindan las nuevas tecnologías. En dicho sitio web se encuentra toda la jurisprudencia del Tribunal, así como otras actuaciones judiciales ordenadas por la Corte, las actividades académicas y protocolares realizadas por el Tribunal, entre otras cosas. Durante el 2015 la Corte Interamericana realizó transmisiones en vivo a través de su página web de las audiencias públicas, así como de diversas actividades, tanto académicas como protocolares, en su sede de San José, Costa Rica y durante los 52 y 53 períodos extraordinarios de sesiones, realizados, respectivamente en Cartagena y Tegucigalpa. De la misma manera, todo el contenido fotográfico como en video se encuentra en la galería multimedia de acceso a través de la web.

Asimismo, la Corte utiliza las redes sociales para difundir las actividades del Tribunal, lo cual permite al Tribunal interactuar con los usuarios del Sistema Interamericano de manera dinámica y eficiente. La Corte cuenta con cuentas de Facebook y Twitter. El número de seguidores a través de estos mecanismos ha venido incrementándose considerablemente en el último año, llegando a ser de 340.074 al cierre de 2015. Asimismo, el total de interacciones, registrado de enero a diciembre de 2015 en la página de Facebook del Tribunal ha sido de 350,498. Estos números demuestran el gran interés del público en conocer y compartir el contenido de las publicaciones realizadas por la Corte. Dichas publicaciones tienen que ver con todo tipo de actividades de la Corte, tales como comunicados de prensa, sentencias y resoluciones dictadas, transmisión en vivo de audiencias, actividades académicas, entre otros.

Cabe resaltar que el Tribunal utiliza los medios electrónicos para la tramitación de casos bajo su jurisdicción. En igual medida, la Corte ha continuado digitalizando todos los expedientes relativos a los casos en los que se ha dictado sentencia. Los expedientes digitalizados están a disposición de todo interesado en la página web de la Corte.

Igualmente, la Corte cuenta con una Biblioteca con amplio contenido especializado en materia de derecho internacional de los derechos humanos, con un canal de atención al público presencial y virtual.

XII. OTRAS ACTIVIDADES DE LA CORTE

A. Diálogo entre cortes internacionales, órganos de protección de Naciones Unidas, cortes nacionales e instituciones académicas.

- Diálogos Judiciales en el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos

Entre el 25 y el 27 de febrero de 2015 se realizó en la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona, España el evento Diálogos Judiciales en el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. Dicho evento contó con la participación de 254 personas, entre ellas, abogados, académicos y jueces y juezas. Destaca la participación de 43 jueces y juezas de 12 países de América Latina y Europa de las más altas cortes, así como el Presidente de la Corte Interamericana, Juez Humberto Sierra Porto, el Vicepresidente, Juez Roberto F. Caldas, el Juez Diego García Sayán y el Juez Alberto Pérez Pérez. Además de las conferencias en las que se trataron temas actuales sobre los desafíos del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, se realizaron sesiones de trabajo y talleres con el fin de fomentar el diálogo y la discusión entre los distintos participantes.

- XXI Encuentro Anual de Presidentes y Magistrados de Tribunales, Cortes y Salas Constitucionales de América Latina

Entre el 18 y 20 de junio de 2015 se realizó el XXI Encuentro Anual de Presidentes y Magistrados de Tribunales, Cortes y Salas Constitucionales de América Latina en San José, Costa Rica. El mencionado encuentro judicial fue organizado por la Corte Interamericana y el Programa Estado de Derecho para América Latina de la Fundación Konrad Adenauer y contó con la participación de 23 magistrados y magistradas de Tribunales, Cortes y Salas Constitucionales de los Estados de América Latina, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la Corte de Justicia Caribeña y del Tribunal Constitucional de Alemania, así como de diversos expertos internacionales.

Este diálogo versó, fundamentalmente, en torno a los siguientes ejes temáticos: control de convencionalidad, libertad de expresión y acceso a la información, población migrante, y ¿crisis de Estado?, entre otros. Dicho encuentro judicial se trató de un evento privado que procura el diálogo franco, y en confianza, entre magistrados y magistradas nacionales e internacionales y algunos expertos internacionales sobre cuestiones

complejas del ámbito constitucional, convencional e internacional en América Latina.

Participaron de este encuentro magistrados y magistradas de: Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia; Tribunal Constitucional de Chile; Corte Constitucional de Colombia; Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica; Corte Constitucional del Ecuador; Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de la República de El Salvador; Corte de Constitucionalidad de la República de Guatemala; Sala Constitucional de la Corte Suprema de Honduras; Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua; Suprema Corte de Justicia de la Nación de México; Corte Suprema de Justicia de la República de Panamá; Corte Suprema de Justicia de la República de Paraguay; Tribunal Constitucional del Perú; Suprema Corte de Justicia de la República Oriental del Uruguay; Tribunal Constitucional de la República Federal de Alemania, y la Corte de Justicia del Caribe.

- Diálogo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

El 9 de febrero de 2015 se realizó una reunión entre la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana en Brasilia con el fin de continuar el diálogo institucional entre ambos organismos, el cual ha venido siendo fortalecido y profundizado en los últimos años. Dentro de los temas abordados se encuentran los desafíos derivados del atraso procesal como consecuencia del problema estructural de falta de financiamiento adecuado de la Comisión Interamericana, así como los desafíos presentes y futuros en materia de derechos humanos.

El 7 de septiembre de 2015 la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana sostuvieron una reunión en el marco del diálogo institucional entre ambos órganos. La Comisión compartió con la Corte varias de las iniciativas emprendidas para, con los escasos recursos disponibles, atender en la mayor medida posible el atraso procesal. Además, se trataron otros temas del funcionamiento de ambos órganos y sus desafíos. Se dialogó sobre la importancia de realizar esfuerzos conjuntos en materia de financiamiento, sobre los desafíos actuales y futuros del sistema interamericano de derechos humanos y sobre la importancia de fortalecer su relación con la Secretaría General de la OEA, todo dentro del marco de su autonomía e independencia.

- Reunión conjunta entre Comisión Interamericana y Corte con el Secretario General de la OEA

El 7 de septiembre de 2015 entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos con el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, en la Ciudad de México, Distrito Federal. Por parte de la Corte Interamericana estuvieron presentes el Presidente, Juez Humberto Antonio Sierra Porto, el Vicepresidente, Juez Roberto Caldas y los Jueces Eduardo Ferrer Mac-Gregor, Manuel Ventura Robles y Alberto Pérez Pérez, así como el Secretario Pablo Saavedra Alessandri y personal de la Secretaría. Por parte de la Comisión estuvieron presentes el Primer Vice-Presidente James Cavallaro, el Segundo Vice-Presidente José de Jesús Orozco Henríquez, los Comisionados Felipe González y Paulo

Vannuchi y las Comisionadas Tracy Robinson y Rosa María Ortiz, así como el Secretario Ejecutivo Emilio Álvarez Icaza, la Secretaria Ejecutiva Adjunta Elizabeth Abi-Mershed y personal de la Secretaría. También participó en la reunión la Asesora del Secretario General, Ideli Salvatti.

En el marco de esta reunión se discutió la relación de la Comisión y la Corte y la Secretaría General, destacándose que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos constituye un pilar fundamental de la OEA. También se destacó la importancia de la autonomía e independencia de ambos órganos del Sistema Interamericano para el efectivo funcionamiento de éstos. Asimismo, se tocaron temas relacionados con el gran impacto e importancia que tiene el sistema interamericano de derechos humanos en la región y los desafíos presupuestarios que enfrentan la Comisión y la Corte para cumplir de manera eficaz con los mandatos que los Estados les han encomendado y por ende la necesidad imperiosa de incrementar el financiamiento de ambos órganos. El Secretario General expresó su compromiso con incrementar de manera significativa los recursos financieros de ambos órganos.

- Visita a Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y “Segundo Diálogo Judicial Africano: conectando la justicia nacional con la internacional”

Una delegación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos visitó el 4 de noviembre de 2015 la sede de la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos en Arusha, Tanzania. La delegación de la Corte Interamericana estuvo conformada por los Jueces Humberto Antonio Sierra Porto, Presidente; Roberto F. Caldas, Vicepresidente; Diego García-Sayán, Eduardo Ferrer MacGregor, Pablo Saavedra Alessandri, Secretario y el abogado Bruno Rodríguez Revegino. Por parte de la Corte Africana estuvieron presentes los Jueces Agustino Ramadhani, Presidente; Elsie N. Thompson, Vicepresidente; Duncan Tambala, Sylvain Ore, Elhadj Guisse, Ben Kioko, Solomy Bossa, Angelo Matusse, y el Secretario Registrar Robert Eno.

Entre otros temas se discutió sobre el rol de las víctimas ante ambas Cortes; la relación entre las Cortes y otros órganos de protección de los derechos humanos; los retos presentes y futuros en materia de derechos humanos en ambos continentes; la supervisión de cumplimiento de las sentencias, así como cuestiones administrativas y de tramitación de casos.

Igualmente, dicha delegación participó de la conferencia “Segundo Diálogo Judicial Africano: conectando la justicia nacional con la internacional”, que tiene lugar entre el 4 y 6 de noviembre de 2015. El propósito de esta conferencia fue permitir el diálogo entre cortes nacionales, regionales e internacionales sobre la aplicación de los estándares internacionales en materia de derechos humanos y, particularmente, la aplicación e interpretación de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. En la conferencia participaron más de 200 jueces y juezas provenientes de diferentes países del continente africano. Entre otros temas se discutieron las reformas judiciales para el acceso a la justicia en materia de derechos humanos; desarrollos recientes en materia de derechos humanos por órganos y tribunales internacionales y regionales; educación judicial y administración de tribunales, así como experiencias de las cortes en

otros continentes.

- Relaciones con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos

El 20 de octubre de 2015 Vicepresidente de la Corte Interamericana, Juez Roberto F. Caldas visitó la sede del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, donde se reunió con su Presidente, Dean Spielmann. La visita tuvo como fin continuar el diálogo entre ambos tribunales y buscar formas de cooperación en diversas materias.

En el año 2015 se continuó con la realización del programa de intercambio con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en virtud de un convenio firmado entre ambas cortes. En el marco de éste, un abogado de cada organismo internacional realiza durante varios meses una visita profesional y de investigación, con el objeto de profundizar en el conocimiento de estos dos sistemas regionales y fomentar la colaboración continua entre ambos organismos. La Corte designó a la Abogada Coordinadora Romina Sijniensky para desarrollar dicho intercambio, mientras que por el Tribunal Europeo fue designada Ekaterina Bykhovskaya. Las abogadas se incorporaron a un equipo de trabajo y procedimiento de las respectivas cortes y desarrollaron actividades de difusión de los principales aspectos procesales de gestión y trámite, así como de la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Por otra parte, a través de este intercambio se permite determinar un conjunto de buenas prácticas de procedimiento que podrían ser incorporadas en el trabajo cotidiano de los dos órganos.

- Visita de funcionarios de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos

Entre el 17 y 21 de agosto de 2015, la Secretaría de la Corte Interamericana recibió la visita de una delegación de la Secretaría de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, conformada por la Secretaria Mary Maboreke y los oficiales legales Marie Saine, Hubert Gouleyo, Eva Heza, Bruno Menzan y Estelle Nkounkou.

Durante dicha visita se ofreció un programa de formación por parte de los abogados y abogadas de la Secretaría de la Corte Interamericana a la delegación africana. Entre otros temas, dicho programa de formación trató sobre aspectos procedimentales y estructurales del Sistema Interamericano y jurisprudencia de la Corte Interamericana, así como también cuestiones administrativas, financieras y presupuestales.

- Cooperación con Naciones Unidas

El 22 y 23 de junio de 2015 la Corte Interamericana se reunió con los Presidentes de los Órganos de Tratados de Naciones Unidas, durante su reunión anual realizada en San José Costa Rica. Durante la reunión se abordaron temas en torno a cómo mejorar la cooperación entre el Sistema Interamericano y los órganos de

tratados de Naciones Unidas, la importancia de la utilización de las decisiones de la Corte Interamericana y de los órganos de tratados para la construcción de adecuados estándares internacionales y el fenómeno de represalias contra quienes cooperan con los órganos internacionales de derechos humanos.

El 20 y 21 de octubre el Vicepresidente de la Corte, Juez Roberto F. Caldas y un abogado de la Secretaría participaron en el taller sobre cooperación entre Naciones Unidas y cortes regionales y subregionales de derechos humanos. En el evento participaron 30 personas de diversas partes del mundo representando a entre otros, Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la Corte Africana de Derechos Humanos, del Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos de Naciones Unidas, de los Órganos de Tratados de Naciones Unidas, de la sociedad civil y representantes gubernamentales.

Se discutieron temas referidos a la cooperación entre cortes y órganos de protección de derechos humanos, así como buenas prácticas y retos en el cumplimiento de su mandato. Dentro de las cuestiones sustantivas se dialogó sobre el acceso a la justicia de los grupos vulnerables y los estereotipos de género en la actuación judicial en casos de violencia, así como la implementación de las decisiones de los Tribunales y órganos de protección de derechos humanos.

El 22 y 23 de octubre de 2015 el Vicepresidente de la Corte, Juez Roberto F. Caldas se reunió con diversas autoridades del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y con la Organización Internacional del Trabajo en Ginebra.

Ese mismo día el Vicepresidente fue recibido por el pleno del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. En esa ocasión los miembros Fabián Omar Savioli, Nigel Rodley, Sarah Cleveland y Victor Manuel Rodríguez-Rescia agradecieron la visita de un miembro de la Corte Interamericana, saludaron la historia del Tribunal Interamericano y su protagonismo a lo largo de los años y sugirieron la posibilidad de realizar una reunión conjunta entre ambos órganos en el futuro.

- Cooperación con el Instituto Max Planck de Derecho Comparado Público y Derechos Internacional

En el marco de un convenio de cooperación firmado entre la Corte Interamericana y el Instituto Max Planck de Derecho Comparado Público y Derechos Internacional, entre el 5 de noviembre y el 5 de diciembre de 2015 la abogada de la Secretaría de la Corte, Mariana Clemente, realizó una estancia de investigación en el Instituto Max Planck en Heidelberg. Asimismo la abogada dictó una conferencia sobre “la Jurisprudencia de la Corte Interamericana en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales” el 5 de diciembre de 2015 en el seminario internacional “el *Ius Constitutioale Commune* en Derecho Humanos en América Latina y el Derecho Económico Internacional”, organizado por el Instituto Max Planck de Derecho Comparado Público y Derechos Internacional. Igualmente, en el marco del convenio de cooperación entre septiembre y noviembre de 2015 los jueces de la Corte participaron en un diplomado sobre el Sistema Interamericano realizado en San José, Costa Rica y coorganizado por la Corte, la Universidad para la Paz

de Naciones Unidas y el Instituto Max Planck de Alemania.

B. Otros actos oficiales

- El 29 de enero de 2015 el Pleno de la Corte Interamericana recibió la visita del Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) José Miguel Insulza y su Jefe de Gabinete, Hugo Zela Martínez. La visita tuvo como propósito que José Miguel Insulza se despidiera de este Tribunal, ante la finalización en marzo de 2015 su mandato como Secretario General de la OEA.
- El 29 de enero de 2015 la Corte Interamericana de Derechos Humanos recibió al defensor del Pueblo de Colombia, Jorge Armando Otálora Gómez, quien visitó la sede del Tribunal con el fin de firmar un acuerdo de colaboración institucional entre la Defensoría del Pueblo de Colombia y la Corte Interamericana.
- El 2 de febrero de 2015 la Corte Interamericana de Derechos Humanos recibió la visita del Presidente de la Corte Constitucional del Ecuador, Patricio Pazmiño Freyre, quien acudió al Tribunal con el fin de firmar un acuerdo de cooperación institucional entre la Corte Interamericana y la Corte Constitucional de Ecuador.
- Durante el 107 Periodo Ordinario de Sesiones, celebrado entre el 26 de enero y 6 de febrero de 2015, la Corte recibió las visitas protocolares de los Presidentes y altas autoridades estatales nombrados a continuación; el Presidente de la República de Ecuador, Rafael Correa; el Presidente de la República de Guatemala, Otto Pérez Molina; el Presidente de la República de Panamá, Juan Carlos Varela; y el señor Embajador Eladio Loizaga, Ministro de Relaciones Exteriores de la República del Paraguay. Dichas visitas se realizaron en respuesta a una invitación realizada por la Corte Interamericana a todos los Estados que aceptaron la competencia del Tribunal. La finalidad de estas visitas fue continuar fortaleciendo las relaciones entre la Corte Interamericana y los Estados Miembros de la Convención Americana.
- El 5 de febrero de 2015 el Pleno de la Corte Interamericana realizó una visita a la Asamblea Legislativa de Costa Rica donde compartió el desayuno con los diputados y diputadas integrantes del Directorio Legislativo y los Jefes de Fracción de la Asamblea Legislativa, con el fin discutir los retos presentes y futuros de los derechos humanos

- El 27 de febrero de 2015 el Viceministro de Relaciones Exteriores de Noruega, Morten Høglund y el Embajador de Noruega, Jan Gerhard Lassen, visitaron la sede de la Corte, junto a una comitiva de funcionarios de ese país. Durante su visita a la Corte, la delegación de Noruega fue recibida por el Juez Manuel Ventura Robles y el Secretario del Tribunal, Pablo Saavedra Alessandri. En la reunión se habló sobre la situación de derechos humanos en América Latina y sus desafíos, los proyectos de cooperación que tiene Noruega con el Tribunal, su importancia y los retos que enfrenta la Corte Interamericana.
- El 16 de abril de 2015 los jueces de la Corte Interamericana recibieron la visita de los Magistrados de la Sala Constitucional de Costa Rica; Dr. Gilbert Armijo Sancho, Presidente; Dr. Fernando Castillo Víquez; Dr. Paul Rueda Leal; Luis Fernando Salazar Alvarado; Msc. Yerma Campos Calvo y Dra. Anamari Garro Vargas.
- El 15 de julio de 2015 la Corte Interamericana recibió la medalla Francisco de Vitoria por parte del ayuntamiento de Vitoria Gasteiz y la Universidad del País Vasco por su contribución en la protección y efectiva vigencia de los derechos humanos de las personas y el desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos. La medalla fue entregada en una ceremonia que tuvo lugar en Vitoria, donde estuvieron presentes el Presidente de la Corte Interamericana, Juez Humberto Sierra Porto y el Juez Eduardo Ferrer MacGregor, así como el Diputado General de Álava, Ramiro González; el Alcalde de Vitoria-Gasteiz en funciones, Borja Belandia; el Vicerrector del Campus de la Universidad del País Vasco, Javier Garaizar Candina; la Vicedecana del Colegio de abogados de Vitoria, Natalia Barbadillo Ansorregui; ocho Concejales del Ayuntamiento de Vitoria, y 150 profesionales del derecho, provenientes de quince países de Latinoamérica, que asisten a la Universidad del País Vasco, entre otros.
- El 1 de septiembre de 2015 el Presidente de la Corte Interamericana, Juez Humberto Antonio Sierra Porto y el Juez Eduardo Ferrer Mac Gregor recibieron la visita de la Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, Minerva Martínez Garza, con el fin de firmar un convenio de cooperación entre dicha institución y la Corte Interamericana.
- El 9 de septiembre de 2015 el Presidente de la Corte Interamericana, Juez Humberto Antonio Sierra Porto, el Vicepresidente, Roberto F. Caldas y el Secretario Pablo Saavedra Alessandri visitaron la sede de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México, donde renovaron el acuerdo de cooperación entre la Corte Interamericana y la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México.

- El 16 de octubre de 2015 el Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Juez Humberto Antonio Sierra Porto, se reunió en ciudad de Panamá con la Ministra de Relaciones Exteriores, Isabel de Saint Malo de Alvarado. Igualmente, el Presidente fue recibido por diversos miembros de la Corte Suprema de Panamá, donde se discutieron temas relacionados con la justicia indígena.

C. Actividades de capacitación y difusión

A lo largo del año 2015 la Corte organizó una serie de actividades de capacitación y difusión en materia de derechos humanos con el propósito de ampliar la comprensión del funcionamiento de la Corte y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. A continuación se presenta un detalle de estas actividades:

1. Seminarios, conferencias y cursos de capacitación

Entre el 25 y 27 de febrero de 2015 se realizó el evento “Diálogos Judiciales en el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos” en la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona España.

El 2 y 3 de marzo de 2015 se realizaron las Jornadas sobre los 35 años de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid, España.

El 16 de marzo de 2015 el Presidente de la Corte Interamericana, Juez Humberto Antonio Sierra Porto y el Secretario Pablo Saavedra Alessandri dictaron una conferencia en la Universidad del Norte en Barranquilla, Colombia.

El 8 de abril de 2015, durante el 108 Periodo Ordinario de Sesiones, la Corte Interamericana realizó la conferencia titulada “Ius Constitutionale Commune” dictada por el profesor Armin von Bogdandy, en la sala de audiencias de la Corte Interamericana. Dicha conferencia fue organizada por la Corte y el Instituto Max Planck de Derecho Público y Comparado y Derecho Internacional de Heidelberg, Alemania.

El 18 de mayo el Secretario de la Corte Interamericana y una abogada participaron de un seminario titulado “La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y su recepción en el derecho interno”, que organiza la Defensoría Regional de Antofagasta, Chile, con el patrocinio de las Universidades

Católica del Norte y Antofagasta.

Entre el 8 y el 10 de junio de 2015 abogados de la Secretaría de la Corte Interamericana dictaron diversas materias como parte de un programa sobre derechos humanos de la Escuela de Derecho de la Universidad de Santa Clara, Estados Unidos, que realiza esta universidad en San José, Costa Rica.

El 6, 13, 20 y 27 de agosto de 2015 abogados de la Secretaría de la Corte Interamericana dictaron a través de videoconferencia un programa de formación a funcionarios de la Corte Constitucional de Ecuador sobre aspectos procedimentales y las principales líneas jurisprudenciales de la Corte Interamericana.

Entre el 27 de agosto al 11 de septiembre de 2015 la Corte Interamericana coorganizó junto con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, Instituto de la Judicatura Federal, la Oficina del Abogado General de la UNAM y el Instituto Max Planck de Derecho Penal Extranjero e Internacional, el “Curso de Formación en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos Dr. Héctor Fix- Zamudio”, en la Ciudad de México, México.

El 9 y 10 de octubre la Corte Interamericana organizó en su sede en conjunto con la UNESCO y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una conferencia internacional titulada “Fin a la Impunidad en Crímenes contra Periodistas”, en la que participaron personas provenientes de 30 países del mundo y de diversos ámbitos de la sociedad, tales como altas autoridades estatales, miembros de la sociedad civil y representantes de los organismos internacionales, se reunieron para reflexionar en torno a los desafíos y cuáles son los mejores mecanismos protección, así como los estándares sobre prevención y protección a periodistas contra actos de violencia. Entre los participantes se encontraron el Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Presidente de la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, la Presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Presidenta de la Corte Suprema de Costa Rica, el Relator Especial para la Libertad de Expresión, jueces de las cortes supremas de Filipinas, Jamaica, Pakistán y Paraguay, el Fiscal General de Colombia y un Fiscal Federal de Brasil, así como el Gobernador del Estado de Coahuila, México, un representante del Consejo de Europa, un Miembro del Comité de Derechos Humanos y representantes de las organizaciones de la sociedad civil y miembros de la Academia, entre otros.

El 16 de octubre de 2015, el Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Humberto Antonio Sierra Porto, y uno de los abogados de la Secretaría del Tribunal dictaron una conferencia sobre

el Control de Convencionalidad e Impacto de las Sentencias de la Corte Interamericana, en el Salón Bolívar de la Cancillería de la República de Panamá. La conferencia estuvo dirigida a funcionarios estatales, tanto de las Direcciones Jurídicas de varios de los Ministerios como de la Corte Suprema de Justicia de Panamá.

Entre octubre y noviembre de 2015 diversos abogados de la Secretaría de la Corte participaron como docentes en un programa de capacitación a la Escuela Judicial de Costa Rica.

Entre septiembre y noviembre de 2015 los jueces de la Corte participaron en un diplomado sobre el Sistema Interamericano realizado en San José, Costa Rica y coorganizado por la Corte, la Universidad para la Paz de Naciones Unidas y el Instituto Max Planck de Alemania.

2. Programa de Visitas Profesionales y Pasantías

Una parte esencial del fortalecimiento del sistema regional es la capacitación de todo aquel capital humano que un futuro va a estar relacionado con los derechos humanos, tales como: futuros defensores de derechos humanos, servidores públicos, miembros del poder legislativo, operadores de justicia, académicos, personas de la sociedad civil, etc. Es por ello que la Corte ha implementado un exitoso programa de pasantías y visitas profesionales con el objeto de difundir el funcionamiento de la Corte y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Este programa ofrece a estudiantes y profesionales de las áreas de derecho, relaciones internacionales, ciencia política y afines, la oportunidad de realizar una práctica en la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a través de la cual los seleccionados realizan un trabajo judicial internacional incorporándose a un equipo de trabajo en el área legal de la Secretaría de la Corte Interamericana.

El trabajo consiste, entre otras funciones, en investigar asuntos de derechos humanos, escribir informes jurídicos, analizar jurisprudencia internacional de derechos humanos, colaborar en la tramitación de los casos contenciosos, opiniones consultivas, medidas provisionales y supervisión de cumplimiento de sentencias de la Corte, proveer ayuda logística durante las audiencias públicas.

Debido al alto número de aplicaciones, la selección es muy competitiva. Tras la finalización del programa, el pasante o, en su caso, visitante, recibe un certificado acreditativo de haber realizado su pasantía / visita de manera exitosa. La Corte es consciente de la importancia que tiene, a día de hoy, el programa de pasantías y visitas profesionales. A lo largo de estos últimos cinco años, la Corte ha recibido en su sede a un total de 392 pasantes de 37 nacionalidades¹⁸⁴, dentro de los que destacan académicos, servidores públicos, estudiantes de derecho y defensores de derechos humanos.

En particular, en el año 2015 la Corte recibió en su sede a 75 pasantes y visitantes profesionales procedentes de los siguientes a 23 países: Alemania, Andorra, Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, Estados Unidos, Francia, Guatemala, Irlanda, Italia, México, Perú, Reino Unido, Suiza, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela.

Más información sobre el programa de Pasantías y Visitas Profesionales que ofrece la Corte Interamericana de Derechos Humanos disponible aquí: <http://www.corteidh.or.cr/index.php/es/acerca-de/programa-pasantias>

PROGRAMA DE PASANTÍAS Y VISITAS PROFESIONALES

Período 2010-2015



392

Pasantes y visitantes profesionales



37

Países de 4 continentes diferentes



	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Alemania	2	0	1	0	2	1
Andorra	0	0	0	0	0	1
Argentina	8	6	4	5	5	5
Bolivia	1	0	1	0	0	1
Brasil	5	4	1	1	3	3
Canadá	1	1	0	0	1	2
Colombia	8	7	9	8	9	8
Corea	0	1	0	0	0	0
Costa Rica	1	4	4	1	2	5
Chile	3	2	2	4	3	4
Ecuador	1	1	2	3	5	4
España	1	2	0	4	3	3
Estados Unidos	13	5	11	6	7	3
Francia	3	1	2	5	1	1
Grecia	1	0	0	0	0	0
Guatemala	0	1	2	1	0	1
Haití	0	1	0	0	0	0
Holanda	0	1	0	0	0	0
Honduras	0	1	0	1	0	0
Inglaterra	0	1	1	1	0	2
Irlanda	0	0	0	0	0	1
Italia	1	2	2	1	0	2
Jamaica	0	1	0	0	0	0
Kenya	0	0	0	1	0	0
México	12	9	9	12	18	23
Noruega	0	1	0	0	0	0
Panamá	0	0	1	0	0	0
Paraguay	0	0	0	0	1	0
Perú	5	8	3	1	1	1
Polonia	1	0	0	0	0	0
Puerto Rico	0	0	0	1	0	0
Rep. Dominicana	2	2	2	4	0	0
Suiza	0	0	0	1	0	1
Trinidad & Tobago	0	0	0	0	0	1
Uruguay	0	0	0	1	0	1
Venezuela	0	0	0	2	2	1

3. Visitas de profesionales e Instituciones Académicas a la sede del tribunal

Como parte de las labores de difusión de sus actividades, así como para permitir que futuros y presentes profesionales conozcan el funcionamiento del Tribunal, cada año la Corte Interamericana recibe delegaciones de estudiantes de diversas instituciones académicas, así como profesionales en derecho y otras ramas afines. Durante dichas visitas estas personas no sólo conocen las instalaciones del Tribunal sino que reciben charlas sobre el funcionamiento del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, su historia y el impacto en la región y el mundo. En el año 2015 la Corte Interamericana recibió 40 delegaciones de estudiantes de universidades, abogados, magistrados y asociaciones de la sociedad civil¹⁸⁵, provenientes de 11 países distintos¹⁸⁶:

¹⁸⁵ Autónoma de Chiapas, México 17 de marzo; Universidad de San José (Costa Rica), 10 de abril; Universidad CES (Colombia), 16 de abril; Universidad Libre (Colombia), en convenio con el IIDH 14 de mayo; Universidad Rafael Landívar (Guatemala), 15 de mayo; Maestría en Derecho Público de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica 18 de mayo; Estudiantes de la UCR y la Universidad de Montreal 19 de mayo; Universidad Central de Michigan (Central Michigan University o CMU), 22 de mayo; Facultad de Derecho de la Universidad de La Salle Bajío de la ciudad de León, Guanajuato, (México), 22 de mayo; Facultad de Comercio y Negocios Internacionales de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional, (Costa Rica), 27 de mayo; Instituto de la Mujer de la Universidad Nacional (Costa Rica), 3 de junio; Funcionarios de la GIZ 4 de junio; Universidad de Xalapa (México), 8 de junio; Programa en Derecho Ambiental de la Universidad de Florida y la Organización de Estudios Tropicales (OET), 23 de junio; Colegio de Estudios Jurídicos de México (México), 25 de junio; Universidad de El Salvador (El Salvador), 26 de junio; Facultad de derecho de la ULACIT (Costa Rica), 26 de junio; Facultad de derecho de la UCR (Costa Rica), 26 de junio; Fuerza Pública de Costa Rica 13 de julio; Estudiantes y profesores de la Escuela de Verano de Osnabruck (Alemania), 21 de julio; Facultad de Derecho de la Universidad Mondragón (México), 3 de agosto; DePaul University, Chicago IL. (Estados Unidos), 4 de agosto; Funcionarios de la GIZ 11 de agosto; Delegación de Magistrados del Poder Judicial de Perú 21 de agosto; Universidad de Denver (Estados Unidos), 26 de agosto; Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano (defensores de derechos humanos de Cuba), 27 de agosto; Delegación de Magistrados del Poder Judicial de Perú 4 de septiembre; Universidad Nacional (Costa Rica), 7 de septiembre; Universidad Nacional en la Sede del Campus Sarapiquí (Costa Rica), 9 de septiembre; IIDH curso de derechos humanos para funcionarios de Estado 2 de octubre; Universidad de la Salle (México y Costa Rica), 7 de octubre; Actores de paz en Colombia en convenio con el CATIE (Costa Rica), 9 de octubre; Universidad de Guatemala Mariano Gálvez 20 de octubre; Pasantes del Centro por la justicia y el derecho internacional 26 de octubre; Operadores Judiciales de República Dominicana en coordinación con la Universidad Nacional (Costa Rica), 28 de octubre; Delegación de Magistrados del Poder Judicial de Perú 30 de octubre

¹⁸⁶ Comisión Nacional de Derechos Humanos de México; Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras; Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León; Universidad Veritas (Costa Rica), 16 de enero; Escuela de Derecho de la Universidad Latina (Costa Rica), 29 de enero; Universidad Alemania, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México y Perú.

XIII. CONVENIOS Y RELACIONES CON OTROS ORGANISMOS

A. Convenios con organismos estatales nacionales

La Corte suscribió acuerdos marco de cooperación con las siguientes entidades, en virtud de los cuales las partes se comprometen a realizar, inter alia, las siguientes actividades: (i) organizar y ejecutar eventos de capacitación, tales como congresos, seminarios, conferencias, foros académicos, coloquios, simposios; (ii) realizar pasantías especializadas y visitas profesionales en la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos destinada a funcionarios nacionales; (iii) desarrollar actividades de investigación conjunta; (iv) poner a disposición de los organismos nacionales el “Buscador Jurídico Avanzado en Materia de Derechos Humanos” de la Corte Interamericana.

- Comisión Nacional de Derechos Humanos de México;
- Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras;
- Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León;
- Poder Judicial del Estado de Durango, México;
- Defensoría del Pueblo de Colombia;
- Corte Constitucional de Ecuador.

B. Convenios con Universidades y otras instituciones académicas

La Corte suscribió acuerdos marco de cooperación y convenios con las siguientes entidades académicas, en virtud de los cuales las partes firmantes acordaron llevar a cabo de manera conjunta, inter alia, las siguientes actividades: (i) la realización de congresos y seminarios; y (ii) la realización de prácticas profesionales de funcionarios y estudiantes de dichas instituciones en la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

- Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico (ICGDE) de la Universidad Autónoma de Puebla, México;
- Universidad Simón Bolívar de Barranquilla, Colombia;
- Pontificia Universidad Católica, Perú;
- Universidad Surcolombiana, Colombia.
-
-